

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Исторический факультет

На правах рукописи

Корнеева Анна Дмитриевна

**Правовая культура и обычное право в Каталонии
в XII–XIII веках**

Специальность 5.6.2 — «Всеобщая история»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата исторических наук

Том II

Научный руководитель:
академик РАН, доктор исторических наук, профессор
Карпов Сергей Павлович

Москва — 2026

Оглавление

	Стр.
Глава 3. Система доказательств в Каталонии XII–XIII вв	4
3.1 Сакральное испытание и судебный поединок	6
3.1.1 Виды ордалий и сфера их применения	7
3.1.2 Социальный статус участников судебного испытания	9
3.1.3 Ордалия и судебный поединок в актовой практике XI–XII вв	12
3.1.4 Ограничение судебных испытаний в городском праве XIII в	13
3.2 Судебная клятва: ритуал и процессуальная функция	15
3.2.1 Место клятвы среди средств доказательства	15
3.2.2 Терминология и процессуальная семантика клятвы: <i>jurare</i> и <i>sagrament</i>	17
3.2.3 Устная формула клятвы и её письменная репрезентация . .	19
3.2.4 Клятва в поликонфессиональном судебном пространстве . .	22
3.2.5 Изменение процессуального значения клятвы в XIII в	26
3.3 Репутация как основание процессуального доверия	28
3.3.1 Статус, честь и доверие к участнику процесса	29
3.3.2 Добрая слава и условия участия в судебном процессе	31
3.3.3 Дурная слава: подозрение, ограничения и восстановление репутации	35
3.3.4 Индивидуальная и коллективная репутация	37
3.4 Свидетельское показание и оценка его достоверности	38
3.4.1 Условия допуска к свидетельству	39
3.4.2 Число свидетелей и достаточность свидетельских показаний	41
3.4.3 Личное знание и разрешение противоречий между свидетелями	44
3.4.4 Вызов, принуждение и допрос свидетеля	45
3.5 Письменный акт как судебное доказательство	47
3.5.1 Виды письменных актов и их функции в тяжбе	48
3.5.2 Письменный акт и свидетельское показание	56
3.5.3 Публичное удостоверение и условия признания письменного акта	61

	Стр.
3.5.4 Предъявление и оспаривание письменного акта	66
3.5.5 Утрата, восстановление и доказательная сила документа . .	71
Выводы к главе 3	76
Заключение	82
Список литературы	84
Приложение Б. Словарь понятий и терминов	124
Б.1 I. Основные понятия правовой культуры и истории права	124
Б.2 II. Термины вычислительного анализа текстов	126
Б.3 III. Язык права, речевые формулы и перевод	127
Б.4 IV. Судебная процедура, доказательство и документ	130
Б.5 V. Социальная структура и имущественные отношения	132
Приложение В. Материалы вычислительного анализа текстуальных соответствий	135
В.1 Top borrowings explanation from ready experiment: latin_to_usatges .	135
В.1.1 #1: rank_final_position = 1	135
В.1.2 #2: rank_final_position = 2	141
В.1.3 #3: rank_final_position = 3	147

Глава 3. Система доказательств в Каталонии XII–XIII вв

Судебное доказательство в Каталонии XII–XIII вв. представляет собой одну из наиболее показательных областей для изучения правовой культуры эпохи, поскольку именно в способах установления истины особенно ясно проявляются представления общества о праве, справедливости, авторитете и допустимых формах разрешения конфликта. Средневековый суд не располагал единым и универсальным набором доказательств в современном смысле слова: истина устанавливалась через сочетание сакральных практик, устных заявлений сторон, свидетельских показаний, письменных актов, репутации участников процесса и, позднее, элементов розыскного расследования. Поэтому анализ средств доказательства позволяет увидеть не только технику судопроизводства, но и более глубокий уровень — то, каким образом право связывало факт, слово, социальный статус и коллективное признание.

Для Каталонии рассматриваемого периода особенно важно, что речь идет о правовом пространстве, в котором сосуществовали различные нормативные традиции. «Барселонские обычаи», городские привилегии, «Обычаи Льеиды», «Обычаи Тортосы», а также зависимые от них локальные сборники отражают не только локальное разнообразие, но и постепенное изменение самой логики судебного доказательства. В одних текстах ещё преобладание более ранних форм, тесно связанных с ордалией, судебным поединком и статусной природой суда; в других — отчетливо усиливается стремление к письменной фиксации, процессуальной определенности.

В этом смысле эволюция форм судебного доказательства позволяет проследить, в каком направлении развивалась правовая культура каталонского средневековья в области форм удостоверения истины. Именно поэтому в центре внимания настоящей главы находится не столько формальная классификация или типология судебного доказательства для обозначенных периода и региона, сколько вопрос, какие социальные, религиозные и процессуальные предпосылки делали то или иное средство предпочтительным в каждом конкретном случае.

Особое значение для такого анализа имеет антропологический подход к правовым текстам. В его перспективе доказательство понимается не просто как техническая процедура, а как форма социального действия, укорененная в представлениях общины о дозволенном и выходящем за его рамки. Средневековый суд

имел дело с фактами и документами, уже включенными в систему социальных отношений и коллективных ожиданий. Поэтому испытание, клятва, свидетельство или добрая слава значимы не только как отдельные институты, но и как разные способы превращения социально признанного знания в юридически обязательную истину. В этом отношении судебное доказательство оказывается одной из важнейших сфер, в которых право выступает механизмом социализации индивида и одновременно средством воспроизводства самой общины.

Центральная задача этой главы настоящего исследования — показать, каким образом в каталонских правовых памятниках XII–XIII вв. были организованы основные способы доказательства. В центре внимания находятся, с одной стороны, сакральные и ритуальные виды доказательства — прежде всего ордалии, судебный поединок и клятва, — а с другой стороны, формы, связанные с возрастающей процессуальной дисциплиной: репутационные критерии, свидетельские показания, допрос, презумпции и документы. Такой порядок рассмотрения позволяет проследить внутреннюю логику их соотношения и изменения.

Первая группа рассматриваемых форм связана с тем, что истина в раннем и высоком Средневековье мыслилась как открываемая через сакральный знак, ритуально оформленное действие или публично подтвержденное слово. Вторая группа форм — репутация, свидетельство, допрос, документ — позволяет увидеть, как в судебный процесс все активнее включаются механизмы социальной проверки и процедурного контроля.

Таким образом, в настоящей главе судебное доказательство рассматривается как пространство, в котором пересекаются сакральное, социальное и процессуальное измерения права. Через анализ ордалий, клятвы, репутации, свидетельских показаний и розыскного расследования представляется возможным показать, что юридическая истина в Каталонии XII–XIII вв. производилась не одним каким-либо универсальным способом, а в результате взаимодействия различных правовых логик. Именно в этой сфере особенно ясно видно, как право переходило от более ранних, персонализированных и статусных форм к более институционально организованным способам разрешения конфликта, не утрачивая при этом своей глубокой связи с коллективной памятью и социальными представлениями общины.

3.1 Сакральное испытание и судебный поединок

В историографии ордалии обычно определяются как особый вид судебного доказательства, при котором виновность или невиновность устанавливалась посредством физического испытания, понимавшегося как проявление Божьей воли; отсюда и распространенное латинское обозначение «Божий суд» (лат. — *judicium Dei*). В самом общем виде исследователи различают двусторонние и односторонние ордалии. К двусторонним относился прежде всего судебный поединок, при котором в испытании участвовали обе стороны спора или их представители, а исход борьбы воспринимался как указание на правоту одной из сторон¹.

Для рассматриваемого каталонского материала наибольшее значение имеют, с одной стороны, судебный поединок (*batalia*) как двусторонняя ордалия, а с другой — односторонние испытания раскаленным железом, кипятком и холодной водой. Испытания железом и кипятком были построены по сходной логике: обвиняемый подвергался физическому воздействию, а затем через несколько дней оценивалось состояние тела; отсутствие явных следов повреждения толковалось в его пользу. Ордалия холодной водой, напротив, предполагала немедленно наблюдаемый результат: связанного обвиняемого опускали в воду, и по его поведению в воде судили об исходе испытания. Такая типология показывает, что различия между видами ордалий определялись не только используемым элементом, но и самой процессуальной конструкцией испытания: в одном случае правота стороны выявлялась через состязание двух участников, в другом — через телесную проверку одного обвиняемого

В каталонских источниках судебное испытание, обозначаемое как «Божий суд» (лат. — *judicium Dei*), предстаёт одним из установленных способов судебного доказательства. Его применение определялось характером разбираемого дела, процессуальным положением сторон и их социальным статусом и соотносилось с другими средствами подтверждения правоты — клятвой, свидетельскими показаниями и письменными актами. Связь ордалии с клятвой не сводилась к альтернативе между двумя самостоятельными процедурами. Клятва могла входить в подготовку судебного испытания, сопровождать его или предшествовать ему, тогда как обращение к «Божьему суду» позволяло передать разрешение спора сакральной инстанции в тех случаях, когда предусмотренная процедура требовала

¹Тогоева О.И. Ордалия // Православная энциклопедия. 2023. Т. 53. С. 104–106.

испытания, способного придать судебному решению дополнительную убедительность и обязательность.

Современные исследования судебной практики Каталонии XII–XIII вв. показывают, что ордалии являлись полноценным инструментом правосудия: по установленному церковному обряду проверка помогала уточнить или подтвердить обстоятельства дела².

3.1.1 Виды ордалий и сфера их применения

В «Барселонских обычаях» ордалия в форме испытания водой упоминается уже в 1-й статье в одном ряду с очистительной клятвой и судебным поединком: «...клятвой, или поединком, или холодной либо горячей водой...»³. При этом проведение любого из этих действий предполагало произнесение клятвенной формулы: «Все злодеяния, которые я учинил против тебя, я совершил по своему прямому праву и по причине твоей небрежности, поэтому не должен их перед тобою исправлять. Клянусь Богом и его святыми»⁴. Таким образом, роль клятвы среди других сакральных способов доказательства выделяется на фоне ордалии и судебного поединка. И лишь когда клятва оказывалась недостаточной для установления «истины», согласно этой норме «Барселонских обычаев», могли применяться испытания водой и судебные поединки. Это свидетельствует о том, что в XI–XII вв., когда были составлены «Барселонские обычаи», ордалия уже постепенно вытеснялась другими формами сакрального доказательства.

²Baldwin J. The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals // Speculum. Cambridge, 1961. Vol. 36. P. 613–636; Barthélemy D. Présence de l'aveu dans le déroulement des ordalies (IXe-XIIIe siècle) // Publications de l'École française de Rome. École Française de Rome, 1986. T. 88, № 1. P. 191–214; Idem. Diversité des ordalies médiévales // Revue historique. Paris, 1988. Vol. 280. № 1. P. 3–25; Bartlett R. Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal. Oxford, 1986; 2 vol.; Carbasse J.-M., Vielfaure P. Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Presses Universitaires de France, 2014. 544 p. Довольно подробная историографическая панорама, посвящённая судебному поединку на Пиренейском полуострове (в частности, в Леоне-Кастильской традиции) представлена в работе А. Марей: Марей А.В. Божий суд и человеческая справедливость: судебный поединок в Леоне и Кастилии XI–XIII вв. Москва: Союзник, 2011. 54 с.

³Usatges de Barcelona... Us. 1 (1–2): «...per sacramentum, vel per batalliam, vel per aquam frigidam sive calidam...». P. 48–49.

⁴Ibid.: «Iuro ego tibi quod hec malefacta, que tibi habeo facta, sic ea tibi feci ad meum directum et in tuo neglecto, quod ego tibi illa emendare non debeo, per Deum et per hec sancta». P. 48–49.

Это обстоятельство подтверждается и указанием самих «Барселонских обычаев» на то, что в данном случае они фиксировали лишь сложившуюся правовую традицию, существовавшую в предшествующий период: *«До того, как «Обычаи» были даны...»*⁵, от неё пытались отчасти дистанцироваться составители этого кодекса. Показательно, что 90-я статья «Барселонских обычаев» разрешает проведение ордалии, только в случае *«если истину невозможно установить иным способом»*⁶. Стоит также отметить, что вслед за «Вестготской правдой»⁷ «Барселонские обычаи» содержат упоминания исключительно об испытаниях водой (упоминания об ордалии калёным железом, пищей, чудом и др. в них отсутствуют), однако, в них в отличие от «Книги приговоров» процедура проведения ордалии кипятком или холодной водой в них не описывалась. Вероятно, предполагалось, что она была общеизвестной и не требовала процессуального разъяснения, указывалось лишь, что крестьянки, подозреваемые в супружеской неверности, *«...должны сами, своими руками, проходить испытание кипятком»*⁸.

Как можно понять из 1 статьи «Барселонских обычаев», испытание водой применялось, прежде всего, в случае уголовных преступлений (убийства, нарушения присяги, супружеская неверность и т.д.). В то же время 50 статья «Барселонских обычаев» предполагала использование ордалии кипятком для крестьян-баккалариев в имущественных спорах: *«Прочим же крестьянам, называемым баккалариями, доверяют на основании клятвы лишь до суммы в четыре манкуса валенсийского золота; всё, что свыше, в отношении чего они приносят клятву, должно быть доказано посредством испытания кипятком»*⁹. Таким образом, «Божий суд» оказывался встроен в социальную иерархию, организованную по

⁵Ibid.: «ANTEQVAM VSATICI fuissent missi...». P. 48–49.

⁶Usatges de Barcelona... Us. 90 (113): « VERE INDEX aliter non erit nisi hoc quod indicauerit ad uerum traxerit ...». P. 126–127.

⁷LV VI.1.3. Каким образом судья должен расследовать дело посредством испытания кипятком: «Нам стало известно о многих жалобах, и мы узнали, что проводятся пытки по делам [стоимостью до] трехсот солидов и претерпевается много зла от свободных людей. И потому, для наилучшего порядка, мы устанавливаем и приказываем, чтобы, хотя бы дело по какому-либо обвинению и было незначительным, обвиняемый все же должен быть принужден судьей к испытанию кипятком; и когда обстоятельства дела проявятся, пусть судья не усомнится подвергнуть его пытке, и после того как тот даст свое признание, пусть он будет подвергнут наказанию, определенному предыдущим законом. Если же он выйдет невиновным из испытания кипятком, то пусть истец не несет никакого наказания. Тот же порядок должен соблюдаться и относительно подозрительных людей, пришедших свидетельствовать» С. 335–336, 646–647.

⁸Usatges de Barcelona... Us. 89 (112): «...uxores rusticorum manibus propriis per caldariam». P. 126–127.

⁹Ibid. Us. 50 (53): «DE ALIIS NAMQVE rusticis qui dicuntur challarii, credantur per sacramentum usque ad ba. mancusos auri Valencie. Deinde quicquid iurent pe examen caldarie demonstrent». P. 88–89.

принципу выбора наиболее адекватного происхождению подсудимого или свидетеля способа доказательства. Испытания кипятком не могли применяться в отношении обвиняемых знатного или рыцарского происхождения.

3.1.2 Социальный статус участников судебного испытания

Нормы «Барселонских обычаев», регулирующие судебный поединок, в ещё большей степени обнаруживают его зависимость от социальной стратификации. Вместе с тем в них последовательно проводится принцип равенства сторон, без которого сама процедура теряла бы легитимность. Рассмотрим статью «Барселонских обычаев»: «...или очиститься от обвинения в баузии клятвой и поединком с равным себе, который по происхождению и чести соответствует его достоинству...»¹⁰. Таким образом, требование поединка с «равным себе» означало, что юридическая сила такого доказательства была неотделима от социально признанного равенства участников. В данном случае, речь идёт об обвинении в тяжком преступлении, баузии¹¹, избавление от такого обвинения требовало не только проведения судебного поединка, но и принесения очистительной клятвы. Таким образом, согласно «Барселонским обычаям», при проведении т.н. «очистительного» поединка и обвинении в тяжких преступлениях, был важен не только исход судебного поединка (победа или проигрыш), но и социальный статус его участников.

В то же время далее в тексте 42 статьи «Барселонских обычаев» имеются сведения о возможной выплате участникам в случае победы в судебном поединке: «...чтобы он получил столько же в случае победы, сколько потерял бы в слу-

¹⁰Ibid. Us. 42 (45): «... aut expiare de de bauzia per sacramentum et per bataiam ad suum parem, qui de genere et de honore sit de suo valore...». P. 84–85.

¹¹**Баузия** (лат. bausia) — вероломство, коварное нарушение верности или мира, то есть тяжкое деяние, совершённое против лица, которому была обязана особая верность или безопасность. В каталонских юридических текстах это понятие обычно сближается с изменой и неверностью сеньору, но обычно передаёт не столько государственную измену в узком смысле, сколько вероломное посягательство на лицо, честь или безопасность при нарушении должной верности. (см. *Zambrana Moral P. Revenja privada i revenja de la sang en el dret penal espanyol medieval: estat de la qüestió en els inicis del 2005* // *Revista de Dret Històric Català*. 2006. T. 5. P. 128; *Alvarado Planas J. Algunas observaciones sobre la influencia germánica en el vocabulario jurídico-institucional de la España medieval* // *Glossae: European Journal of Legal History*. Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos, 2015. № 12. P. 46).

чае поражения»¹². Эта формула показывает, что судебный поединок мыслился не только как вид доказательства, но и как процедура с заранее определёнными имущественными последствиями. Победа и поражение здесь построены симметрично: исход поединка влечёт для стороны либо выигрыш, либо проигрыш в одном и том же объёме (лат. — *damnum et produm*). Отдельно в 23 статье «Барселонских обычаев» оговаривались размеры залогов для пеших и конных поединков, из которых предполагалась выплата компенсаций за возможные увечья, коня и оружия: *«Если судебный поединок назначен, то прежде, чем он будет подтверждён клятвой, он должен быть обеспечен залогами: если его надлежит вести рыцарям — в размере двухсот унций валенсийского золота, а если пешим воинам — в размере ста; для того, чтобы тому, кто победит, был возмещён вред, который он понесёт в поединке — как телесный, так и в коне либо в оружии, — и чтобы он получил то, из-за чего поединок был начат, а также все издержки, которые понесёт вследствие этого поединка; и должно быть определено то, что он получит с того, кто будет побеждён»*¹³.

Сумма в 200 унций валенсийского золота была по меркам самих «Барселонских обычаев» исключительно крупной. Сопоставление с другими денежными величинами, упоминаемыми в тексте «Барселонских обычаев» — 4 манкуса, 5, 20 и 100 унций валенсийского золота, — показывает, что требуемый для рыцарского поединка залог относится к максимальным суммам и потому должен рассматриваться как форма чрезвычайного процессуального обеспечения¹⁴. Тем самым поединок выступал как строго оформленный правовой механизм, соединявший доказательство, санкцию и компенсацию.

В «Барселонских обычаях» женские ордалии были описаны в 89 статье как система испытаний, напрямую зависевшая от социального положения семьи. Эта статья связана с процессуальными особенностями обвинения в супружеской неверности: *«Мужья вправе обвинять своих жён в прелюбодеянии даже по одно-*

¹²Usatges de Barcelona... Us. 42 (45): «...ut tantum accipiat si vincerit quantum perderet si vinceretur». P. 84.

¹³Ibid. Us. 23 (27): «BATAIA IVDICATA antequam sit iurata, si per milites debet esse facta, per .CC. uncias auri Valen. cie sit per pignora firmata; et si per pedones, sit firmata per .c., propter hoc ut ad illum qui uicerit sit emendatum malum quod in bello acceperit, tam in corpore quam in cauallo siue in armis, et assequatur hoc pro quo bellum factum erit et omnes missio. nes quas per illud bellum fecerit; et diffinitum illud quod acceperit ille qui uictus fuerit». P. 70.

¹⁴ Balaguer A.M. Història de la moneda dels comtats catalans. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1999. P. 55.

му подозрению, а жёны должны оправдываться от такого обвинения собственным заверением, клятвой и поединком»¹⁵.

Для жён рыцарей предусматривалась форма, связанная с судебным поединком через представителей: «*жёны рыцарей [очищаются.—А.К.] клятвой и, сверх того, через рыцаря*»¹⁶. Для женщин более низкого социального статуса предполагалось проведение судебного поединка через пешего представителя: «*жёны горожан и знатных байюлов [очищаются.—А.К.] через пешего бойца*»¹⁷. Напротив, для крестьянок устанавливалась личная ордалия кипятком: «*жёны крестьян должны сами, своими руками, проходить испытание кипятком*»¹⁸. Тем самым источник ясно показывал, что участие женщин в судебном испытании регулировалось в соответствии с их положением в социальной иерархии: жёны рыцарей, горожан и знатных байюлов участвовали в судебном поединке через представителей, тогда как крестьянки должны были лично пройти испытание кипятком. Исход процедуры также формулировался предельно определённо: «*Если жена побеждает, муж должен удержать её при себе с честью...*»¹⁹; если же она проигрывала, то «*пусть перейдёт во власть мужа со всем, что имеет*»²⁰. Женские ордалии в «Барселонских обычаях» выступали частью системы доказательств, в которой выбор между поединком через представителя и личным испытанием кипятком зависел от социального положения женщины и её семьи.

«Барселонские обычаи» также содержали нормы, допускавшие замену судебного поединка клятвой при определённых обстоятельствах: «*Престарелому рыцарю, не способному защищаться собственными силами, а также бедняку, который не в состоянии снарядиться для поединка, следует доверять по его клятве в пределах пяти унций валенсийского золота*»²¹. Тем самым «Барселонские обычаи» признают, что доступ к поединку зависел не только от статуса стороны, но и от её физических и материальных возможностей. Вместе с тем речь не шла о полном освобождении от поединка как способа доказательства: клятва признавалась достаточной лишь в пределах строго установленной суммы, тогда как для прочих

¹⁵Usatges de Barcelona... Us. 23 (27): «MARITI VXORES suas reptare possint de adulterio, eciam per suspicionem, et ille debent se expiare inde per illarum aueramentum, per sacramentum et per bataliam». P. 124.

¹⁶Ibid. Us. 89 (112): «uxores militum per sacramentum et desuper per militem». P. 126.

¹⁷Ibid. Us. 89 (112): «uxores civium et burgencium et nobelium bajulorum per pedonem». P. 126.

¹⁸Ibid. Us. 89 (112): «uxores rusticorum manibus propriis per calderiam». P. 126.

¹⁹Ibid. Us. 89 (112): «Si vicerit uxor, retineat eam vir suus honorifice...» P. 126.

²⁰Ibid. Us. 89 (112): «Si autem victa fuerit, veniat in manu mariti sui cum cunctis que habuerit». P. 126.

²¹Ibid. Us. 51 (54): «SENEX MILES qui non potuerit se defendere per semedipsum, uel pauper qui non potest se preparare de bello, credatur per sacramentum usque ad ,V. uncias auri Valencie». P. 88.

рыцарей обычай, напротив, сохраняет обязанность защищать свои показания в поединке собственными руками против равного себе. Поэтому норма показывает не отказ от судебного поединка, а его гибкую адаптацию к возможным конкретным обстоятельствам дела.

В целом «Барселонские обычаи» свидетельствуют о том, что судебный поединок и ордалии в Каталонии XII в. представляли собой довольно подробно регламентированные виды доказательства. Это подтверждается и материалами грамот, в которых эти способы доказательства выглядят весьма частотными. Их применение подчинялось сословной логике, зависело от статуса и процессуальной способности сторон и потому раскрывает глубокую связь судебного доказательства с социальной структурой каталонского общества.

3.1.3 Ордалия и судебный поединок в актовой практике XI–XII вв

Количественный анализ документов, опубликованных в 1-м и 2-м томах сборника «Правосудие и разрешение конфликтов в средневековой Каталонии»²², показывает, что и в XI, и в XII вв. среди ордалий и смежных доказательных процедур преобладал судебный поединок, тогда как односторонние ордалии встречались заметно реже. В выборке из 552 документов IX–XI вв. судебный поединок фиксируется исключительно в документах XI в. как минимум в 10 из 15 документов с упоминанием об ордалиях, тогда как испытание кипятком — в 2 случаях, холодной водой — в 1, а ордалии калёным железом не засвидетельствовано вовсе, что соответствует ситуации, описанной в «Барселонских обычаях». В минимально выявляемом по тексту тома II наборе из 19 документов с упоминанием ордалии в XII в. поединок встречается не менее чем в 6 документах, ордалия кипятком — в 4, а холодной водой и калёным железом — по 1 разу соответственно. В обеих выборках присутствует по одному «смешанному случаю». Это позволяет предположить, что на всём протяжении XI–XII вв. именно судебный поединок оставался наиболее значимой формой «Божьего суда», тогда как прочие разновидности играли весьма ограниченную роль в каталонской правовой культуре.

«Божий суд» и в 1-й пол. XIII в. оставался одним из средств установления виновности/невиновности в ходе судебных процессов, однако, носил необязатель-

²²Justícia i resolució... 2018.; Justícia i resolució... 2024.

ный характер. Так, в привилегии 1211 г., пожалованной г. Балагеру Пере I (1196–1213), в качестве «вольности» встречается «освобождение» горожан от ордалий калёным железом, холодной и горячей водой: «...и да будут они всегда свободны, неприкосновенны и полностью освобождены от суда или очистительного испытания калённым железом и горячей либо холодной водой, так что в такого рода судах или очистительных процедурах должна иметь силу лишь их простая клятва, за исключением, однако, вышеупомянутых очистительных процедур между соседями»²³.

3.1.4 Ограничение судебных испытаний в городском праве XIII в

После 1215 г., когда IV Латеранский собор запретил духовным лицам участвовать в проведении ордалий, их применение оказалось существенно затруднено²⁴. Однако из каталонской правовой культуры «Божий суд» не исчез одномоментно, хотя сфера его применения постепенно сужалась.

Например, «Обычаи Ллейды», составленные легистом Гийомом Ботетом для этого города в 1227–1228 гг., запрещали проведение любых ордалий в принципе: «Кроме того, устанавливается, что мы не должны подвергаться вместе с ними ни судебному поединку, ни испытанию железом, ни какому-либо другому виду суда, ни испытанию водой»²⁵. Данная статья закрепила освобождение от судебного поединка, испытания железом, водой и иных сходных форм «Божьего суда». В этом отношении она показательна для эволюции каталонской городской правовой культуры XIII в.: ордалии и поединок были изъяты числа обычных и

²³Concessió de privilegi atorgat per Pere I a la ciutat de Balaguer de poder celebrar mercat el dissabte i una fira de vuit dies a mitjans d'agost. Lleida, 16 de setembre de 1211. Arxiu Comarcal de la Noguera (=ACN). Fons Ajuntament de Balaguer. UDS: 2001 // Pedrol M. et al. El mercat de Balaguer a través dels documents de l'Arxiu Comarcal de la Noguera. (Quadern didàctic ACN, 2008) (транскрипция документа—А.К.): «... semper sint liberi et immunes et penitus exempti a iudicio sive purgatione candentis ferri et aque calide et frigide, ita scilicet ut in huiusmodi iudiciis sive purgationibus simplex solummodo iuramentum ipsorum teneat, salvis tamen vicinalibus purgationibus supradictis». P. [3].

²⁴XVIII. De iudicie sanguinis et duelli clericis interdicto // Mansi J. D. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio... Venetiis: apud Anitonio Zatta. 1778. T. 22. Col. 1006–1007. Col. 1006–1007.

²⁵Costumbres de Llerida. [27] // Mar C.J. Bujaraloz : VIII centenario de su fundacion y epoca de su pertenencia a la Orden de San Jorge de Alfama 1205-1230 / C.J. Mar. Caspe: Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragon-Caspe de la Institucion "Fernando el Catolico", 2006: «Item addunt quod bataillam non teneamur facere cum eis per hominem vel ferrum nec per aliud iudicium, nec per aquam». P. 224.

обязательных процедур доказательства. Норма, таким образом, свидетельствует о сужении сферы применения архаических форм доказательства и о постепенном усилении иных, более процессуально контролируемых способов установления обстоятельств дела.

В то же время, например, 9 статья «Обычаев Тарреги» (1242), пожалованных этому городу Жауме I Завоевателем (1213–1276), закрепляла право проведения испытания кипятком холодной водой, калёным железом или судебного поединка исключительно по взаимному соглашению сторон: *«Никого не должно принуждать ни к поединку, ни к испытанию горячей, либо холодной водой, либо раскалённым железом, если на то не будет воли сторон»*²⁶. Издатель этого памятника Дж.М. Фонт-Руис отмечал также, что практика подобного ограничения ордалий была распространена ещё до выхода XVIII канона IV Латеранского собора²⁷. При этом составители «Кутюмов Перпиньяна» умалчивали даже о возможности применения ордалии на территории города, ограничившись лишь замечанием о том, что для судебных разбирательств не могли использоваться «Барселонские обычаи» и «Вестготская правда»²⁸. Всё это подразумевало отказ от практики ордалий в пользу более рациональных способов установления истины.

В 1270-е гг. обе редакции «Обычаев Тортосы» демонстрировали жёсткое ограничение всех видов ордалий (в том числе и судебного поединка) в статье 1.1.12: *«Издавна существовал общий обычай, согласно которому никто — ни сеньор, ни иной человек — не может вызвать кого-либо на какой бы то ни было судебный поединок, пеший или конный, ни на испытание раскалённым железом, ни на испытание горячей или холодной водой, поскольку в Тортосе, равно как и в её округе, судебный поединок не допускается»*²⁹. 43-я статья королевской привилегии «Знатные мужи Барселоны постановили...», пожалованной Пере III Великим г. Барселоне в 1283–1284 гг., существенно ограничивала область применения судебного поединка как средства установления виновности или невиновности обвиняемого рядом тяжких преступлений: нарушения перемирия, баузии или пре-

²⁶Consuetudines ville Tarege... [9]: «Stare non teneatur aliquis ad batalliarri neque tornas aque calide vel frigide vel ferri calidi nisi de voluntate partium fuerit». P. 438.

²⁷Consuetudines ville Tarege... P. 439.

²⁸Les Coutumes de Perpignan. [I] : «Homines Perpinyani debent placitare et iudicari per consuetudines ville, et per iura ubi consuetudines deficiunt, et non per usaticos Barchinone, neque per legem goticam, quia non habent locum in villa Perpinyani». P. 567.

²⁹Costums de Tortosa... 1.1.12: «Totz temps jo general costum e és que nul hom, seynor ne aitre, no pot reptar negun que a nula batayla, de peu, ne de cavai, ne de ferre calt, ne a ayga calda o freda la port, per so corn batala noa en Tortosa ne yjo, ne en sos ténnens». P. 11.

дательства³⁰. Это обстоятельство вводило судебный поединок в сферу преступлений «государственных», направленных на подрыв перемирия Божьего, клятв верности и т.д.

3.2 Судебная клятва: ритуал и процессуальная функция

3.2.1 Место клятвы среди средств доказательства

Судебная клятва представляет собой правовой феномен, находящийся на пересечении нормативно-правовых, моральных и религиозных регулятивных систем. М. Фуко называл средневековую судебную клятву «древним магически-религиозным дознанием»³¹. В условиях средневекового общества, в котором право ещё не было строго формализовано, а письменные документы часто уступали место устным показаниям и ритуальным действиям, клятва становилась одним из важных инструментов подтверждения слов и намерений.

В интересующий нас период клятвы и присяги активно использовались не только в суде, но и в повседневной жизни: без них трудно представить коммерческие взаимоотношения горожан, заключение брака или сватовство. Однако предметом нашего внимания станет именно судебная клятва, которая часто замещала недостающие доказательства, служа своего рода эквивалентом истины, наряду с «судом Божьим», рассмотренным ранее.

В отдельных статьях «Барселонских обычаев», регулирующих принесение судебной клятвы, составители цитировали «Вестготскую правду», однако передавали соответствующие положения не дословно, в сокращённом или переработанном виде³². Это подтверждает знакомство компиляторов с вестготской правовой традицией, но не позволяет определить, пользовались ли они конкретной латинской рукописью, цитировали текст по памяти или обращались к промежуточной

³⁰Recognoverunt proceres [XLIII]...: «...nemo potest aliquem reptare de batallia in curia Barchinone... nisi... de treugis fractis vel bausia vel traditione». Р. 589.

³¹Фуко М. Истина и правовые установления // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / пер. с франц. И. Окуневой под общ. ред. Б.М. Скуратова. М., 2005. С. 83.

³²Попова Г.А. Указ. соч. С. 219.

компиляции. Существование старокаталанских версий «Книги приговоров» свидетельствует о передаче его содержания на вернакуляре, однако текстуальная зависимость от них данных статей «Барселонских обычаев» не установлена.

Эту картину дополняют установления о клятве, включённые Ж. Бастардесом-и-Парерой в приложение В к изданию «Барселонских обычаев». Как показал Р. д'Абадаль-и-Виньялес, большинство из них также восходит к более ранним текстам: обычай об ответственности клятвопреступников — к капитуляриям Карла Великого, а обычай о клятве свидетелей — к «Книге приговоров»³³. Таким образом, нормы о судебной клятве в «Барселонских обычаях» формировались посредством отбора и переработки установлений различного происхождения, включённых составителями в единый порядок судебной процедуры.

Даже в наиболее формализованной и лингвистически устойчивой части правового текста — формулах — можно проследить следы проникновения народного старокаталанского наречия в латинский язык «Барселонских обычаев». Это было связано с тем, что данные формулы фиксировали не только сам процесс принесения различных видов клятв, но и устойчивые словесные модели устного происхождения, в соответствии с которыми они должны были произноситься.

Составители «Барселонских обычаев», как правило, ограничивались описанием обязательной формулы и ритуального контекста принесения клятвы или присяги, тогда как полный текст самой клятвы в большинстве случаев в письменной фиксации отсутствовал. В наиболее формализованной части юридических формул мы встречаем следы проникновения народного старокаталанского наречия в латинский текст обычаев, поскольку они содержат подробные описания не только процесса принесения различного рода клятв, но и стандартных формул, в соответствии с которыми должна была произноситься судебная клятва. Как показала И.И. Варьяш, это явление было характерно не только для христианской правовой традиции Пиренейского полуострова, но и для мусульманских судебных актов, созданных на территории Арагонской короны³⁴.

³³Usatges de Barcelona... P. 169–170.

³⁴Варьяш И.И. Клятва пиренейских сарацин... С. 185.

3.2.2 Терминология и процессуальная семантика клятвы: *iurare* и *sacramentum*

Латинская традиция различала два основных термина для обозначения клятвы: *sacramentum* и *iurare*. Однако в каталонских обычаях эти термины используются не просто как синонимы, а как обозначения различных аспектов единого процесса. *Sacramentum* обозначает клятву как сакральный акт, связанный с обращением к Богу и святым, тогда как *iurare* подчеркивает момент произнесения вербальной формулы.

Рассмотрим латинский текст 46 (49) статьи «Барселонских обычаев»: *«Клятвой всегда должно клясться на освящённом алтаре или на святыях Евангелиях; и тот, кто клянётся, в каждой клятве должен призвать в свидетели за исключением случаев лжи и предательства, Бога и его святых»*³⁵.

В этом установлении «Барселонских обычаев» встречается четыре термина, связанных с принесением клятвы (лат. — *sacramentum*, *iuratum sit*, *sacramento*, *iurauerit*), что является лексически избыточным (лат. *«Клятвой должно клясться»*), поскольку значение каждого из этих терминов связано с принесением клятвы. Это свидетельствует о том, что постепенно они начинают восприниматься как единая синтагма и сливаются воедино. Составители «Барселонских обычаев», по-видимому, не считали эти термины взаимозаменяемыми, в отличие от составителей «Вестготской правды», а текст перегруженным повторами, поэтому они использовали слова с разными корнями в разных смыслах, вербально разграничивая феномен и процесс, действие.

Г.А. Попова подчеркивала, что в вестготской правовой традиции наблюдалось постепенное вытеснение термина *sacramentum* термином *iuramentum*, что в дальнейшем закрепилось в старокастильском языке³⁶. При этом в каталонской правовой традиции как связная синтагма *«sacramentum sit <...> iuratum»* (букв. *«Клятвой должно <...> клясться»*) встречается лишь в тех статьях «Барселонских обычаев», которые описывали процесс принесения и судебной клятвы, и

³⁵Ibid. Us. 46 (49): «SACRAMENTVM sit omni tempore iuratum sy. per altare consecratum uel super sanctum euange. lium; et ille qui iurauerit, in omni sacramento debet mittere suo «sciente», excepto in bauzia et in tradicionem, et “per Deum et hec sancta”». P. 86–87.

³⁶Попова Г.А. Указ. соч. С. 220.

присяги (лат. — *sacramentum fidelitatis*), включённый в ритуал оммажа, обычно сопровождается лишь одним из терминов³⁷.

Такой способ передачи смысла, вероятно, связан с особым процессуальным значением данной синтагмы. Х. Мартинес-Гаскес полагает, что подобные «плеоназмы» в тексте «Барселонских обычаев» объясняются не пробелами в знании письменного латинского языка у составителей, а их стремлением придать этому правовому памятнику больший вес, наполнив его чинными повторениями³⁸. На наш взгляд, легисты-компиляторы довольно чётко разграничивали «клятву» как явление правовой культуры и процесс её осуществления, поскольку могли часто сталкиваться с клятвами и присягами в различных контекстах.

В «Обычаях Тортосы», записанных на старокаталанском языке во второй половине XIII в., принесение клятвы чаще всего обозначается конструкцией «принести клятву» (старокат. — *fer sacrament*) или, значительно реже, глаголом «клясться» (старокат. — *jurar*). Существительное «клятва» (старокат. — *jurament*), известное по кастильской правовой традиции, в тексте памятника во все не употребляется; в отдельных случаях встречается также конструкция «дать клятву» (старокат. — *dar sacrament*). Иногда эти термины встречаются уже как однородные сказуемые, что снова указывает на различие в их процессуальном значении, например, в статье 2.18.3: «Если по приговору кому-либо [предписано принести–А.К.] клятву, или она приносится одной стороной другой стороне, и тот человек, которому [другой–А.К.] должен поклясться (кат. — *jurar*) и клятву совершить (кат. — *fer sacrament*), отказывается от неё либо освобождает другую сторону от обязанности её принести, это имеет ту же силу, как если бы клятва была принесена, и впредь по данному делу не может и не должно быть предъявлено никакого иска»³⁹.

Возможно, эта тенденция созвучна той, которую зафиксировала И.И. Варьяш на материалах более поздних текстов мусульманских судебныхников на территории Арагонской Короны: «И все же остаётся впечатление, что кастильская „jura“ подразумевала исключительно сакральную формулу, в то время как ката-

³⁷Usatges de Barcelona... Us. 47 (50): «OMNES HOMINES, tam milites quam rustici, iurent senioribus suis...». P. 86–87.

³⁸Martínez Gázquez J. El latín en los Usatges de Barcelona // Glossae: European Journal of Legal History. 1995. Vol. 7. P. 108.

³⁹Costums de Tortosa. 2.18.3: «Si sacrament ésjugiat per sentència a alcun, o és dat de part a part, e aquel a qui hom deu jurar e fer lo sacrament, lo y lexa o lo y perdona, tot aytant val com si jurat avia, e jamés d' aquella cosa no pot ne deu ésser moguda demanda...». P. 128.

ланский *"sagrament"* включал в себя сакрально-юридическую формулу, объединявшую обращение к Богу, призыв к нему как к свидетелю и суть дела»⁴⁰. Однако по отношению к нашим источникам гипотеза, предложенная Ириной Игоревной, нуждается в некотором уточнении.

В данном случае различие носило процессуальный характер: глагол «клясться» (старокат. — *jurar*) обозначал произнесение установленной словесной формулы, тогда как конструкция «принести клятву» (старокат. — *fer sagrament*) охватывала более широкую совокупность слов и сопровождавших их действий, благодаря чему клятва приобретала перформативный характер.⁴¹

Другие варианты глаголов, обозначающих принесение клятвы, в «Обычаях Тортосы» встречаются довольно часто. В контексте разрешения тяжб можно найти следующие словосочетания: «дать клятву» (старокат. — *donar sagrament*), «принять клятву» (старокат. — *pendre sagrament*), «возвратить клятву» (старокат. — *tornar sagrament*) и аналогичные конструкции как в действительном, так и в страдательном залоге (например, статьи 2.18.4, 2.18.10 и др.)⁴². Таким образом, под термином *sagrament* могло пониматься не только сакрально-правовое действие, но и само обязательство, по отношению к которому оно совершалось.

3.2.3 Устная формула клятвы и её письменная репрезентация

Прямых указаний на письменную фиксацию текстов клятв в «Обычаях Тортосы» мы не встретили. Инструкция для судебного писца, приведённая в статье 1.4.5 гласила: «Судебный писец должен был, после принесения клятвы, как это было установлено выше, заносить в книгу [протоколов. — прим. А.К.] жалобы и иски, возражения и изложение позиций сторон, со всеми ответами на них, поручительствами, показаниями свидетелей и всеми прочими письменными акта-

⁴⁰ Варьяш И.И. Клятва пиренейских сарацин... С. 185.

⁴¹ Остин Дж. Перформативы – констативы // Философия языка / ред.-сост. Дж. Р. Сёрн; пер. с англ. Изд. 2-е. М.: Едиториал УРСС, 2010. С. 23.

⁴² *Costums de Tortosa*. 2.18.4: «Sagrament que és donat de part a part, si aquel a qui és donat no'l vol fer o no'l vol tomar o referre a l'altra part, o serà donat per júgie, e aquel a qui seràjugiat o donat no'l volràfer, és aüt e tengut per confés, e lo júgie pot enantar contra él axí com a confés». P. 128; Ibid. 2.18.10: «...e lo demanador dirà delant lo júgie: "vàgia enant e jur", e lo demanat se mourà de son loch, e serà al loch, e ajenolat per fer lo sagrament...». P. 129–130.

ми, относящимися к судебному разбирательству <...>»⁴³. Упоминаемая в этой статье *sagrament*, по всей видимости, обозначала процессуальную клятву стороны (или сторон), после принесения которой начиналась официальная письменная фиксация судебного разбирательства.

Записи клятв не упоминаются и в перечне свидетельств, относящихся к делу, сведения о которых должны были вноситься писцом в протокол судебного заседания. Вопрос о том, могли ли они входить в состав *«прочих письменных актов, относящихся к судебному делу»*⁴⁴, остаётся пока не ясным, поскольку составители *«Обычаев Тортосы»* не оставили никаких помет и комментариев по этому поводу, в то время как иные средства доказательства они подвергли чёткой фиксации.

Кроме того, представить, каким образом в средневековом суде могли бы фиксировать процесс принесения клятвы, довольно трудно, опираясь исключительно на тексты нормативного характера без привлечения судебных протоколов. В данном случае нам придётся обратиться к научной литературе, в частности к разделу книги И.И. Варьяш *«Мусульманская Европа. Сигналы идентичности»*, посвящённому судебным клятвам пиренейских мусульман в позднее Средневековье (XIV–XV вв.)⁴⁵. Для более позднего периода достоверно известно, что в ходе судебного процесса клятвы и показания свидетелей тщательно записывались именно в таком виде, в каком произносились и на том наречии, на котором они были произнесены⁴⁶. Это было необходимым условием для того, чтобы клятва, имевшая в себе элемент сакрального, была признана действительной.

О сакральном характере клятвы и о стремлении записать её «правильно», то есть так, что она служила реальным доказательством того или иного факта, мы писали выше. Однако за этим стремлением зафиксировать «произнесение» клятвы может стоять и явление более высокого уровня, связанное не только с религиозностью средневекового мышления, но и с определёнными представлениями о праве, истине и доказательстве. Так о роли формулировки и языка в произнесении клятвы писал в своей работе *«Истина и правовые установления»* М. Фуко: *«В некоторых случаях формулировку произносили и все равно проигрывали. Но не*

⁴³Ibid. 1.4.5: «L'escrivan de la cort deu escriure e-libre après que•L sagrament auràfet, axí com dit és, los clams e els libels, excepcions e posicions, ab totes Lur respostes, fennançes, lo dit dels testimonis e totes altres escriptures que a plet pertaynen...». P. 39–40.

⁴⁴Ibid. 1.4.5: «...totes altres escriptures que a plet pertaynen...». P. 40.

⁴⁵Варьяш И.И. Мусульманская Европа. Сигналы идентичности... С. 101.

⁴⁶Она же. Клятва пиренейских сарацин ... С. 178.

потому, что сказали неверную фразу, как и не потому, что их уличили в обмане, но потому, что произнесли формулировку не как положено»⁴⁷.

Язык, на котором произносилась клятва, понимание формулы участниками действия, равно как и её содержание, имели существенное значение. Важен был тот факт, что она была произнесена подобающим образом с соблюдением всех процессуальных норм, за которым следили должностные лица. Во «включениях» в записи судебных заседаний того, каким образом была произнесена клятва, буквальная фиксация «сказанного» становятся для исследователя очень важными свидетельствами о том, какое место занимал язык в представлениях средневекового человека о праве.

Сходные явления можно наблюдать в грамотах на «фаршированной латыни», происходящих из Южной Франции, и представляющих собой клятвы верности сеньору, то есть, по сути, феодальную присягу⁴⁸. В них отдельные глаголы и даже целые предложения записаны на окситанском и старопровансальском языках в то время, как весь основной текст грамоты, включая формуляр, на латыни. С чем могло быть связано такое внимание к языку, на котором произносилась клятва, даже если он отличался от языка остального документа?

В «Барселонских обычаях» мы не найдём таких сведений, однако формулировки образцовых клятв мы в них встречаем, как в латинской, так и в каталанской версии. Однако эти формулировки крайне лаконичны и немногословны, сам способ произнесения такой вербальной формулы представляет особый интерес для исследователя.

«Обычаи Тортосы» предлагают вариативные описания порядка принесения присяги в суде, зафиксированные в прямой речи и призванные служить моделями правового ритуала. Среди них находится и текст, который надлежало озвучить заемщику в делах о взыскании средств: *«...он обязан принести присягу в той форме, которую установят судьи, а им же надлежит обратиться к нему со словами: "Клянешься ли ты, что не имеешь средств уплатить долг ни полностью, ни частично? И что, за вычетом того, что Бог даст тебе для твоего пропитания и одежды, у тебя нет ничего, что давало бы основание отказать в выплате*

⁴⁷ Фуко М. Указ. соч. С. 83.

⁴⁸ Belmon J., Viellard F. Latin farci et occitan dans les actes du XIe siècle // Bibliothèque de l'École des chartes. 1997. Vol. 155, № 1. P. 168; Katsura H. Serments, hommages et fiefs dans la seigneurie des Guilhem de Montpellier (fin XIe – début XIIIe siècle) // Annales du midi. 1992. Vol. 104. P. 141–161.

твоему кредитору или кредиторам, если таковых несколько и они предъявляют требование ...»⁴⁹.

Ещё один вариант нормативного текста судебной клятвы с использованием прямой речи предлагает текст другой статьи «Обычаев Тортосы»: «...и тот, против кого хотят свидетельствовать, пусть скажет: «<...> и тот, против кого желают представить свидетелей, скажет: „Он заявляет, что докажет и приведёт свидетелей; я не желаю, чтобы это было доказано [ими—свидетелями.— прим. А.К.], но пусть он продолжит и принесёт клятву“, — либо же он, то есть тот, кто желает представить свидетелей, поклянется в том, что он намерен доказать»⁵⁰. Довольно детально прописаны реплики других участников судебного процесса, в то же время, практически никогда не приводится сама «формула» клятвы в устах говорящего.

Одним из объяснений того, что эталонные или образцовые формулировки судебной клятвы не были включены в текст «Вестготской правды», и имели крайне краткую форму в «Барселонских обычаях», ни в «Обычаях Тортосы», может быть сакральная природа клятвы, которая не предполагала её использования «вне» контекста конкретной тяжбы или разбирательства, что могло бы нивелировать её значение. Либо текст произносимой клятвы был очень простым, всем понятным и известным, например, «Клянусь Богом и его святыми!». Тогда формулировки, предложенные составителями «Барселонских обычаев», могли быть практически буквальными, составители «Обычаев Тортосы» предпочли описательные формулировки.

3.2.4 Клятва в поликонфессиональном судебном пространстве

Процесс принесения клятвы в делах смешанного типа между иноверцами (прежде всего, иудеями) и христианами подробно описывается в нескольких ста-

⁴⁹Costums de Tortosa. 1.3.17: «...per sentència dels ciutadans, deu jurar enaxí com los júgies en alà eletz lo declaran, so és saber losjúgies li deven dir: “vós juraretz que no avetz de què pagar tot lo deute ne partida d’aquel; e con Déus vos o [darà], levat vostre menjar e vostre vestir, ne vós o podretz aver per neg una raon, que’n pagaretz vostre creedor o vostres creadors, si mols són aquels qui se’n clamen”». P. 35.

⁵⁰Costums de Tortosa. 2.18.5: «...e sobr’assò aquel volrà provar son enteniment e diu aquel que•l provarà, e aquel contra qui volran dar los testimonis dirà: “él diu que provarà e que darà testimonis; no vul que u prou, mas vàgia enant e jur” o él, so és aquel qui vol dar los testimonis, que él jur so que entén a provar». P. 128.

тях «Барселонских обычаев» и «Обычаев Тортосы»⁵¹. Благодаря этим сведениям вопрос об особенностях клятв *more iudaico* в Каталонии в целом и в Тортосе и Барселоне в частности стал одним из наиболее изученных в историографии интересующего нас вопроса⁵².

Это связано с несколькими обстоятельствами: во-первых, с довольно большой численностью иудейского населения Тортосы и её округи; во-вторых, с распространением на территории Европы в Средние века уничижительного ритуала иудейской присяги *more iudaico*.

Специальные условия и ритуальные действия, необходимые для принесения разного рода клятв иноверцами фиксируются ещё в тексте «Вестготской правды», они определяют особый порядок клятвы иудеев при переходе в христианство и ещё в некоторых случаях (но за рамками христианского суда)⁵³. В отношении норм принесения клятв иудеями «Барселонские обычаи» демонстрируют преемственность «Книге приговоров»⁵⁴.

В более поздних сводах обычного права мы уже имеем дело с полноценной судебной клятвой. Наглядным примером такой трансформации является статья 4.11.38 «Обычаев Тортосы», которая детально описывает порядок принесения судебной клятвы иудеями, подчёркивая его сходства с аналогичными действиями в христианском суде. Вместо Евангелий, на которых обычно приносилась христианская судебная клятва, в данном случае предполагается использовать Моисеев закон: «*Что касается свидетельства, которое должны принести иудеи против христиан или в защиту их, то пусть клянутся они [иудеи.—А.К.] на Законе Моисеевом, который положат перед ними, как делают это христиане на четырёх Евангелиях*»⁵⁵.

Эта же статья «Обычаев Тортосы» содержит описание ещё одного ритуального действия, которое, по мысли составителей этого законодательного компенди-

⁵¹Usatges de Barcelona. Us. 46 (49): «SACRAMENTVM sit omni tempore iuratum sy. per altare consecratum uel super sanctum euangelium; et ille qui iurauerit, in omni sacramento debet mittere suo «sciente», excepto in bauzia et in tradicionem, et “per Deum et hec sancta”». P. 86; Costums de Tortosa. 4.11.38: «Con testimoni deven fer jueus contra crestians o per xrestians, juren sobre la lig de Moysèn que• Is posa hom denant, axí com fan los xrestians, sobre quatre evngelis...». P. 214.

⁵²См. например: *Muntané i Santiveri J.-X.* Anàlisi de l'estructura del jurament de les malediccions dels jueus catalans: usatge 171 // *Revista de Dret Històric Català*. 2014. Vol. 13. P. 9–48.

⁵³Попова Г.А. Указ. соч. С. 219.

⁵⁴*García y García A.* Los juramentos e imprecaciones en los “Usatges” de Barcelona // *Glossae: European Journal of Legal History*. Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos. 1995. Vol. 7. P. 51–52.

⁵⁵Costums de Tortosa. 4.11.38: «Con testimoni deven fer jueus contra crestians o per xrestians, juren sobre la lig de Moysèn que•Is posa hom denant, axí com fan los xrestians, sobre quatre evngelis...». P. 214.

ума, в определённых случаях должно было сопровождать присягу *more iudaico*: «Но если иудей участвует в деле о сокрытии имущества, возбужденном против христианина или сарацина, то иудеи приносят клятву: по делам стоимостью в пять су или менее — на Законе Моисеевом; по делам свыше пяти су — под проклятиями, а именно так: перед ними ставят сосуд с водой и зажжённую свечу. И зачитывают им проклятия над их головами; и там, где говорится, что они клянутся, он отвечает, что клянётся, а в тех местах, где следует отвечать „аминь“, они должны сказать „клянусь, аминь“. И по прочтении проклятий следует погасить свечу в воде»⁵⁶. Стоит отметить, что во второй редакции «Обычаев Тортосы» ритуально-уничижительная часть процесса принесения клятвы с зажиганием свечи и последующим её тушением в сосуде с водой была упразднена по религиозным причинам⁵⁷.

Другая статья «Обычаев Тортосы» определяла, что судебные дела с участием иудеев и особенно с принесением ими клятвы следует разбирать в ином сакральном пространстве, а именно в синагоге: «И за исключением тяжб с участием иудеев, в которых, если ими должна быть принесена клятва, она должна совершаться в суде и затем — в синагоге, и свидетельства иудейских свидетелей должны приниматься в синагоге, а всё прочее — в суде»⁵⁸.

Тут же стоит заметить, что мы не видим аналогичных установлений в отношении мусульман, которым в отдельных случаях также требовалось принести клятву в христианском суде. Единственное упоминание о мусульманской клятве присутствует в статье 2.18.11 в редакции «Обычаев Тортосы» 1276 г., которая сообщала о том, что все иноверцы (и иудеи, и мусульмане) должны приносить судебную клятву вне здания суда и не должны наблюдать за процессом принесения клятвы христианами, даже если последние являются ответчиками, а иноверец истцом: «Когда христианин должен совершить клятву по иску, который предъявляет ему иудей, он должен предстать перед везером и горожанами. Иудей

⁵⁶Ibid.: «...Mas si jueu a afer escondiment a xrestian o a ssarayn, juren los jueus, de V sous o de V sous a avayl, sobre la lig de Moysèn; de V sous en amunt juren sobre les maledictions, so és que tenen denant éls I bacín ab aiga e una candela ensesa. E lig-los hom les maledictions sobre lo cap; e là on diu que juren, respon que jura, eanant là on deven respondre “amén”, que an a dir “jura amén”. E les malediccions leztes a a·pagar la candela en l’aiga». P. 214.

⁵⁷Ibid.: «...excepto quod dicitur lbl de bacino aque et de candela accenssa In quo reprobant eam ne Deus in hoc vldeatur tempter». P. 214.

⁵⁸Costums de Tortosa. 7.7.20: «e exceptat plet de jueus que, si sacrament s’i deu fer per éls, deu-se jug iar en la cort e fer a la sinagoga, e pendre testimonis jueus a la sinagoga, e tot l’ als en la cort». P. 366.

же обязан удалиться из суда там до тех пор, пока клятва не будет принесена, поскольку не следует клятву совершать в присутствии иудея, и не должен он [иудей.—прим. А.К.] видеть, как клятва совершается. То же касается и мусульман»⁵⁹.

Позднее обе выше процитированные статьи были исключены из текста «Обычаев Тортосы», поскольку постоянно переносить место проведения судебного заседания церковные иерархи сочли не подобающей практикой, как указано в маргиналии к рукописи А. Как отметил Ф. Дэйлидер, такое соотношение норм для дел смешанного типа в каталонских нормативных текстах XIII в. могло объясняться более сильной религиозной нетерпимостью по отношению к иудейскому, нежели к мусульманскому населению⁶⁰.

Интересен тот факт, что в описании практик совершения клятвы иноверцами крайне мало сведений о судебной клятве мусульманского населения (фактически единственное упоминание в объёмном тексте кодекса, хотя иные формы взаимодействия с мусульманской общиной регламентируются весьма подробно), судя по другим установлениям «Обычаев Тортосы», многочисленной в этом городе, так М.Т. Феррер-Майоль привела данные налоговой переписи 1410 г. о 32 главах сарацинских домохозяйств в Тортосе и Тивеньсе⁶¹. Для более корректного сравнения, к сожалению, невозможно установить точное число иудеев, проживавших в XIII в. в Тортосе, которая наряду с Льейдой имела одно из наиболее крупных городских иудейских сообществ. Из документов королевской курии известно, что после 1148 г. тортосским иудеям были пожалованы территории для строительства 60 домов, что означает, что иудейская община была так же весьма многочисленной⁶².

Это может быть связано сразу с несколькими обстоятельствами: с одной стороны с активной адаптацией мусульманской альхамы Тортосы к нормам королевского права и частыми обращениями в суд, с другой стороны, с тем, что

⁵⁹Costums de Tortosa. 2.18.11: «Conxrestian deu fer sacrament per demanda quejueufa contra él, deu-lo feren la cort devant lo veger, e els ciutadans. Mas lo jueu deu exir defora la cort e estar tro que-l sacrament sia fet, car dementre lo jueu hi és no-l deu fer es (sic), ne el jueu no deu veure fer aquel sacrament. [dem in sarracenis]». P. 130.

⁶⁰Daileader P. La coutume dans un pays aux trois religions: la Catalogne, 1228–1319 // Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale. 2006. Vol. 118, № 255. P. 384.

⁶¹Ferrer Mallol M.T. L'Aljama islámica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana // Recerca. Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre, 2003. Núm. 7. P. 186.

⁶²Curto Homedes A. Topografia del call jueu de Tortosa // Recerca. 1999. Núm. 3. P. 10.

составители данного свода обычного права имели относительно размытое представление о правовых практиках, господствовавших внутри мусульманского общества, пусть и многочисленного.

Стоит также отметить, что в записях обычного права с территории «Старой Каталонии» сведения о судебной клятве иноверцев вообще отсутствовали. Однако указания на особую форму судебной присяги для иудеев сохранились в «Обычаях Тортосы». В примечании издателя интересующего нас правового памятника указано, что это могло быть следствием общего снижения толерантности христианской власти к иноверцам, которое фиксируется во второй редакции «Обычаев Тортосы»⁶³.

3.2.5 Изменение процессуального значения клятвы в XIII в

В XIII в. произошло изменение отношения легистов к клятве как способу доказательства. Наряду с сохранением значения клятвы как самостоятельного способа судебного доказательства, она приобретала и дополнительную функцию обязательного процессуального действия, предшествовавшего, в частности, даче свидетельских показаний.

В то же время для легистов, изначально составлявших текст кодекса, судебная клятва в системе доказательств не занимала главенствующего положения и ко 2-й половине XIII в. уже считалась инструментом довольно архаичным и даже устаревшим, что показывают нормы относительно клятв и присяг христианского населения Тортосы и Барселоны.

Первоначально «Обычаи Тортосы» не предусматривали специального наказания за нарушение клятвы, принесённой в суде, в виду её сакрального характера: *«Никого не следует наказывать за ложную клятву или лжесвидетельство, поскольку за это наказывает Господь, но не люди»*⁶⁴. Первую редакцию этого обычая также сопровождает латинская вставка, сама по себе представляющая интерес. Это изменённая цитата из *Corpus Iuris Civilis*, вероятнее всего, попавшая в текст «Обычаев Тортосы» из текста «Фуэро Валенсии»: *«Пренебрежение религи-*

⁶³Costums de Tortosa. 2.18.11. P. 130.

⁶⁴Ibid. 2.18.9: «Nul hom no és punit per sacramentfals ne per perjuri, car aquela pena a Déu s' esgarda, e no ha hòmens...». P. 129.

озной сутью клятвы будет наказано Богом, поскольку кары за клятвопреступление, свыше, вполне достаточно»⁶⁵. Как показала М. дель Кармен Лázаро Гийамон, отказ власти от наказания за клятвопреступление со ссылкой на последующую Божью кару мог свидетельствовать сближения клятвы и ордалии в процессе трактовки постклассических римских правовых норм⁶⁶.

В то же время во второй редакции данного кодекса приводится уточнение: «Этот обычай не применяется в отношении тех, кто ложно свидетельствовал, и тех, кто приносил клятву перед сеньорией по какому-либо делу, потому что такие должны быть наказаны, если будет доказано, что они лгали при присяге или были лжесвидетелями»⁶⁷. Эта статья «Обычаев Тортосы» не только является внутренне противоречивой, но и в определённом смысле противоречит и нормам 63(67)-й статьи «Барселонских обычаев», которая предполагает телесное либо денежное наказание, а также имущественную компенсацию ущерба со стороны лица, признанного клятвопреступником⁶⁸.

Кроме того, согласно 63 статье «Барселонских обычаев», клятвопреступник не мог «ни свидетельствовать в суде, ни клятву приносить»⁶⁹. Наказания за клятвопреступление, а именно отрубание руки и уплата 100 солидов, имели явно франкское происхождение и не совпадали с нормами «Вестготской правды».

Судебная клятва в каталонском обычном праве XII–XIII вв. служит индикатором глубокого перехода от устной к письменной правовой культуре. Сочетание устного ритуального произнесения с письменной фиксацией в судебных записях отражало переходный характер этого периода. Судебная клятва постепенно теряла свою доказательную функцию, но при этом приобретала новое значение как элемент процедуры, символизирующий переход к более формализованной и письменно-ориентированной правовой культуре.

⁶⁵Furs de València / A cura de Colon G. i Garcia A. Barcelona: Editorial Barcino, 1974. Vol. 2. P. 254–255. «Ius iurandi contempla religio satis Deum habet ultorem nam sufficit pena periurii quam a Deo expectat»

⁶⁶del Carmen Lázaro Guillamón M. El iusiurandum iudicium delatum: entre medio de prueba y ordalía // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno: actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano, 2000. [Madrid]: Servicio de Publicaciones, 2000. P. 410.

⁶⁷Costums de Tortosa. 2.18.9: «...Si a alcunxrestian seràjugiat de fer sagrament, aquel a qui seràjugiat que-l-fassa, pot aver altra persona que siaxrestia que-l-fassa en loch d' él, él present serà, atorgant que sobre la sua ànima lofassa per alcuna cosa que li sia deu». P. 129.

⁶⁸Usatges de Barcelona. Us. 63 (67): «...Et postea non testificetur in placito nec credatur per sacramentum». P. 100–101.

⁶⁹Ibid.: «...Sin autem et periurus inde esse uidetur, aut manum perdat aut centum solidis redimat aut quartam partem facultatum suarum amittat, profuturam in manu illius cuius periurus effectus est...». P. 100–101.

Ни в «Барселонских обычаях», ни в «Обычаях Тортосы» клятва не выступала универсальным или приоритетным средством доказательства: её применение зависело от характера дела, наличия свидетелей и иных доказательств, а также от процессуального выбора сторон. При этом сопоставление двух сводов показало, что в «Барселонских обычаях» клятва была тесно связана с ранними традиционными формами доказательства: ордалиями и судебными поединками и т.д., тогда как в «Обычаях Тортосы» она всё чаще функционирует как элемент процедуры, встроенный в более рационализированную систему свидетельских показаний и письменной фиксации. Эволюция терминологии, связанной с принесением клятвы, отражает это смещение: различие между сакральным актом и процессуальным действием постепенно размывается, а клятва утрачивает статус автономного доказательства, оставаясь значимым перформативом.

Сопоставление норм о клятвах христиан, иудеев и мусульман позволяет сделать вывод о том, что конфессиональные различия оказывали существенное влияние на процессуальные формы, но не разрушали единства судебной системы. Особые ритуалы, ограничения пространства и присутствия сторон, а также вариативность формулы клятвы *more iudaico* свидетельствуют о попытке христианской власти вписать их в общий судебный порядок посредством специально оговорённых процедур. В более широком контексте судебная клятва предстает индикатором переходного состояния каталонского права: от устной, ритуально насыщенной культуры доказательства институционально оформленной судебной практике. Именно эта двойственность — сочетание устного и ритуального характера клятвы с развивающейся процессуальностью права под влиянием рецепции римского права — определило её место клятвы в правовой культуре Каталонии XII–XIII вв. и, по крайней мере частично, может объяснить её постепенную трансформацию из средства доказательства в формализованный элемент судебного процесса.

3.3 Репутация как основание процессуального доверия

Особое место в системе судебного доказательства в Каталонии XII–XIII вв. занимали репутационные способы доказательства — прежде всего, представления, о доброй славе, общественном мнении, «цельной» или «безупречной» репу-

тации лица. В более широком европейском контексте средневековая «слава» (лат. — *fama*) обозначала одновременно и «то, что говорится», и возникающую из этого коллективного говорения репутацию⁷⁰; уже с конца XII в. она все отчетливее превращалась в юридически значимую категорию, связывающую суд, общественное знание и публичную оценку личности. Иначе говоря, в данном случае мы имеем дело с признанной общиной способности быть субъектом права: обвинять, свидетельствовать, клясться, защищать свою честь и доверять своему слову.

3.3.1 Статус, честь и доверие к участнику процесса

В «Барселонских обычаях» термин добрая слава в явном виде, по-видимому, не занимает столь заметного места, как в более поздних юридических памятниках, например, «Обычаях Тортосы». Однако сама идея репутационной допустимости здесь присутствует отчетливо. Так, клятвопреступникам нельзя было выступать в качестве свидетеля, поскольку его репутация уже была небезупречной: *«Если же выяснится, что он повинен в клятвопреступлении <...> В дальнейшем такой человек не вправе ни свидетельствовать на суде, ни приносить судебную клятву»*⁷¹. Запрет клятвопреступникам участвовать в процессуальных действиях показывает, что утраченное доверие к лицу влечет утрату его дееспособности как свидетеля: человек, однажды нарушивший клятву, более не может ни заслуживать веры, ни подкреплять ею свои показания в качестве свидетеля. Тем самым репутация выступает не дополнением к доказательству, а его предварительным условием.

Таким образом, в «Барселонских обычаях» клятва, статус, честь и свидетельская пригодность еще не вполне выделились в строго разграниченные юридические категории. Для этого памятника характерна их тесная связь: возможность свидетельствовать зависела не только от знания фактов, но и от общественной оценки, а клятва подтверждала не только позицию стороны по делу, но и ее нравственную и социальную состоятельность. В условиях, когда письменная фик-

⁷⁰Bowman J.A. Infamy and Proof in Medieval Spain // *Fama: The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe* / ed. Fenster T., Lord Smail D. Cornell University Press, 2019. P. 95; Théry J. “Fama”: Public Opinion as a Legal Category. *Inquisitorial Procedure and the Medieval Revolution in Government (12th–14th centuries)* // *Micrologus*. 2024. Vol. 32. P. 153–193.

⁷¹Usatges de Barcelona. Us. 63 (67): «Sin autem et periurus inde esse uidetur <...> Et postea non testificetur in placito nec credatur per sacramentum». P. 100.

сация прав оставалась неполной и не всегда доступной, добрая слава выполняла важную доказательную функцию, отчасти восполняя недостаток документа. Репутация служила признаком того, что показаниям данного лица можно доверять. Поэтому в «Барселонских обычаях» она удостоверяла не отдельные обстоятельства дела, сколько процессуальную надежность самого участника разбирательства.

В то же время, например, «Обычаи Льеиды» также не выделяли отдельных категорий «доброй» и «дурной славы», ограничиваясь лишь термином «подходящего» по отношению к свидетелям, который можно перевести также как «достойных доверия»: *«Также установлено, что они не вправе ни сами, ни через своих байлов предъявлять нам обвинение или упрек в чем бы то ни было без пригодных (надлежащих) свидетелей»*⁷². Иных упоминаний о доброй или дурной славе в данном кодексе нами найдено не было. По нашему мнению, это не говорит о том, что эта правовая категория отсутствовала в правовой культуре Льеиды, скорее, она просто не была подробно отражена в данном кодексе.

XX статья «Кутюмов Перпиньяна» еще отчетливее показывает, что судопроизводство в этом городе было тесно связано с защитой социальной иерархии его обитателей: если «низкий человек или бакалларий» нанесет оскорбление «доброму человеку Перпиньяна», то любой присутствующий может немедленно одернуть его во время самой ссоры, не причиняя телесного вреда, и сеньор не вправе требовать ничего с того, кто это сделал⁷³. Следовательно, защита общественного порядка здесь частично выводилась за пределы формального суда и возлагалась на самих горожан, поскольку община получает право на непосредственное пресечение поведения, нарушающего признанную статусную иерархию.

Иное, более развитое состояние категории доброй или дурной славы обнаруживают «Обычаи Тортосы». Именно в Тортосе добрая и дурная слава, а также близкая ей «безупречная слава» (старокат. — *d'íntegra fama*), стали заметными процессуальными категориями, которые в каждой редакции упоминаются не менее 20 раз. Такая частота встречаемости данных терминов в «Обычаях Тортосы» свидетельствует о том, что это устойчивая лексика правового отбора. Если для «Барселонских обычаев» можно говорить преимущественно о репутации как

⁷²Costums de Lleida. [5]: «De inculpatione nobis non fatienda. Item, quod non possint per se vel per baiulos suos nos inculpare aut increpare de aliquo absque testibus idoneis». P. 99.

⁷³Les Coutumes de Perpignan. [XX] : «Item, si vilis persona vel bacallator iniuriam fecerit vel dixerit alicui probo homini de Perpinyano, alius circumstans potest eum corripere in ipsa ricxa sine deterioratione illius persone; et quod dominus nichil potest petere ab eo qui eum corripuit». P. 573.

предпосылке доверия, то в Тортосе она уже систематически встроена в судебный механизм: регулирует право на обвинение, применение пытки, статус свидетельства и даже ход розыскного процесса.

3.3.2 Добрая слава и условия участия в судебном процессе

Показательно прежде всего правило о допустимости обвинителя: *«Кто хочет обвинить другого <...> не должен быть преступным человеком, но человеком доброй славы»*⁷⁴ Право на обвинение предполагало еще и социальную пригодность обвинителя. Эта норма показывает, что для обращения в суд необходимо было иметь определённую репутацию внутри городской общины, что означало юридическое признание социального капитала.

Здесь особенно ясно видно, что добрая слава в Тортосе не подменяла возможность обвинения, а лишь открывала к нему доступ. Она делает возможным обвинение, тогда как ее отсутствие блокирует саму инициативу процесса. В таком устройстве правопорядок оказывается глубоко коммуникативным: речь о преступлении не принадлежит никому в отдельности, а должна исходить из «правильного» социального места. Обвинение, произнесенное лицом дурной славы, с самого начала утрачивает часть своей юридической силы, потому что общество не готово признать за таким человеком право говорить от имени справедливости.

Не менее показателен текст о пытке, который определяет социальную принадлежность тех, кто не мог обладать доброй славой: *«Никто, кто пользуется доброй славой, не может и не должен быть подвергнут пытке. Но люди дурной славы и низкие лица — как, например, бастайши⁷⁵, пьяницы, завсегдатаи таверн, рабы, мошенники, игроки, ростовщики на игре <...>, алкавоты⁷⁶ и им подобные,*

⁷⁴Costums de Tortosa. 9.1.3: «Qui accusar vol altre <...> no deu ésser criminós, mas hom de bona fama». P. 408.

⁷⁵**Бастайши** (кат. bastaixos; вероятно, от вульг.-лат. bastaxus < греч. bastázō) — носильщики, профессиональные переносчики тяжестей. См. Bastaix // *diccionari.cat*. URL: <https://www.diccionari.cat/GDLC/bastaix#> (дата обращения: 14.03.2026).

⁷⁶**Алкавот** (кат. alcavot, мн. ч. alcavots; от араб. al-qawwād — «сводник, посредник в любовной связи») — сводник, посредник в внебрачных или иных «незаконных» любовных связях. См. Alcavot // *Diccionari de la llengua catalana*. URL: <https://dlc.iec.cat/Results?EntradaText=alcavot&OperEntrada=0> (дата обращения: 14.03.2026).

— [могут.—А.К.]»⁷⁷. Эта норма чрезвычайно важна, поскольку показывает: репутация действует не только как привилегия доверия, но и как привилегия телесной неприкосновенности. Добрая слава выступала защитой от крайней формы процессуального принуждения, тогда как дурная слава, напротив, превращала тело в допустимый объект насильственного извлечения истины.

Список лиц низкого социального происхождения, приведённый в этой статье «Обычаев Тортосы» также заслуживает внимания. Перед нами не нейтральное перечисление профессий или привычек, в один ряд поставлены низкий трудовой статус, зависимость, пьянство, азартная игра, сексуальная нечистота и мошенничество. Таким образом, воспроизводится моральная иерархия городской общины. Правовая недостоверность здесь возникает на пересечении этического, сословного и поведенческого критериев. Право исходит из представления, что некоторые формы жизни сами по себе делают показания человека «сомнительными». В репутационном доказательстве устанавливается не только истина по делу, но и граница между социально признанным и социально маргинальным.

Еще отчетливее репутационная логика видна в составе норм о свидетелях. Статья «Обычаев Тортосы» 9.25.14 требует, чтобы свидетелями были *«люди безупречной и доброй славы, не враги и не те лица, которых право устраняет из числа свидетелей»*⁷⁸. Далее они должны клясться, что не скажут лжи в том, что обязуются говорить только правду о том, что знают или видели. Здесь особенно существенна двойная фильтрация: с одной стороны, проверяется репутация свидетеля; с другой — его возможная заинтересованность. Но и то и другое относится не к содержанию будущих показаний, а к самому социальному положению говорящего. Право заранее определяет, какие виды связи с общиной делают лицо пригодным к свидетельству, а какие — напротив.

В 9.25.20 тот же принцип получает процедурное развитие: *«Если обвиняемый отрицает предъявленные ему пункты, вестер по решению инквизиторов вызывает свидетелей доброй славы, которые не являются его врагами и вообще не подпадают под подозрение; в присутствии обвиняемого они приносят клятву говорить правду, затем их показания записываются и оглашаются, а обвиняемому или его представителю дается возможность ознакомиться с именами свиде-*

⁷⁷Costums de Tortosa. 9.5.2 : «Negun no pot ne deu ésser posat a turment, que sia de bona fama. Mas hòmens de mala sia de bona fama e que sien vils persones, axí con són bastaix, e bevedors, embriachs, e tavents, o servus, bevedors, hòmens trixadors, jugadors, e prestadors de joc<...> e alcavotes, e altres semblantz». P. 422.

⁷⁸Costums de Tortosa. 9.25.14: «Los testimonis deuen ésser aquels qui sien d'entrega fama e de bona, e no enemichs...». P. 490.

телей и содержанием показаний и защищаться самому либо через других лиц»⁷⁹. Даже в рамках розыскного процесса репутация свидетеля остается основой допустимости его слова. Следовательно, в Тортосе рационализация процесса не устраняет репутационный критерий, а переводит его в более формализованные формы: добрая слава становится частью институциональной процедуры отбора доказательства.

Более поздние сборники обычаев Орты (1296) и Миравета (1319), составители которых придерживались основывались на материалах «Льейды», также активно использовали институт «доброй славы» как одну из гарантий достоверности свидетельских показаний. В «Обычаях Орты» содержится следующая норма: «Пусть рассудительные женщины доброй славы могут свидетельствовать в гражданских делах так же, как мужчины»⁸⁰. Требование, чтобы женщина-свидетельница была «рассудительной» и «доброй славы», следует понимать в контексте общего недоверия средневековой правовой традиции к женскому публичному слову. Под влиянием римско-правовых и канонических представлений женщина мыслилась как существо более «слабое», подверженное внешнему влиянию и потому менее пригодное к участию в публичной судебной сфере⁸¹. Однако это недоверие не исключало женского свидетельства полностью: напротив, в тех делах, где женщины обладали специфическим знанием фактов, их показания признавались допустимыми. На этом фоне норма «Обычаев Орты» выглядит как компромиссная и вместе с тем показательная: женское свидетельство допускается лишь при условии, что оно подкреплено социальной репутацией и способностью к благоразумному суждению. Тем самым право конструирует доверие к женщине-свидетельнице не как к нейтральному носителю факта, а как к лицу, чья процессуальная пригодность должна быть специально удостоверена.

При этом 133 статья «Обычаев Льейды», допускавшая женщин к свидетельству только по делам о происшедшем в женских банях, отражает общее для средневекового права представление о женском слове как ограниченно пригодном для публичного судебного пространства. В «Обычаях Миравета» эта же модель по-

⁷⁹Ibid. 9.25.20: «E los enqueridors ab lo veger present, reeben sa confessió e meten-la en escrit. E si l'encolpat, los capítols contra él posatz, totz o part, negarà, lo veger, per juydels enqueridors, cit los testimonis que sien de bona fama e no sien enemics seus ne d'altrement sopitosos...». P. 493.

⁸⁰Costums d'Orta. [XLII]: «Item, quod mulieres discrete et bone fame possint facere testimonium in causis civilibus prout mares». P. 622.

⁸¹Kelleher M.A. The Measure of Woman: Law and Female Identity in the Crown of Aragon. University of Pennsylvania Press, 2010. P. 26–27.

лучила уточнение: даже в тех случаях, когда женское свидетельство признается возможным — по делам, связанным с баней (ст. 105), — оно могло приниматься лишь от женщин доброй славы⁸². Тем самым право связывает допустимость женского слова не только с его предметной релевантностью, но и с репутационной благонадежностью свидетельницы, укорененной в коллективном знании общины о ее поведении. Особенно наглядно это проявилось в статье 113 о внебрачном ребенке: *«Если женищина, утверждающая отцовство определенного мужчины, известна как состоявшая в связи только с ним, ее присяга влечет обязанность мужчины содержать ребенка; если же за ней закрепилась репутация женищины, вступающей в связь и с другими, ее слова уже недостаточно»*⁸³. Таким образом, в Миравете женские свидетельские показания и женская клятва получали юридическую силу лишь тогда, когда они опирались на добрую славу. Репутация здесь выступала не только нравственной оценкой, но и формой коллективного знания общины.

Категория доброй или дурной славы могла относиться не только к женщинам, так, 104 статья «Обычаев Миравета» гласит: *«Если истец — человек доброй славы, то до суммы в 20 солидов он может доказывать свое требование одним достойным доверия свидетелем либо несколькими свидетелями...»*⁸⁴. Таким образом, слово уважаемого человека в суде получает больше внимания.

Пример «Обычаев Миравета» показателен тем, что репутация здесь выступает не только мерой публичной чести, но и формой коллективного знания общины о повседневном поведении человека. Суд исходит не столько из «внутренней» истины частной жизни, сколько из того, как эта жизнь воспринимается и оценивается окружением. Поэтому в делах о происхождении ребенка, домашнем быте и малозначительных денежных требованиях добрая или дурная слава фактически становится сокращенным видом доказательства: он позволял восполнить недостаток формализованных средств установления факта. В этом отношении «Обычаи Миравета» развивают линию, уже заметную в «Обычаях Льебды», где женское свидетельство допускалось лишь в строго ограниченных случаях, и вместе с тем сближаются с «Обычаями Тортосы», в которых добрая и дурная слава получили отчетливое юридическое выражение. По сравнению же с «Барселонскими

⁸²Constitutiones baiulie Mirabeti. 105: «Femine bone fame recipiantur et peribeant testimonium in facto fumi et balnei; sset in aliquo [alio] caso non valeat earum testimonium». P. 27.

⁸³Ibid. 113: «...Set si dicta mulier fuerit fame vel oppinionis quod ipsa utatur cum illo et cum aliis, ille non cogatur nutrire illam creaturam ». P. 30.

⁸⁴Ibid. 113: «...si aliquis petitor erit bone fame... valeat... probare cum uno teste fidedigno...». P. 28.

обычаями», где репутационный критерий еще не оформлен столь последовательно и проявляется главным образом через ограничения процессуальной дееспособности, в сводах обычного права более позднего периода (2-я пол. XIII– начало XIV в.) эти репутационные категории у превращаются в самостоятельный юридический ресурс, посредством которого суд использует социальную видимость и коллективную память общины для установления истины.

3.3.3 Дурная слава: подозрение, ограничения и восстановление репутации

Противоположная доброй славе – слава дурная в «Обычаях Тортосы» выступает не только бытовая характеристика, но и является чёткой процессуальной категорией, определявшей допустимость и доказательную силу свидетельского слова. Это особенно ясно видно в нормах о свидетелях. Так, статья 4.11.8 «Обычаев Тортосы» устанавливает, что для установления обстоятельств дела достаточно двух или более свидетелей, *«если только они не дурной славы»*⁸⁵. Наряду с этим ту же функцию могут выполнять публичная грамота, завещание или иное письменное распоряжение, подтвержденное двумя или более свидетелями. Дурная слава действовала здесь как отрицательный критерий процессуальной пригодности: свидетель формально мог существовать, но если он обладал дурной славой, то показания его утрачивали должную юридическую ценность, если сам он опорочен в глазах общины.

Тот же принцип закреплялся и в статье 4.11.11: показания с чужих слов не имели силы, а одного свидетеля, даже если он присутствовал при всем происшедшем, было недостаточно для вынесения решения; исключение делается лишь для исков до 50 су, когда допускается показание одного свидетеля, но и в этом случае при обязательном условии, что и сам свидетель, приносящий присягу, являются *«честными и не дурной славы»*⁸⁶. Иначе говоря, репутация свидетельствующего лица здесь встроена в саму структуру судебного разбирательства: она не заменяла собственно доказательство, но служила условием его действительности.

Особенно показательным, что дурная слава в «Обычаях Тортосы» понимается не как абсолютное и неизменное качество человека, а как характеристика, значи-

⁸⁵Costums de Tortosa. 4.11.8: «...ab que no sien de mala fama...». P. 208.

⁸⁶Ibid. 4.11.11: «...honest e no de mala fama. P. 208–209.

мая в конкретный момент. В статье 4.11.18 указано, что свидетели, присутствовавшие при составлении завещаний, грамот, тяжб или иных договоров, должны пользоваться доверием, *«если в то время, когда они давали свидетельство или были вписаны в документ, они не были дурной славы, даже если позднее они сделались бесчестными или «дурной жизни», их прежнее свидетельство сохраняет силу»*⁸⁷. В данном случае право интересует не абстрактная нравственная оценка личности, а ее общественная репутация в конкретный момент процессуально значимого действия. Соответственно, дурная слава — это скорее правовая, а не моральная категория, чётко привязанная ко времени. Этим объясняется и возрастной ценз, закрепленный в статье 4.11.19: *«в уголовных делах допускаются свидетели старше двадцати лет, но лишь при условии, что они не дурной славы»*⁸⁸. Следовательно, способность свидетельствовать по уголовным делам определяется не только возрастом и формальной дееспособностью, но и репутационной полноценностью лица. Суд, таким образом, отбирает не просто тех, кто что-то видел или слышал, а тех, чье слово признается социально достойным доверия.

Однако значение дурной славы в «Обычаях Тортосы» не исчерпывалось индивидуальным уровнем. В рамках розыскного процесса это понятие переносится с отдельного лица на городскую общину в целом. Именно так можно понимать начало статьи 9.25.1, где говорится: *«...Если совершаются деяния против Бога и против справедливости, по землям распространяется дурная слава...»*⁸⁹, то даже при отсутствии прямой вины самих граждан Тортосы по соглашению между горожанами и сеньорией должно быть проведено расследование скрытых преступлений, *«дабы в указанном городе могла быть осуществлена справедливость»*⁹⁰.

В этом контексте «дурная слава» относится уже не к свидетелю, обвинителю или обвиняемому, а к самой Тортосе как политико-правовому субъекту. Нераскрытые злодеяния порождают не только пробел в знании, но и репутационный ущерб: город начинает пользоваться дурной славой в окружающих землях, а значит, компрометируется как пространство, в котором справедливость не действует должным образом. Поэтому *розыскной процесс* вводится здесь не просто как

⁸⁷Costums de Tortosa. 4.11.18: «...si ladones con fan lo testimoni o són escritz <...>no són de mala fama, deven ésser creegutz axí com a bons e a leylals, jasia so que depux se sien fetz infames o de mala vida. P. 210.

⁸⁸Ibid. 4.11.19: «...Mas si són majors de XX ayns conplitz, són e deven ésser reebutz, ah que no sien de mala fama en los criminals pleitz. ab que no sien de mala fama en los criminals pleitz». P. 210.

⁸⁹Ibid. 9.25.1: «...E Jos contra Déu e contra justícia, e se'n seguís mala fama per les terres...» P. 487.

⁹⁰Ibid. 9.25.1: «...per so que justícia pogés ésser seguida en la dita ciutat sobre VIII capítols dejús escritz e nomenatz...». P. 487.

средство выявления скрытого преступления, но и как механизм восстановления коллективной чести города и доверия к его юстиции. Иными словами, в «Обычаях Тортосы» *дурная слава* оказывается двоякой категорией: на индивидуальном уровне она ограничивает процессуальную пригодность лица, а на уровне городской общины становится признаком институционального неблагополучия, требующего официального расследования.

3.3.4 Индивидуальная и коллективная репутация

В рассмотренных каталонских источниках не зафиксировано классической компургации — коллективной клятвы группы лиц, подтверждающих правоту стороны⁹¹. Однако это не означает исчезновения коллективного начала из судебного доказательства. Оно сохраняется в иных формах: в требовании доброй славы обвинителя и свидетелей, в исключении лиц дурной славы, в учете вражды, подозрительности и вообще в опоре суда на знание общины о человеке. Иначе говоря, коллективное подтверждение правоты не исчезает, а переносится из сферы совместной клятвы в сферу свидетельства и репутации.

Поэтому категории доброй и дурной славы следует понимать не как побочный или архаический элемент процессуального права, а как один из его основных механизмов для рассматриваемого нами периода. В условиях, когда документ был доступен не всегда, архаичные формы доказательства (ордалии и судебные поединки) постепенно уходили в прошлое, а следственные формы розыскного процесса только складывались, суд опирался на коллективно признаваемую шкалу доверия: кто вправе обвинять, свидетельствовать, приносить клятву, чье слово заслуживает веры, а чье — нет. Репутация тем самым превращалась в юридический ресурс и форму социальной памяти.

Различие между «Барселонскими обычаями», «Обычаями Льейды» и «Обычаями Тортосы» состоит не в простом противопоставлении «архаичного» и «рационального», а в степени юридической проработанности репутационного критерия. В «Барселонских обычаях» он был связан с моральной и статусной при-

⁹¹Подробнее о практике компургации на материалах другого региона см. Винокурова М.В. Обвинение, оправдание, наказание в обычном праве малых городов средневековой Англии // Новое прошлое / The New Past. 2016. № 3. С. 117–128.

годностью участника процесса. В «Обычаях Льежы» и созданных на их основе «Обычаях Орты» и «Обычаях Миравета добрая и дурная слава уже отчетливо влияли на допустимость свидетельства. В «Обычаях Тортосы» же репутационные категории получили наиболее развитое процессуальное значение, определяя право обвинения, пригодность свидетеля и даже основания для розыскного расследования. Таким образом, в каталонском городском праве XII–XIII вв. истина во многом оставалась социальной истиной: право превращало мнение общины о человеке в дополнительную форму доказательства.

3.4 Свидетельское показание и оценка его достоверности

В системе судебного доказательства допрос и свидетельские показания занимали центральное место, поскольку именно они обеспечивали суд сведениями о спорном факте там, где письменные доказательства отсутствовали, были недостаточны или не считались исчерпывающими. Вместе с тем в каталонском обычном праве XII–XIII вв. свидетельство понималось не как абстрактное сообщение о факте, а как процессуально и социально обусловленное высказывание. Значение имели не только содержание показаний, но и личность свидетеля, обвинителя или обвиняемого: его репутация, возраст, пол⁹², правовой статус, отношение к сторонам. В силу этого нормы о допросе и свидетельских показаниях позволяют проследить, каким образом суд соединял установление факта с оценкой социальной достоверности говорящего.

Сопоставление «Барселонских обычаев», «Обычаев Льежы» и «Обычаев Тортосы» позволяет проследить, как в каталонском праве XII–XIII вв. менялись критерии допустимости и формы допроса как процессуального действия, и сама оценка свидетельского слова в суде.

⁹²Об этом см. §3.5 «Репутационные формы установления истины» настоящего исследования.

3.4.1 Условия допуска к свидетельству

Если исключить клятву, ордалии и судебный поединок, «Барселонские обычаи» позволяют реконструировать достаточно оформленную модель судебного разбирательства, основанную на последовательности процессуальных действий, участии сторон и судей, а также на использовании свидетельских показаний и письменных актов. 21-я статья «Барселонских обычаев» устанавливала сроки вызова в суд в зависимости от статуса участников: *«Судебное заседание должно назначаться магнатам и рыцарям сначала за десять дней, а затем — через каждые восемь дней; крестьянам же оно должно назначаться на четвертый или пятый день»*⁹³. Там же подчеркивается, что судить своих вассалов должен сеньор при своём дворе.

В 24 статье «Барселонских обычаев» сказано, что по обычным делам не должно быть более четырех судебных заседаний; первое отводится для изложения жалоб, второе — для решения, выносимого судьями, избранными обеими сторонами, третье — для его пересмотра, четвертое — для исполнения⁹⁴. Тем самым процесс предстает как поэтапная и формализованная процедура, а не как разовое судебное действие.

Нормы об обвинении подтверждают ту же тенденцию к процессуальной определенности. В статье B7 (90) «Барселонских обычаев» закреплено, что обвинение не должно приниматься в письменной форме и должно исходить от самого обвинителя: *«никакое обвинение не должно приниматься по записи; пусть обвиняет собственным голосом»*⁹⁵. Далее уточняется, что обвинитель должен быть

⁹³Usatges de Barcelona. Us. 21 (24–25): «PLACITVM MANDETVR tam magnatibus quam militibus, primum ad decem dies; deinde de octo in octo mandetur. Ad rusticos namque mandetur placitum in quarto die uel quinto». P. 68.

⁹⁴Ibid. Us. 24 (28): «DE OMNIBVS NAMQVE comunibus causis non plus oportet quam quatuor esse placita: unum in quo sit directum firmatum per pliuos uel per pignora conuenienter sicut opus erit uel necesse, querimoniis ex utrisque partibus auditis; aliud namque in quo sint querimonie dicte et rationate, et iudicia data a iudicibus ex utrisque partibus electis; tercium quoque in quo sint a iudicibus querimonie et iudicia retracta, et, si opus erit uel necesse, iudicia meliorata: postea sint laudata et auctorizata et ad laudamentum iudicis illorum bene assecurata per pignora ut sint facta, et ibi debent crescere pignora ad laudamentum iudicis illorum; quartum namque in quo dominus placiti recuperet pignora, et, illo ea tenente, sint directa facta et iudicia completa, sicut erunt iudicata et ex utrisque partibus auctorizata». P. 70.

⁹⁵Ibid. Us. B7 (90): «Per scripturam nullius accusacio suscipiatur, sed propria uoce accuset, si legitima et condigna accusatoris persona fiat, presente uidelicet eo quem accusare desiderat, quia nullus absens aut accusari potest aut accusare». P. 170.

надлежащим лицом, а обвиняемый — присутствовать при обвинении, поскольку отсутствующий не может ни обвинять, ни быть обвиненным. Тем самым обвинение мыслится не как безличное сообщение о правонарушении, а как личное и публичное процессуальное действие, совершаемое в присутствии другой стороны и потому изначально включенное в пространство суда. В статье B5 (88) говорится: *«Никто не должен одновременно выступать обвинителем, судьей и свидетелем, поскольку всякое судебное разбирательство требует обязательного присутствия четырех лиц...»*⁹⁶. Суд, следовательно, требовал не только выдвижения обвинения, но и строгого разграничения процессуальных ролей. Это означает, что составители «Барселонских обычаев» уже достаточно отчетливо различали функции инициатора процесса, лица, выносящего решение, и лица, сообщающего сведения о факте. Иначе говоря, достоверность обвинения обеспечивалась не столько формальной письменной фиксацией, сколько публичностью заявления, личной ответственностью обвинителя и процессуальным разделением функций, исключавшим смешение интереса, свидетельства и судебной власти.

Наиболее разработанными в «Барселонских обычаях» являются именно положения о свидетелях, и это позволяет особенно ясно увидеть социальную природу средневекового доказательства. Статья B2 (85) предписывала произвести проверку свидетелей по репутационному критерию и отношению к сторонам процесса; а, если же иначе выяснить их пригодность невозможно, *«отделить друг от друга и расспросить поодиночке»*⁹⁷. Здесь важен не только сам приём раздельного допроса, направленный против согласования показаний и действий по предварительному сговору, но и исходная установка на предварительную проверку свидетеля. Суд интересуется не только содержанием будущих показаний, но и то, кто именно говорит, из какой среды он происходит и насколько его слово заслуживает доверия. Поэтому в той же статье говорится, что свидетелей следует выбирать *«из того же пага, а не из другого»*⁹⁸: наиболее ценным признается свидетель, укорененный в той же локальной общине, где произошел спор или правонарушение. С точки зрения антропологии права это означает, что судебная истина мыслится как возникающая внутри социального контекста: знание о факте принадлежит

⁹⁶Ibid. Us. B5 (88): «Nullus unquam presumat accusator simul esse et iudex et testis, quoniam in omni iudicio quatuor persone necesse est semper adesse...». P. 170.

⁹⁷Ibid. Us. B2 (85): «...separentur ab invicem et singulariter inquirantur...». P. 170.

⁹⁸Ibid.: «...separentur ab invicem et singulariter inquirantur...». P. 170.

тем, кто включен в пространство соседства, повседневного наблюдения и коллективной памяти⁹⁹.

3.4.2 Число свидетелей и достаточность свидетельских показаний

Эта же логика продолжается в статье ВЗ (86), где устанавливается, что больше доверия следует оказывать «более почтенным свидетелям, чем низшим»¹⁰⁰, а показание одного лица, даже если его персона кажется «пригодной», не должно приниматься само по себе¹⁰¹. Это обстоятельство показывает нам, что уже составители «Барселонских обычаев» стремились ограничить репутационные формы судебного доказательства в пользу более рациональных и способствующих выяснению реальных обстоятельств дела. В статье ВЗ (87) закрепила в общем виде правило, относительно числа свидетелей: «двух или трех пригодных свидетелей достаточно для доказательства всех дел»¹⁰², тогда как единичное свидетельство отвергается. Следовательно, свидетельство в барселонском праве строится на сочетании двух критериев: множественности и социальной квалификации свидетелей. Суд не удовлетворяется индивидуальным знанием факта, даже если оно исходит от лица высокого статуса; он требует, чтобы истина была подтверждена несколькими социально приемлемыми голосами. Тем самым правовой порядок опирается на коллективно удостоверенную достоверность, а не на изолированное заявление частного лица. Здесь обнаруживается прямая связь с репутационными формами доказательства: *idoneus testis* — это не просто очевидец, а человек, уже признанный общиной достойным доверия.

Особенно показательна статья В6 (89), исключая из числа свидетелей и обвинителей тех, кто «позавчера или третьего дня был врагом стороны, чтобы они не стремились вредить в гневе или мстить за обиду; следовательно, для

⁹⁹Подробнее о проблематике памяти в праве см. Клэнчи М. Воспоминания о прошлом и старый добрый закон // *Vox medii aevi* / под ред. Горбун Г. С.; пер. Горбун Г. С. 2015. № 2–3 (13–14). С. 115.

¹⁰⁰Usatges de Barcelona. Us. B2 (86): «...honestioribus magis quam villioribus testibus fides potius admittatur...». P. 170.

¹⁰¹Ibid. Us. B3 (87): «...unius autem testimonium <...> nullatenus audiendum». P. 170.

¹⁰²Ibid. Us. B3 (86): «...duo vel tres idonei testes ad omnia probanda negocia sufficiunt». P. 170.

суда необходима их неоскорбленная и неподозрительная расположенность»¹⁰³. Далее та же статья добавляет, что не считаются вполне пригодными и те свидетели, которым можно приказать стать свидетелями¹⁰⁴. Эти положения позволяют увидеть, что в «Барселонских обычаях» свидетель определяется, прежде всего, через его социальные отношения. Для оценки его слова значимы не только статус и почтенность, но и отсутствие зависимости, вражды и внешнего принуждения. Иначе говоря, правовая ценность свидетельского показания производна от положения человека внутри сети социальных связей. Свидетель здесь не нейтральный носитель информации, а участник общины, чья речь становится доказательством лишь при условии, что она свободна от подозрительных аффектов, от мести, подчинения и локальной недобросовестности. Именно поэтому нормы о свидетелях в «Барселонских обычаях» тесно примыкают к репутационным формам установления истины: почтенность, местная укорененность, отсутствие вражды и независимость образуют ту социальную основу, без которой само сообщение о факте не является полноценным доказательством.

В «Обычаях Льеиды», оказавших заметное влияние на последующую правовую традицию Новой Каталонии, еще не представлена столь разработанная регламентация розыскного судебного процесса, как в более поздних памятниках (например, «Обычаях Тортосы»), однако нормы о доказательствах и свидетельствовании уже являлись более строгими. Так, статья 131 устанавливает: «*Погашение долга, удостоверенного публичным документом, доказывается двумя достаточными свидетелями*»¹⁰⁵. Норма исходила из принципа: кто утверждает факт, тот и должен его доказать. Неудача в доказательстве не давала стороне права переложить эту обязанность на противника в рамках того или иного спора.

Этой же логике соответствует и 133 статья, являющая отсылкой одной из норм «Вестготской правды»¹⁰⁶: «*Свидетели не могут быть принуждены к даче показаний, кроме тех случаев, когда они сами обещали подтвердить обстоятель-*

¹⁰³Ibid. Us. B6 (89): «Accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant, ne lesi se ulcisci uelint; inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est et non suspectus...». P. 170.

¹⁰⁴Ibid. : «...Idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest ut testes fiant». P. 170.

¹⁰⁵Costumbres de Lleida. [131]: «...Probatur solucio crediti publici instrumenti per duos testes sufficientes...». P. 137.

¹⁰⁶LV. II.4.2: «...quia testes sine sacramento testimonium peribere non possunt» («...поскольку свидетели не могут свидетельствовать без клятвы»). P. 95; Подробнее о рецепции этой нормы в каталонском праве («Обычаи Тарреги», «Обычаи Балагера», «Обычаи Пералады») см. Font Rius J.M. Costumbres de Tàrraga // Anuario de Historia del Derecho Español. 1953. № 23. P. 441.

ство, либо прямо названы в документах, либо специально выбраны свидетелями; тогда они обязаны либо свидетельствовать, либо поклясться в том, что им ничего не известно»¹⁰⁷. Особенно важно и заключительное положение статьи: если свидетель не мог подтвердить обстоятельства, он был обязан не просто уклониться от участия, а официально поклясться, что ничего не знает. Это означает, что даже отказ от содержательного свидетельства должен был быть введен в процессуальную форму и получить юридическое выражение.

Наконец, 134 статья устанавливала, что для любого документа достаточно двух свидетелей, но в то же время любой документ может быть объявлен подозрительным, и такому возражению должно быть уделено внимание¹⁰⁸. Письменный акт в «Обычаях Льеиды» еще не воспринимался как безусловно достаточное и само по себе решающее доказательство. Его доказательная сила зависела как от подтверждения со стороны свидетелей, так и от возможности процессуального оспаривания, а значит, окончательное значение документа определялось не только его письменной формой, но и его местом в общем ходе судебного разбирательства.

Таким образом, «Обычаи Льеиды» фиксируют уже достаточно строгую иерархию видов доказательств, в которой свидетельские показания, документ и процессуальная обязанность сторон подчинены более строгим правилам, чем в ранних каталонских памятниках. Вместе с тем в «Обычаях Льеиды» ни свидетельство, ни письменный акт еще не обладали полной автономией: их доказательная сила зависела от соблюдения процессуальной формы, от возможности оспаривания и от включенности в общий порядок судебного разбирательства. В этом отношении «Обычаи Льеиды» занимают промежуточное положение между более ранней, менее расчлененной моделью процесса и позднейшими, более развитыми формами розыскного судопроизводства

¹⁰⁷Costumbres de Lleida. [133]: «Non coguntur testes nisi se promiserint probaturos, vel nisi in cartis scripti inveniantur, vel nisi eligantur ut sint testes, et tunc coguntur vel iurabunt se nichil scire». P. 137–138.

¹⁰⁸Ibid. [133]: «In quolibet instrumento sufficiunt duo testes et in qualibet re vel causa. Suspectum potest quis dicere quodlibet instrumentum etiam sine inscripcione non abolitum, vel deletum, et est ei fides facienda». P. 138.

3.4.3 Личное знание и разрешение противоречий между свидетелями

В «Обычаях Тортосы» мы также можем зафиксировать эту тенденцию. Так, согласно статье 4.11.8: *«Для доказательства в любом деле достаточно двух или более свидетелей, при условии, что они не пользуются дурной славой, либо публичного документа, либо завещания, либо иного последнего волеизъявления, удостоверенного двумя или более свидетелями»*¹⁰⁹, что явно указывает на условное равенство письменного документа и свидетельских показаний в так называемой иерархии средств доказательства. Заметно, что ко 2-й половине XIII в. надлежащим образом оформленный документ упрочил свои позиции в иерархии доказательств и стал весомой альтернативой такому способу доказательства, как клятва.

Одновременно «Обычаи Тортосы» запрещали свидетельство «с чужих слов» без личного подтверждения: *«...всегда следует иметь в виду, что свидетельство с чужих слов не имеет доказательной силы...»*¹¹⁰. Такой запрет стал важным маркером смены культуры доказательства: внимание сместилось не только к количеству свидетелей, но и к качеству знания, получаемого в ходе их расспроса. Лишь непосредственные показания, подкрепленные торжественной клятвой, обрели полную юридическую силу.

Что касается процессуальных норм, зафиксированных в поздних сводах обычного права, таких, как «Обычаях Орты» или «Обычаи Миравета», то их составители предпочитали практически полностью ориентироваться на выше обозначенную модель. Рассмотрим несколько примеров из «Обычаев Орты»:

- норма о достаточности двоих свидетелей для полного доказательства (LX статья)¹¹¹;
- норма о возможности *presumpcio veritatis* (LXI статья)¹¹².

¹⁰⁹Costums de Tortosa. 4.11.8: «E totes coses a provar basten II testimonis o plus, ab que no sien de mala fama, o carta pública, o testament, o tota altra darrera voluntat, en què aja II testimonis o plus». P. 208.

¹¹⁰Ibid. 4.11.11: «...asò tota ora entés que testimoni d 'oyda ren no val...». P. 208.

¹¹¹Costumbres de Orta. [LX]: «Duo testes legitimi sufficiant in qualibet re vel causa». P. 622.

¹¹²**Presumpcio veritatis** — презумпция истинности; неполное доказательство, которое делало для суда позицию той или иной стороны более вероятной, но требовало дополнительного подтверждения (см. Baldwin J.W. The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals // Speculum. 1961. Vol. 4 (36). P. 616). Стоит также отметить, что «Обычаи Орты» предложили более чёткое разграничение полного и неполного доказательства в зависимости от предварительного заявления сторон: Costumbres de Orta. [LXI]: «Item, quod unus testis productus in presumpcionem veritatis sufficiat usque ad sumam centum solidos cum sacramento principalis, sit quod probans nisi dixerit tempore quo dicit se probatorum quod probabit in presumpcione veritatis

Однако, ряд статей «Обычаев Орты» существенно отличались от аналогичных в «Обычаях Льейды»¹¹³, это утверждение касается прежде всего статьи LXII о возможности женщин свидетельствовать в гражданских делах в то время, как «Обычаи Льейды» напрямую запрещали женское свидетельство практически полностью¹¹⁴.

В «Обычаях Миравета» порядок доказательства строился на нескольких уже знакомых нам принципах. Так, статья 107 гласит: *«в любом документе достаточно двух свидетелей, равно как и по любому делу»*¹¹⁵. Тем самым составители этого свода следовали той же модели, что и составители «Обычаев Льейды»: показания одного свидетеля сами по себе обычно не считались достаточными. Вместе с тем 106 статья показывала, что свидетельство понималось не только как право, но и как обязанность: *«свидетель, который будет вызван для дачи показаний, должен быть принужден дать показание, с возмещением ему издержек и трудов»*¹¹⁶. Это значит, что установление истины в суде уже зависело не только от частной инициативы сторон, но и от обязанности членов общины участвовать в правосудии. Несмотря на то, что данная статья не была основана на нормах из «Обычаев Льейды» и носила оригинальный характер, в целом судебное доказательство и в этом кодексе сочетало в себе процессуальную определенность, репутацию участников и контролируемое использование свидетельских показаний.

3.4.4 Вызов, принуждение и допрос свидетеля

Социально-юридические условия допроса также были жестко определены в сводах местного обычного права. Так, согласно «Обычаям Тарреги» допрос мог проводить лишь специально уполномоченными чиновниками, а именно вегером, кастеляны могли выступать инициаторами процесса розыскного типа лишь в ис-

videatur se strinxisse probare in plenam probationem, et si unus testes hoc casum probaret, pro eo non obtineat nisi delato ei sacramento ubi modica quantitas petetur iudicanti videretur aliud faciendum ». P. 622.

¹¹³Ibid. [LXI]: «Mulieres discrete et bone fame possint facere testimonium in causis civilibus prout mares ». P. 622.

¹¹⁴Подробнее об этих нормах в контексте репутационного критерия см. §3.3 настоящего исследования.

¹¹⁵Constituciones baiulie Mirabeti. 107: «In quocumque instrumento sufficiunt duo testes vel in qualibet re ». P. 28.

¹¹⁶Ibid. 106: «Testis qui nominatus fuerit in testimonium [cogatur facere testimonium] satisfaciendo illi testi in suis laboribus ». P. 28.

ключительных случаях: *«Кастеляны и их байлы не вправе производить расследование по уголовному делу, если только преступление не было совершено в их присутствии. В таком случае они должны принять поручительство от лица, подавшего жалобу; если же после этого жалобщик захочет отказаться от обвинения, сеньор может по собственной должности продолжить расследование преступления»*¹¹⁷. Эта норма показывает, что право стремилось ограничить возможность произвольного начала расследования со стороны местных властей и поставить допрос в рамки четко распределенной юрисдикции. Вместе с тем она фиксирует важный сдвиг от частно-обвинительной логики к служебному преследованию: даже если жалобщик отказывался от обвинения, само дело не прекращалось автоматически, поскольку сеньор сохранял возможность продолжить его самостоятельно. Тем самым допрос и расследование в Тарреге уже мыслились не только как средство защиты частного интереса потерпевшего, но и как инструмент поддержания публичного порядка.

Исследование регламента допроса в каталонских источниках середины – 2-й пол. XIII в. показывает переход к инквизиционной процедуре сбора доказательств: ключевую роль начинают играть, сбор улики, письменные документы и опрос свидетелей. Так, например, «Кутюмы Перпиньяна» показывают, что судопроизводство строилось на сочетании нескольких принципов: сравнительно высокой доказательной силы письменного акта, довольно четкой фиксации процессуальной позиции сторон и коллегиального контроля над судебными решениями. Так, в статье LXVII говорилось, что если в ходе процесса по промежуточному решению (*interlocutoria*) испрашивается его «улучшение» или пересмотр (*melioramentum*), то суд может в тот же или в другой день подтвердить либо отменить это решение, но лишь после нового совещания с *«другим пригодным советом добрых людей, а не того, кто вынес это решение»*¹¹⁸. Иначе говоря, промежуточное судебное постановление не считалось окончательно закрытым для пересмотра, однако, такой пересмотр должен был осуществляться не единолично и не тем же составом советников, а с привлечением иных компетентных лиц. Это позволя-

¹¹⁷Consuetudines ville Tarege. [3]: «Castlani nec illorum baiuli non faciant inquisitionem in aliqua causa criminali nisi in eorum presencia crimen fuerit comisum et tunc accipiant fideiussorem ab illo a quo querimonia facta fuerit et fideiussione recepta si querelator ab accusatione voluerit desistere, dominus ex officio suo possit de maleficio inquirere». P. 437.

¹¹⁸Les Coutumes de Perpignan. [LXVII] : «...curia <...> confirmare vel infirmare interlocutoriam <...> dum per alium ydoneum faciat consilio proborum hominum, non illius qui illam protulit». P. 585–586.

ет увидеть в судебной процедуре стремление не только к оперативности, но пусть и к формальной беспристрастности.

По королевская привилегия «Знатные мужи Барселоны постановили...», розыскной процесс уже являлся довольно строго ограниченной процедурой. Прежде всего, в тексте прямо установлено, что вегеры и другие королевские должностные лица не должны проводить против граждан Барселоны ни общего, ни специального расследования, кроме случаев уголовного преступления. Более того, такое расследование должно вестись, согласно 100 статье, «с одним знатоком права и двумя добрыми людьми»¹¹⁹, то есть с участием не только профессионального юриста, но и представителей городской общины. Эта же линия прослеживается и в следующей норме: вегеры и байлы не могли поручать судебные дела или расследования лицам, «которые не являются юристами»¹²⁰. Следовательно, барселонская модель розыскного процесса сочетала два принципа: с одной стороны, профессионализацию процедуры, с другой — ее включенность в городской правовой порядок через участие знати, байлов и вегеров.

Мы видим, что розыскной тип процесса процесс применялся исключительно по отношению к уголовным преступлениям и был поставлен под контроль юридически компетентных лиц и вместе с тем ограничивался рядом процедурных гарантий, прежде всего в вопросах расследования против горожан и принуждения к свидетельству.

3.5 Письменный акт как судебное доказательство

Письменные акты занимали в каталонском судебном разбирательстве XII–XIII вв. неодинаковое положение. Одни из них составлялись до возникновения конфликта и впоследствии использовались для подтверждения приобретения имущества, существования обязательства или содержания последней воли; другие возникали непосредственно в ходе тяжбы либо закрепляли её результат. При этом доказательная сила документа определялась не только его содержанием и письменной формой, но также способом удостоверения, участием свидетелей,

¹¹⁹Recognoverunt proceres. [C]: «...cum uni iurisperito et duobus probis hominibus...». P. 610.

¹²⁰Ibid. [CIV]: «...quod vicarii vel baiuli non possint comitere iudicia vel inquisitiones aliquibus qui non sint iurisperiti...». P. 611.

происхождением из признанной канцелярии и возможностью проверить обстоятельства его составления.

Задача настоящего параграфа состоит в том, чтобы установить основные функции письменных актов при разрешении тяжб и определить условия, при которых они могли подтверждать право или обстоятельства дела. Для этого сначала будут рассмотрены виды документов и их место в развитии конфликта, затем — соотношение письменного акта со свидетельским показанием и значение публичного удостоверения. Наконец, необходимо проследить порядок предъявления и оспаривания документов, а также способы сохранения подтверждённого ими права при утрате первоначальной грамоты или возобновлении уже разрешённого спора.

3.5.1 Виды письменных актов и их функции в тяжбе

Письменные акты, упоминаемые в каталонских правовых памятниках XII–XIII вв., не образовывали единой категории. Они различались по содержанию, способу удостоверения и обстоятельствам составления, а главное — по той функции, которую могли выполнять в рамках потенциальной тяжбы. Одни документы появлялись до конфликта и позднее предъявлялись как основание имущественного или обязательственного требования. Другие создавались уже в ходе разбирательства: фиксировали жалобу, показания сторон и свидетелей либо принятое решение. Наконец, отдельную группу составляли грамоты, которыми закреплялись примирение, признание права противной стороны или окончательный отказ от притязаний. Поэтому письменный акт следует рассматривать с учётом его назначения и обстоятельств составления.

В «Барселонских обычаях» письменные акты выступали основанием ранее приобретённого права. Так, согласно статье 54(57), рыцарь, требовавший передачи феода, которым он в тот момент не владел, должен был подтвердить, что получил его от сеньора, «свидетелями или грамотами»¹²¹. В данном случае источник не определял вид предъявляемого документа, обозначая его общим словом «грамоты» (лат. — *scripturae*; кат. — *escriptures*). Их функция, однако, очерчена до-

¹²¹Usatges de Barcelona. Us. 54(57): «Illos autem quos non tenuerint et clamauerint, aut probent per testes uel per scripturas eos a senioribus eorum adquisisse, aut dimittant eos». P. 90–91.

статочно ясно: письменный акт подтверждал совершённую ранее передачу феода и тем самым служил основанием заявленного требования.

Более определённо разновидности письменных актов названы в статье СЗ (148) того же памятника. В тяжбе могла быть предъявлена «завещательная грамота или надлежащим образом скреплённая грамота относительно предмета спора»¹²². Здесь письменный акт выполнял уже две возможные функции. Завещание подтверждало распоряжение имуществом на случай смерти, тогда как содержание «скреплённой грамоты» могло относиться и к иному правовому действию, ставшему основанием спора. Противная сторона, в свою очередь, могла противопоставить предъявленному акту другие надлежащим образом удостоверенные письменные документы (лат. — *firmae scripturae*). Таким образом, «Барселонские обычаи» предусматривали использование грамот для подтверждения различных имущественных прав, в том числе возникших из завещательного распоряжения; такие документы могли служить основанием требования или возражения.

В «Обычаях Льеиды» письменные акты упоминались преимущественно в связи с обязательствами и распоряжением имуществом. Наиболее ясно выделялся публичный акт о долге (лат. — *publicum crediti instrumentum*), подтверждавший возникновение и содержание обязательства. Наряду с ним текст предполагает существование письменного подтверждения произведённой выплаты, а также грамот, оформлявших передачу земли в держание. Письменный акт, таким образом, мог удостоверить не только возникновение права или обязанности, но и их последующее изменение или прекращение. Особенно показательно, что источник разграничивал сам долг, закреплённый в публичном акте, и факт его погашения: «Погашение долга, удостоверенного публичным актом, доказывается двумя достаточными свидетелями»¹²³. В этой норме акт подтверждал существование обязательства, тогда как его исполнение представляло собой отдельное обстоятельство, требовавшее самостоятельного удостоверения.

В памятниках, созданных на основе «Обычаев Льеиды», указания на подобные документы получали более конкретное содержание. Согласно 11 статье «Обычаев Тарреги», при продаже, отчуждении или иной передаче имущества, которым держатель владел на праве эмпитевзиса, он должен был выплатить сеньо-

¹²²Ibid. СЗ (148): «...testamentum vel carta firmata de aliqua contencione...». P. 171.

¹²³Costums de Lleida. [131] // Villanueva J. Viage literario á las iglesias de España. T. XVI: Viage á Lérida. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851. Apéndice: «Probatur solucio crediti publici instrumenti per duos testes sufficientes...». P. 187.

ру пятидесятую часть цены, а сеньор — подтвердить составленную грамоту¹²⁴. После уплаты сеньору причитавшейся ему доли он должен был подтвердить соответствующий акт. Такая грамота закрепляла одновременно отчуждение имущества и согласие лица, за которым сохранялись сеньориальные права. Источник не описывал её непосредственного предъявления в тяжбе, однако соблюдение письменной формы и подтверждение сеньором создавали основание для последующей защиты приобретённого права.

В «Обычаях Орты» письменные акты выступали прежде всего основанием коллективных прав и имущественных обязанностей жителей. Несколько статей отсылали к ранее пожалованным грамотам, закреплявшим права общины на дороги, улицы, площади, пастбища, воды и проведение рынка. Такие документы не только свидетельствовали о предшествовавшем пожаловании, но и определяли объём прав, признаваемых за жителями в конце XIII в. Так, право пользоваться дорогами, улицами и площадями сохранялось «*в соответствии с актами, пожалованными им братьями Храма*»¹²⁵. Сходным образом место и день проведения городского торга определялись ранее составленными по этому поводу грамотами.

Отдельно «Обычаи Орты» упоминали письменный акт, определявший обязанности должника перед орденом тамплиеров. Если должник или поручитель не производил выплату в установленный срок, комендатор либо байл должен был взыскать долг и причитавшуюся ордену треть «*в соответствии с тем, что содержится в акте, составленном для жителей братьями Храма*»¹²⁶. В этом случае документ устанавливал размер и порядок исполнения обязательства и служил основанием действий сеньориальной администрации.

Более поздние «Обычаи Миравета» не содержали развёрнутого перечня разновидностей документов, но сохраняли общее обозначение письменного ак-

¹²⁴Consuetudines ville Tarege. [11]: «Emphiteota si vendiderit, alienaverit vel ad aliquem transtulerit rem quam pro domino teneat, donet quinquagesimam partem precii domino pro quo rem tenuerit et firmet cartam dominus nisi amplius vel paucis ex conventionem inhita inter partes statutum fuerit, exceptis tamen hiis qui pro nobis tenuerint». P. 439.

¹²⁵Costumbres de Orta. [XIII]: «Item, quod dicti homines habeant vias, vicos et plateas in Orta et aliis locis termini de Orta, et inde possint ire, redire et manere libere et spaciose, prout in instrumentis concessis eis a fratribus Templi continetur. Item, quod mercatum ville de Orta non mutetur de loco et die, prout in instrumentis factis super dicto mercato eisdem hominibus continetur». P. 619

¹²⁶Ibid. [VII]: «...comendator vel bajulus compellat solvere debitorem illud debitum et tercium Templi, prout in instrumento a fratribus Templi super hoc eis facto continetur». P. 618.

та (лат. — *instrumentum*)¹²⁷. Их значение для настоящего сюжета состоит прежде всего в том, что они воспроизводили представление о письменном документе как об акте, который должен был быть удостоверен свидетелями. Поскольку этот памятник относится уже к началу XIV в., его следует использовать не как основной источник для рассматриваемого периода, а как позднее свидетельство устойчивости норм, восходивших к «Обычаям Льежиды».

В «Обычаях Тортосы» перечень письменных актов, способных иметь значение при разрешении тяжбы, получил более отчётливое выражение. В статье 4.11.8 наряду со свидетельскими показаниями названы публичная грамота, завещание и иное последнее волеизъявление: «*Для доказательства любых обстоятельств достаточно двух или более свидетелей, при условии, что они не пользуются дурной славой, либо публичной грамоты, либо завещания, либо иного последнего волеизъявления, при котором присутствовали два или более свидетеля*»¹²⁸.

Перечисление позволяет различить три разновидности письменного удостоверения. Публичная грамота (кат. — *carta pública*) могла относиться к имущественному или обязательственному действию и обладала особым значением благодаря порядку своего составления. Завещание (кат. — *testament*) представляло собой отдельный оформленный акт. Наконец, иное последнее волеизъявление (кат. — *tota altra darrera voluntat*) могло первоначально существовать в устной форме, но приобретало устойчивое правовое значение после его записи и подтверждения свидетелями. Таким образом, «Обычаи Тортосы» учитывали не только готовые письменные документы, но и случаи последующего письменного удостоверения ранее произнесённой последней воли.

В «Кутюмах Перпиньяна» особое положение занимал публичный акт, составленный в городской канцелярии. Согласно статье LXII, лицо, требовавшее выплаты денег на основании такого документа, не обязано было подробно излагать основание своего требования: достаточно было предъявить «*публичный акт, составленный в писчей канцелярии Перпиньяна*»¹²⁹. Письменный акт здесь влиял на форму заявления требования, освобождая истца от необходимости подробно воспроизводить обстоятельства его возникновения.

¹²⁷Constituciones baiulie Mirabeti. 107: «In quocumque instrumento sufficiunt duo testes vel in qualibet re». P. 28.

¹²⁸Costums de Tortosa. 4.11.8: «E totes coses a provar basten II testimonis o plus, ab que no sien de mala fama, o carta pública, o testament, o tota altra darrera voluntat, en què aja II testimonis o plus». P. 208.

¹²⁹Les Coutumes de Perpignan. [LXII]: «...cum instrumento publico facto in scribania Perpinyani». P. 32.

Дополнить перечень категорий документов, связанных с имущественными отношениями, позволяет королевская привилегия «Знатные мужи Барселоны постановили...» (Recognoverunt proceres). В статье LVI приводилась формула брачной грамоты, в которой одной суммой закреплялись приданое женщины и предоставляемое мужем приращение к нему: *«Когда грамота составляется в следующих словах: “Я, такой-то, даю тебе, такой-то, моей жене, такую-то сумму в качестве твоего приданого и приращения к нему”, следует понимать, что одна треть этой суммы является дарением по случаю брака»*¹³⁰. Таким образом, статья не только приводила образец составления брачной грамоты, но и устанавливала порядок толкования указанной в ней совокупной суммы: две трети приходились на приданое, а одна треть представляла собой дар мужа по случаю брака. Такая грамота могла подтверждать размер имущественных требований женщины к имуществу мужа, хотя сама статья регулировала прежде всего содержание и толкование акта, а не порядок его предъявления в суде.». Такая грамота могла служить основанием имущественных требований жены или вдовы, хотя приведённая статья регулировала прежде всего её составление, а не порядок предъявления в суде.

Нормативные памятники, следовательно, позволяют выделить несколько основных групп письменных актов, которые могли приобрести значение при возникновении тяжбы. К ним относились:

- грамоты, подтверждавшие передачу имущества или феода;
- документы о возникновении, исполнении или прекращении обязательств;
- завещания и записи иной последней воли;
- брачные грамоты, закреплявшие приданое и брачный дар;
- публичные документы городских канцелярий;
- наконец, грамоты о пожаловании, подтверждавшие коллективные права общины. Однако сам факт упоминания документа в нормативном тексте ещё не означает, что источник описывает его непосредственное предъявление суду. В одних случаях прямо зафиксировано использование акта в тяжбе, в других письменная форма лишь создавала основание права, которое потенциально могло нуждаться в защите.

¹³⁰Recognoverunt proceres. [LVI]: «Item, quando instrumentum dotarium fit in hec verba: “Ego, talis, dono tibi tali uxori mee, tantum pro dote tua et sponsalicio”, quod intelligatur tertia pars ipsius quantitatis esse donatio propter nuptias→Encara con la carta de l’espoali se ffa en estes paraules: “Jo aytal do a tu aytal, muller mia, aytant per ton exovar e per ton espoali”. Que la terça part d’aquella cantitat es entesa que es creix». P. 601.

Актный материал позволяет точнее установить функции этих документов. Особенно ясно письменный акт как основание требования представлен в грамоте 1017 г. о споре между монастырём Сан-Кугат и вегером Сунифредом де Руби. Во время разбирательства аббат Гитард предъявил два уже существовавших документа: грамоту о продаже спорных аллодов его предшественнику и грамоту об их дарении монастырю. В тексте отмечено, что аббат «*предъявил составленные грамоты: одну о продаже <...>, а другую о дарении*»¹³¹, благодаря которым суд установил принадлежность спорного имущества монастырю. Грамоты о продаже и дарении были составлены до возникновения тяжбы, но в суде получили новую функцию — стали основанием заявленного права.

Сходное сочетание нескольких письменных оснований обнаруживалось и в споре 1156/1157 г. о замке Гаварра. Виконт Жерал де Кабрера признавал, что его дед передал замок церкви посредством дарственной грамоты, а позднее вновь распорядился им в пользу той же церкви в своём завещании: замок был подарен «*посредством дарственной грамоты*», а затем оставлен церкви по завещанию¹³². Здесь дарственная грамота и завещание образовывали последовательную цепь письменных оснований, подтверждавших право церкви.

Наряду с документами, составленными до начала конфликта, в актовом корпусе представлены тексты, возникавшие непосредственно в ходе разбирательства. Одним из наиболее характерных видов были перечни жалоб и притязаний (лат. — *querimoniae*). Составители корпуса XII в. определили их как неофициальные памятные записи, обычно не имевшие даты и подписей. Они конкретизировали обвинения, предъявляемые перед судьями или арбитрами, и могли служить основой последующих переговоров с противной стороной. Таким образом, *querimonia* не подтверждала ранее приобретённое право сама по себе, а письменно оформляла позицию стороны и вводила отдельные претензии в пространство судебного или арбитражного разбирательства.

В ходе тяжбы также могли составляться записи свидетельских показаний, судебные решения, акты осмотра спорных владений и обязательства сторон подчиниться будущему решению. Эти документы не существовали до конфликта и не являлись первоначальным основанием требования. Их функция состояла в пись-

¹³¹Justícia i resolució... 2018. Doc. 174: «...protulit iam dictus abbas scripturas confectas; unam venditionis <...> et alteram donationis». P. 336.

¹³²Justícia i resolució ... 2024. Doc. 328: «...per scripturam donationis et postea illud eidem ecclesie in testamento suo dimisit...». P. 375.

менном закреплении отдельных процессуальных действий и сведений, полученных в ходе разбирательства.

Наконец, особую группу составляли акты, которыми оформлялось завершение конфликта. В корпусах IX–XII вв. они обозначались как признание, отказ от права, окончательное прекращение притязаний или примирение (лат. — *recognitio, evacuatio, definitio, pacificatio*). Составители корпуса отмечают, что подобные грамоты нередко представляли собой документы об исполнении решения: сторона отказывалась от спорного права либо признавала его за противником, а письменный акт закреплял достигнутый результат. С первой трети XI в. к более ранним формулам отказа и признания всё чаще присоединялось указание на примирение (лат. — *pacificatio*).

Показательна грамота от 28 февраля 1157 г., в которой Беренгер де Англес отказался в пользу Жиронской епископальной кафедры, представленной епископом Беренгером де Льерсом и его преемниками, от поборов и иных притязаний в отношении церквей Святого Христофора в Лес-Планес, Святой Марии в Лез-Энсиес, Святого Ацискла в Кольторте и Святого Викентия в Камосе. Он заявлял, что «окончательно отказывается, освобождает и всеми способами оставляет»¹³³ прежние притязания, а сам акт был назван «грамотой об окончательном отказе»¹³⁴.

Наряду с документами, составленными до возникновения конфликта, в актовом корпусе представлены тексты, фиксировавшие позицию стороны уже после начала спора — на подготовительной стадии или непосредственно в ходе его разрешения. К ним относились перечни жалоб и притязаний (лат. — *querimoniae*). Составители издания корпуса документов XII в. характеризуют их как неофициальные памятные записи, обычно не имевшие даты и подписей, которые конкретизировали обвинения перед судом, чаще всего арбитражным, и могли использоваться при переговорах с противной стороной.

Так, в перечне жалоб Гитарда Исарна, сеньора Кабоэта, датированном приблизительно ноябрём 1105 г., последовательно перечислялись нарушения, в которых он обвинял своего вассала Гильема Арнау, его сына и Миро Арнау: распоряжение переданным им имуществом вопреки установленным условиям, отказ восстановить право сеньора, неисполнение феодальных обязательств, присвоение имущества и оскорбления его жены. Запись завершалась обращением к бай-

¹³³Justícia i resolució... 2024. Doc. 327: «...diffinio et evacuo et omnibus modis derelinquo...». P. 374.

¹³⁴Ibid. Doc. 327: «...scriptura diffinitionis...». P. 375.

лам и верным помочь его жене и сыну вернуть принадлежавшие им права «войной или правосудием»¹³⁵.

Ещё нагляднее связь такого перечня с последующим разбирательством прослеживается в документах 527–528. Между 1164 и 1173 гг. граф Арнау Миро I перечислил свои притязания к Рамону д'Эрилю: нарушение перемирия, убийство людей графа, захват овец, неисполнение служб, невыплату долгов, захват Вальд'Арана, причинение ущерба жителям долины Бенаск и препятствия деятельности рынка в Кастельо-д'Энкус. Перечень завершался списком заложников, предоставленных в обеспечение явки Рамона д'Эриля и его подчинения судебному решению¹³⁶. Следующий акт открывался словами: «*Это судебное решение по жалобам между графом Пальярса и Рамоном д'Эрилем*»¹³⁷, после чего по отдельным обвинениям приводились решения суда. Перечень претензий не удостоверял ранее приобретённое право сама по себе, но письменно формулировала притязания стороны и могла становиться непосредственной основой их судебного рассмотрения.

Таким образом, письменные акты, связанные с разрешением тяжб, различались прежде всего по своим функциям. Одни удостоверяли приобретение имущества, возникновение обязательства, завещательное распоряжение или привилегию общины и могли позднее быть предъявлены как основание требования. Другие письменно оформляли жалобу, позицию стороны либо сведения, полученные в ходе разбирательства. Третьи закрепляли принятое решение, примирение или отказ от дальнейших притязаний. Между этими группами не существовало чёткой границы: документ, первоначально оформлявший продажу, дарение или последнюю волю, позднее мог стать доказательством в тяжбе, тогда как грамота, составленная по итогам конфликта, в будущем служила основанием для отклонения возобновлённых требований. Поэтому значение письменного акта определялось не только его формой и содержанием, но и тем, на каком этапе конфликта он был составлен и какое действие должен был произвести в суде.

¹³⁵Ibid. Doc. 17: «...per pled et per gera tro lor dret los en sia exid...». P. 23.

¹³⁶Ibid. Doc. 527. P. 643–644.

¹³⁷Ibid. Doc. 528: «Hoc est iudicium de querimoniis que sunt inter comitem Paliarensem et Raimundum de Eril». P. 645.

3.5.2 Письменный акт и свидетельское показание

Распространение письменных актов не привело к отделению документа от свидетельского показания. Напротив, каталонские правовые памятники показывают, что письменная запись и слово свидетеля могли выполнять по отношению друг к другу несколько различных функций. В одних случаях они выступали как альтернативные основания подтверждения права; в других свидетели участвовали в удостоверении самого акта и впоследствии должны были подтвердить зафиксированное в нём действие; наконец, свидетельское показание позволяло установить обстоятельства, которые возникли уже после составления документа или не могли быть удостоверены самим письменным актом. Поэтому соотношение документа и свидетельского слова нельзя свести к постепенному вытеснению одного другим.

Как было показано выше, уже «Барселонские обычаи» допускали подтверждение права на феод «свидетелями или грамотами»¹³⁸, а в «Обычаях Тортосы» два или более свидетеля были названы наряду с публичной грамотой среди достаточных оснований для установления обстоятельств дела¹³⁹. В подобных нормах документ и показания свидетелей представлены как разные способы подтверждения одного и того же права или события. Однако их присутствие в одних и тех же статьях ещё не означало, что письменный акт существовал независимо от свидетельского удостоверения. Во многих случаях именно присутствие свидетелей при совершении правового действия придавало записи значение, позволявшее позднее обратиться к ней в тяжбе.

Особенно ясно эта связь выражена в «Обычаях Льебды». Согласно статье 133, свидетели обычно не могли быть принуждены к даче показаний, кроме случаев, когда они заранее обещали подтвердить определённое обстоятельство, были названы в грамотах либо специально выбраны для свидетельствования: *«Свидетелей не принуждают к даче показаний, если только они не обещали подтвердить обстоятельство, не были записаны в грамотах или не были избраны свидетелями. Тогда они обязаны либо дать показания, либо поклясться, что ничего*

¹³⁸Usatges de Barcelona. Us. 54(57): «...per testes uel per scripturas...». P. 90–91.

¹³⁹Costums de Tortosa. 4.11.8: «E totes coses a provar basten II testimonis o plus, ab que no sien de mala fama, o carta pública, o testament, o tota altra darrera volentat, en què aja II testimonis o plus». P. 208.

не знают»¹⁴⁰. Указание имени человека в грамоте имело последствия, выходявшие за пределы момента её составления. Запись сохраняла сведения о лицах, в присутствии которых было совершено действие, а в случае тяжбы позволяла потребовать от них его подтверждения. При составлении акта человек выступал свидетелем продажи, дарения, признания долга или иного действия. В суде же он давал показания о том, что видел или слышал при его совершении. Письменный акт соединял эти два момента, превращая имя свидетеля в указание на лицо, к знанию которого можно было обратиться после возникновения спора.

Эта норма не означала, что свидетель, имя которого было указано в тексте грамоты, был обязан безусловно подтвердить её содержание. Если он не располагал необходимыми сведениями, то должен был поклясться, что ничего не знает. Тем самым письменная запись устанавливала обязанность явиться и ответить за подпись, но не заменяла личного знания свидетеля и не предопределяла содержание его показаний. Документ указывал на предполагаемого носителя сведений, тогда как их наличие должно было быть подтверждено самим вызванным лицом.

Следующая статья «Обычаев Льеиды» непосредственно связывала действительность письменного акта с определённым числом участвовавших в его удостоверении лиц¹⁴¹. В данном случае два свидетеля не противопоставлялись документу как другое средство судебного доказательства, а входили в порядок его составления и удостоверения. Правовое значение записи основывалось не только на сохранённом тексте, но и на возможности связать его с лицами, присутствовавшими при совершении зафиксированного действия.

Сходное установление воспроизведено в более поздних «Обычаях Миравета». Письменный акт в них не противопоставлялся свидетельскому слову: присутствие двух свидетелей входило в число условий, позволявших использовать запись для подтверждения права¹⁴².

Иной вариант взаимодействия документа и свидетельского показания возникал тогда, когда они относились к различным этапам одного правового отношения. Публичный акт мог удостоверить возникновение обязательства, но не содержал сведений о его позднейшем исполнении. Поэтому «Обычаи Льеиды» устанавливали, что погашение долга, закреплённого публичным актом, подтверждается

¹⁴⁰Costumbres de Lleida. [133]: «Non coguntur testes nisi se promiserint probaturos, vel nisi in cartis scripti inveniantur, vel nisi eligantur ut sint testes, et tunc coguntur vel iurabunt se nichil scire». P. 188.

¹⁴¹Ibid. [134]: «In quolibet instrumento sufficiunt duo testes et in qualibet re vel causa». P. 188.

¹⁴²Constituciones baiulie Mirabeti. 107: «In quocumque instrumento sufficiunt duo testes vel in qualibet re». P. 28.

двумя достаточными свидетелями¹⁴³. Документ сохранял сведения о существовании долга, тогда как свидетели сообщали о последующем событии — передаче денег или ином исполнении обязательства.

Это различие важно для понимания функции письменного акта. Он не создавал неподвижную картину отношений сторон и не мог сам по себе показать, сохранялось ли записанное обязательство к моменту тяжбы. Если долговая грамота оставалась у кредитора после выплаты, должник должен был противопоставить ей сведения о состоявшемся исполнении. Свидетельское показание в этом случае не удостоверяло документ и не опровергало точность его первоначального содержания. Оно подтверждало новое обстоятельство, вследствие которого зафиксированное в акте требование более не подлежало исполнению.

Вместе с тем не всякое свидетельское сообщение могло быть противопоставлено письменному акту с одинаковым результатом. Статья 129 «Обычаев Льеиды» предусматривала, что если кредитор на основании грамоты требовал передать заложенную вещь, а её владелец выдвигал возражение, способное устранить требование, но не подтверждал его, кредитор приносил клятву; при этом *«презумпция, основанная на показании одного свидетеля, против письменного акта не допускается»*¹⁴⁴.

Следовательно, документ мог обладать большей силой, чем сообщение одного свидетеля. Однако и эта норма не устанавливала безусловного превосходства письменного акта: она исключала лишь презумпцию, основанную на единственном свидетельском показании, тогда как другие способы подтверждения возражения сохранялись. Более того, кредитор должен был подкрепить своё требование клятвой, если противная сторона заявляла об обстоятельстве, препятствовавшем его удовлетворению, но не могла это обстоятельство подтвердить. Письменный акт усиливал позицию кредитора, однако не устранял необходимость дополнительных процессуальных действий: допроса второй должника или привлечения свидетелей.

Особенно отчётливо взаимозависимость записи и свидетельского знания проявлялась при утрате документа. В таких случаях показания использовались не для подтверждения отдельного правового действия, а для восстановления содержания самой грамоты. Показателен акт, составленный в связи с утратой графиней

¹⁴³Costumbres de Lleida. [131]: «Probatur solutio crediti publici instrumenti per duos testes sufficientes». P. 187.

¹⁴⁴Ibid. [129]: «...unius testis presumptio contra instrumentum non admittitur». P. 187.

Герсендой грамоты о продаже аллодов. Присвигер Сесульд сообщил, что неоднократно читал документ, видел знаки продавца и других лиц, скрепивших его, и знал всю его удостоверительную часть. Другие свидетели заявили, что неоднократно слышали чтение грамоты и также знали её содержание: *«Я, пресвигер Сесульд, неоднократно читал и перечитывал её <...> и достоверно знал всё содержание удостоверительной части этой грамоты, поскольку видел её собственными глазами. Мы же, другие упомянутые свидетели, <...> слышали, как её читали и перечитывали, и достоверно знали всё содержание удостоверительной части этой грамоты»*¹⁴⁵.

В этом случае предметом свидетельского показания было не только совершение продажи. Свидетели воспроизводили сведения о самом документе: его содержании, составителе, знаках продавца и лиц, участвовавших в удостоверении. Одни знали грамоту посредством непосредственного чтения, другие — благодаря неоднократно публичному оглашению. Графиня, в свою очередь, поклялась, что документ действительно был утрачен и что она не скрывает его обманным путём. Тем самым восстановление письменного акта опиралось на соединение трёх элементов: памяти свидетелей о тексте, знания ими порядка его удостоверения и клятвы лица, заявившего об утрате.

Подобная практика соответствовала положению «Вестготской правды», допускавшему восстановление утраченной грамоты по показанию ещё живого свидетеля, подписавшего её, а в случае его смерти — по показаниям других правоспособных и осведомлённых свидетелей, которые видели документ и в полной мере знали его текст или удостоверительную часть¹⁴⁶. Приведённая грамота показывает, каким образом это правило действовало на практике: свидетели должны были не просто заявить, что грамота когда-то существовала, а воспроизвести её содержание и указать признаки, свидетельствующие о надлежащем составлении.

¹⁴⁵Justícia i resolució... 2018. Doc. 68: «Et ego Sesuldus presbiter eam legi et relegi plures vices <...>. Et omnem testum firmitatis ipsius scripture firmiter novi oculis meis videndo. Et nos alii predicti testes <...> eam audivimus legentem et relegentem et omnem testum firmitatis ipsius scripture firmiter novimus». P. 152.

¹⁴⁶LV. VII.5.2 : «Si testis, qui in eadem scriptura suscripsit, adhuc supprestitis existit, per ipsum poterit coram iudice omnis ordo scripture perditae reparari. Quod si testem ipsum, qui in eadem scriptura suscriptor accessit, mortuum esse contigerit, tunc si legitimi et cognitores repperiti fuerint alii testes, qui eandem scripturam se dicant vidisse et omnem textum vel firmitatem eiusdem scripture plenissime nosse, similiter publica iudicium investigatione per eorum testimonium ille, qui scripturam perdidit, poterit suam reparare et percipere veritatem». P. 305. См. также: Сафронова Д.П. Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // История: переводить, понимать, оценивать: к юбилею М.А. Юсима. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2021. С. 126.

Здесь письменное и устное не являлись двумя независимыми носителями одних и тех же сведений. Свидетельская память обеспечивала продолжение действия документа после исчезновения его материального носителя. Вместе с тем она была организована вокруг письменного текста: свидетели вспоминали не только совершённое действие, но и саму грамоту, её формуляр, знаки удостоверения и неоднократное чтение. Письменный акт, таким образом, формировал содержание последующего свидетельского сообщения, тогда как свидетельское сообщение позволяло сохранить правовое значение утраченной записи.

Рассмотренные нормы и казусы позволяют выделить несколько вариантов взаимодействия документа и свидетельского показания. Они могли служить альтернативными основаниями подтверждения одного права; свидетели могли участвовать в удостоверении акта и позднее подтверждать совершённое при них действие; их показания могли относиться к обстоятельствам, возникшим после составления документа; наконец, через свидетельскую память восстанавливались содержание и порядок удостоверения утраченной грамоты. При этом письменный акт не просто сосуществовал со свидетельским словом. Он определял круг лиц, к которым можно было обратиться в случае спора, разграничивал первоначальное право и его последующие изменения и позволял сохранять сведения на протяжении времени. Свидетельское показание, в свою очередь, связывало запись с совершённым действием и восполняло те обстоятельства, которые не могли быть установлены по одному только тексту.

Следовательно, распространение письменных актов не устранило персонального характера удостоверения права. Запись делала сведения более устойчивыми, но её действие во многом поддерживалось лицами, присутствовавшими при составлении документа, названными в нём или знавшими его содержание. Изменилось не столько значение свидетельского слова само по себе, сколько его место по отношению к письменному акту: свидетель всё чаще подтверждал не право вообще, а составление документа, последующее изменение зафиксированного в нём отношения или содержание утраченной записи.

3.5.3 Публичное удостоверение и условия признания письменного акта

Связь письменного акта со свидетелями сама по себе не объясняет, почему отдельные документы получали в суде особое значение. В городских правовых памятниках XIII в. наряду с присутствием свидетелей всё более важным становилось происхождение документа: кем он был составлен, в чьём присутствии, от имени какого учреждения и сохранялась ли соответствующая запись в городской канцелярии или судебном реестре. Публичное удостоверение не следует понимать как простое придание тексту известности. Оно предполагало включение письменного акта в установленный порядок деятельности писца, нотариуса, суда или городской канцелярии, благодаря чему достоверность документа связывалась уже не только с памятью частных лиц, но и с признанным правовым положением составившего его должностного лица.

Наиболее последовательно различие между публичной грамотой и иными письменными актами проведено в «Обычаях Тортосы». В рубрике о доказательствах устанавливалось, что все факты и договоры могли быть подтверждены признанием противной стороны, свидетелями или публичными грамотами: *«В городе Тортосе все факты и все договоры доказывают тремя способами: признанием противной стороны, свидетелями или публичными грамотами»*¹⁴⁷. Далее составители поясняли, что к письменным актам, способным выполнять эту функцию, относились публичные грамоты, завещания, кодициллы и иные последние волеизъявления, в которых участвовали два или три свидетеля и писец: *«Письменными актами, то есть публичными [грамотами], либо завещаниями, кодициллами или иными последними волеизъявлениями, при которых присутствовали два или три свидетеля или более и писец»*¹⁴⁸.

Построение этой нормы показывает, что составители различали публичную грамоту и завещательные распоряжения, действительность которых требовала специального удостоверения свидетелями и писцом. Публичная грамота названа без дополнительного разъяснения её состава: по-видимому, сама принадлежность документа к категории публичных актов предполагала известный читателю поряд-

¹⁴⁷Costums de Tortosa. 4.10.1: «En la ciutat de Tortosa prova hom tots feyts e tots contrayts, per tres coses: per confessió de son adversari, o per testimonis, o per cartes publiques». P. 202.

¹⁴⁸Ibid. 4.10.1: «Per cartes: ço és a saber, publiques, o per testaments o codicils o altres derrerres volentats en què aja dos o tres testimonis o plus e l'escrivà». P. 202.

док его составления. Завещание, кодицилл и иная последняя воля, напротив, нуждались в прямом указании на участников удостоверения. Из этого не следует, что публичная грамота вообще не была связана со свидетелями, однако её правовое значение выводилось прежде всего из публичной формы, тогда как для завещательного распоряжения источник отдельно фиксировал присутствие свидетелей и писца.

Роль писца в создании публичного акта не сводилась к технической записи слов сторон. Согласно статье 4.9.4, должник мог принять на себя обязательство посредством публичной грамоты даже в отсутствие кредитора, поскольку писец, перед которым составлялся документ, занимал его место: *«Общий обычай состоит в том, что всякий человек может посредством публичной грамоты обязаться перед другим как должник, независимо от того, присутствует кредитор или отсутствует, поскольку писец, перед которым составляется грамота, всегда занимает место кредитора»*¹⁴⁹. То же правило распространялось на продажи, дарения и иные договоры, кроме соглашений, которые по своему характеру требовали личного присутствия сторон.

Эта норма особенно важна для понимания публичного удостоверения. Писец не только фиксировал уже совершённое перед ним действие, но и обеспечивал возможность его действительного совершения при отсутствии одной из сторон. Составление грамоты «перед писцом» или «в его власти» (кат. — *en poder de l'escrivà*) создавало правовую ситуацию, в которой присутствие должностного лица восполняло отсутствие кредитора. Следовательно, значение публичной грамоты основывалось не только на письменной форме, но и на особом положении писца, способного представлять отсутствующую сторону при составлении акта.

Именно поэтому публичное удостоверение следует отличать от простого письменного изложения частного соглашения. В первом случае текст создавался при участии лица, за которым местный правовой порядок признавал полномочия составлять грамоты и обеспечивать их действие. Писец соединял волеизъявление стороны с установленной формой акта и тем самым позволял впоследствии ссылаться не только на содержание документа, но и на обстоятельства его официального составления.

Особые требования предъявлялись к завещаниям и иным последним волеизъявлениям. В «Обычаях Тортосы» действительность завещательной грамоты

¹⁴⁹Ibid. 4.9.4: «Ús e costuma general és que tot hom se pot obligar ab carta pública deutor a altre, jassia ço que'l creedor sia present o absent, per ço com l'escrivà en qui poder se fa la carta tota via té loc del creedor». P. 200.

связывалась с записью, участием городского писца и формальным подтверждением со стороны свидетелей. Статья 6.4.26 приводила образец свидетельской подписи: «Я, такой-то, по просьбе такого-то подписываюсь как свидетель и ставлю свой знак»¹⁵⁰. В данном случае условия признания документа были выражены через совокупность внешних признаков: наличие записи, подписи или знака завещателя, подписей свидетелей и участие писца. Каждый из этих элементов связывал текст с конкретными лицами, принимавшими участие в его составлении и способными подтвердить надлежащее совершение распоряжения.

При этом значение писца состояло не только в его грамотности. Если завещатель не мог самостоятельно подписать документ, обращение к городскому писцу включало распоряжение в признанную форму правового письма. Поставленные свидетелями знаки также не являлись простым украшением текста: они обозначали личное участие в удостоверении и позволяли отличить надлежащим образом составленный акт от неподтверждённой записи. Таким образом, публичное или нотариальное удостоверение складывалось из взаимосвязанных признаков — личности составителя, принятого формуляра, подписей и знаков участников.

Сходная модель получила дальнейшее развитие в привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*). Согласно статье XXV, нотариус мог составить завещание, находясь наедине с завещателем, однако после записи текста на бумаге он должен был вызвать свидетелей и объявить перед ними, что составил завещание данного лица. Такое завещание признавалось действительным, как если бы свидетели сами слышали волеизъявление завещателя: «Нотариус может составить завещание, находясь наедине с завещателем, а после его составления или записи на бумаге должен призвать свидетелей, перед которыми объявит, что составил завещание этого завещателя; и оно имеет такую силу, как если бы свидетели сами слышали завещание»¹⁵¹.

Эта норма заметно изменяла распределение функций между нотариусом и свидетелями. Свидетели уже не обязательно присутствовали при первоначальном выражении последней воли. Они слышали последующее заявление нотариуса о том, что завещание было составлено. Именно признанное положение нотариуса позволяло приравнять такое опосредованное удостоверение к непосредственному

¹⁵⁰Ibid. 6.4.26: «Ego talis rogatus a tali me subscribo pro teste et signum meum appono». P. 314.

¹⁵¹Recognoverunt proceres. [XXV]: «Item, quod notarius potest facere testamentum ipso solo existente cum testatore, et quod, ipso facto sive notato in papiro, vocet testes coram quibus dicat se fecisse testamentum ipsius testatoris, et quod valet ac si audivissent testamentum ipsi testes». P. 595.

восприятию слов завещателя. Достоверность акта связывалась не только с числом свидетелей, но и с ответственностью нотариуса за соответствие записи полученному волеизъявлению.

Вместе с тем нотариальная форма не была единственным способом придать последней воле правовое значение. Глава XLVIII той же привилегии признавала действительным завещательное распоряжение, совершённое письменно или устно в отсутствие нотариуса, если свидетели в течение шести месяцев являлись в Барселоне и приносили клятву в церкви Святого Юста¹⁵². Они должны были подтвердить, что видели и слышали, как завещание было записано или произнесено, и что последующая запись соответствует словам завещателя. Такое завещание называлось сакраментальным.

Сопоставление двух норм показывает, что в каталонской правовой культуре сосуществовало несколько способов удостоверения последней воли. В первом случае центральное положение занимал нотариус, чьё заявление восполняло отсутствие свидетелей при составлении текста. Во втором отсутствие нотариуса компенсировалось последующей клятвой свидетелей перед публично определёнными участниками и в установленном месте. И нотариальное завещание, и сакраментальное строились на включении частного волеизъявления в процедуру, которая позволяла публично подтвердить его происхождение и содержание.

Публичное удостоверение распространялось не только на акты, создававшие или передававшие имущественные права, но и на записи, возникшие в ходе судебной деятельности. В 51 статье привилегии «Знатные мужи Барселоны признали...» (*Recognoverunt proceres*) устанавливалось, что сообщению сайона о вызове стороны в суд и назначении дня заседания следовало доверять при условии, что соответствующая запись обнаруживалась в реестре или судебных актах: *«Сообщению одного сайона доверяют и следуют ему, если только запись обнаруживается в реестре или судебных актах»*¹⁵³.

Здесь официальная запись выполняла функцию проверки сообщения должностного лица. Доверие связывалось не только с положением сайона, но и с воз-

¹⁵²Ibid. [XLVIII]: «Item, est consuetudo quod si aliquis fecerit testamentum presentibus testibus, in terra vel in mare ubicumque sit, in scriptis vel sine scriptis, seu suam voluntatem etiam aliquo notario non presente, in ipsa voluntate verbotenus dicta vel scripta, quod valeat ipsa ultima voluntas sive testamentum, dum testes qui interfuerint ipsi ultime voluntati vel testamento infra sex menses ex quo fuerint in Barchinona iurent in ecclesia sancti Iusti, super altare sancti Felicis martiris». P. 599.

¹⁵³Ibid. [LI]: «Credetur et statuer relationi unius sagionis, dummodo reperiatur scriptura in capibrevio vel in actis iudicis». P. 600.

возможностью сопоставить его слова с записью, внесённой в реестр или судебные акты. Тем самым письменная фиксация становилась частью деятельности самого суда: она не просто сохраняла сведения о произведённом вызове, а позволяла признать сообщение о нём достаточным для дальнейшего движения дела.

Особенно отчётливо зависимость правового значения документа от места его составления выражена в «Кутюмах Перпиньяна». Согласно статье LXII, истец, требовавший выплаты денежной суммы на основании публичного документа, составленного в писчей канцелярии Перпиньяна, не был обязан подробно излагать основание требования: *«Истец не обязан полностью излагать основание иска или требования, если требует уплаты причитающейся ему денежной суммы посредством публичного акта, составленного в писчей канцелярии Перпиньяна»*¹⁵⁴.

Таким образом, происхождение документа из городской писчей канцелярии имело непосредственные процессуальные последствия. Публичный акт частично заменял развёрнутое изложение обстоятельств, из которых возникло требование: сторона могла опереться на документ как на уже оформленное основание иска. Значение имело не только то, что долг был записан, но и то, что запись была произведена именно в признанной городской канцелярии.

Та же связь между происхождением акта и порядком его признания проявлялась в статье XI. Против документов писчей канцелярии Перпиньяна не допускалось доказательство, кроме показаний свидетелей, названных в самих актах, либо показаний нотариуса и свидетелей: *«Против актов писчей канцелярии Перпиньяна не допускается доказательство, кроме показаний свидетелей этих актов либо нотариуса и свидетелей»*¹⁵⁵. Подробно порядок опровержения таких документов будет рассмотрен далее; здесь существенно, что принадлежность акта к документации городской канцелярии ограничивала круг средств, посредством которых его содержание могло быть поставлено под сомнение.

Материал Тортосы, Барселоны и Перпиньяна позволяет выделить несколько признаков публичного удостоверения. Во-первых, документ составлялся лицом, чьи полномочия признавались местным правовым порядком: писцом, нотариусом или служащим городской канцелярии. Во-вторых, акт включался в установленную процедуру, которая могла предусматривать запись в реестре, вызов свидетелей, подписи и знаки участников либо последующее публичное подтверждение.

¹⁵⁴Les Coutumes de Perpignan. [LXII]: «Nemo agens teneatur in tota causa exprimere causam seu petitionis, dum tamen eam de pecunia sibi solvenda faciat cum instrumento publico facto in scribania Perpinyani». P. 584–585.

¹⁵⁵Ibid. [XI]: «Contra instrumenta scribanie Perpinyani non admittitur probatio, nisi per testes eorum instrumentorum, vel nisi per tabellionem et testes». P. 570.

В-третьих, происхождение документа из канцелярии или нотариальной практики влекло определённые процессуальные последствия: позволяло действовать при отсутствии одной из сторон, сокращало необходимость повторного изложения основания требования или ограничивало способы опровержения записи.

При этом публичное удостоверение не превращало документ в безусловное и неоспоримое доказательство. Даже акт городской канцелярии сохранял связь с нотариусом и свидетелями, а завещательная запись могла требовать дополнительного подтверждения. Особое значение публичного акта состояло не в полном устранении других средств установления обстоятельств дела, а в том, что часть проверки переносилась с личности конкретного участника на порядок составления и хранения документа. Суду и сторонам уже не требовалось каждый раз заново устанавливать все обстоятельства совершённого действия: соблюдение признанной формы создавало исходное основание доверять записи до тех пор, пока она не была поставлена под сомнение в предусмотренном порядке.

Таким образом, к концу XIII в. в каталонских городах формировался порядок, при котором правовое значение письменного акта всё теснее связывалось с деятельностью специальных участников и учреждений. Писец, нотариус, городская канцелярия и судебный реестр становились носителями устойчивости документа во времени. Это не устраняло свидетельское удостоверение, но изменяло его место: свидетели всё чаще подтверждали не только само правовое действие, но и надлежащее соблюдение процедуры составления акта. Публичная форма придавала документу особое положение в тяжбе, поскольку позволяла опереться на институционально закреплённую запись, а не только на память и добрую славу отдельных лиц.

3.5.4 Предъявление и оспаривание письменного акта

Письменный акт приобретал значение для разрешения тяжбы не вследствие одного лишь факта своего существования. Он должен был быть представлен суду, соотнесён с предметом требования и включён в состязание доводов сторон. В свою очередь, противная сторона могла попытаться опровергнуть содержание документа, противопоставить ему другой акт либо поставить под сомнение его до-

стоверность. Поэтому правовое значение грамоты определялось не только условиями её составления, но и порядком её использования в ходе разбирательства.

В «Барселонских обычаях» процессуальная последовательность обращения с письменным актом наиболее ясно представлена в статье C3 (148). Одна из сторон могла предъявить в тяжбе завещание или надлежащим образом скреплённую грамоту, относившуюся к предмету спора. Противная сторона получала возможность опровергнуть предъявленный акт посредством свидетелей или других удостоверенных документов: *«Если кто-либо предъявит в тяжбе завещание или скреплённую грамоту относительно предмета спора, а другая сторона не сможет опровергнуть их ни свидетелями, ни надлежащим образом удостоверенными письменными актами, судья должен постановить то, что представляется ему правильным, и сохранить за каждым его право»*¹⁵⁶.

Содержание нормы образуют три последовательных действия: предъявление документа одной стороной, попытка его опровержения другой и оценка представленных сведений судьёй. Глагол *«предъявить»* (лат. — *ostendere*) указывает, что документ должен был быть непосредственно введён в разбирательство, а не просто упомянут стороной как существующее основание права. При этом предмет грамоты должен был совпадать с предметом тяжбы: источник говорит именно об акте, составленном *«относительно спора»* (лат. — *de aliqua contencione*).

Опровержение могло строиться как на свидетельских показаниях, так и на других письменных актах. Следовательно, документ не только конкурировал со свидетельским словом, но и мог быть поставлен в один ряд со встречными грамотами. Норма не объясняла, по каким критериям судья должен был выбирать между противоречившими друг другу документами, однако обозначение встречных записей как надлежащим образом удостоверенных (лат. — *firmae scripturae*) показывает, что их сила зависела от признанной формы составления. Простого письменного заявления для опровержения первоначальной грамоты было недостаточно.

Даже отсутствие убедительного опровержения не превращало предъявленный акт в автоматически обязательное основание решения. Судье предписывалось постановить то, что представлялось ему правильным, сохранив за каждым его право. Это не следует понимать как неограниченную свободу суда игнориро-

¹⁵⁶Usatges de Barcelona. Us. C3 (148): «Si quis testamentum uel cartam firmatam de aliqua contencione in placito ostenderit, de alia parte neque per testes neque per firmas scripturas convincere potuerit, iudex dicat quod rectum ei uidetur, et seruet unicuique suum directum». P. 171.

вать документ. Скорее, статья показывала, что грамота входила в совокупность обстоятельств, подлежащих судебной оценке, и не заменяла самого решения. Письменный акт усиливал положение стороны, но его правовое последствие определялось только после рассмотрения возражений противника.

Сходная последовательность обнаруживается в актовой практике конца XII в. В решении 1197 г. по спору о владениях Масана и Пуж судья Бернат де Бушо специально перечислил совершённые им действия: он выслушал доводы обеих сторон, рассмотрел и исследовал письменные акты, принял свидетелей и тщательно допросил их: *«выслушав доводы и утверждения обеих сторон, рассмотрев и исследовав документы, приняв также свидетелей и тщательно расспросив их»*¹⁵⁷.

По итогам разбирательства спорные владения были присуждены монастырю Сан-Кугат в соответствии с документами, представленными монахами, и подтверждавшими их свидетельскими показаниями: *«как содержится в актах, предъявленных монахами Сан-Кугата, и как подтверждают показания приведённых ими свидетелей»*¹⁵⁸. В данном случае грамоты не действовали изолированно: суд сопоставлял их с доводами сторон и показаниями свидетелей.

Вместе с тем решение сохраняло за противной стороной возможность подтвердить часть своих требований в будущем. Дочери Арнау де Фонтайата могли получить права на приобретения Гильема Отона, если сумели бы доказать посредством документов или свидетелей своё происхождение от него и наличие соответствующего наследственного распоряжения. Местонахождение приобретённых владений также следовало установить *«посредством документов, свидетелей или описаний границ»*¹⁵⁹.

Этот казус показывает, что предъявление документа не было одномоментным действием, после которого суд только подтверждал записанное в нём право. Письменные акты исследовались, сопоставлялись с показаниями и использовались для установления разных обстоятельств: принадлежности имущества, родства, содержания наследственного распоряжения и местоположения владений. Один и тот же документ мог быть достаточным для подтверждения определён-

¹⁵⁷ Justícia i resolució...2024. Doc. 830: «Auditis rationibus et allegacionibus utriusque partis, visis instrumentis et cognitis, testibus etiam receptis et diligenter examinatis». P. 1023.

¹⁵⁸ Ibid. Doc. 830: «Sicut continetur in instrumentis a monachis Sancti Cucufatis prolatis atque utpote dicta testium a predictis monachis prolata asserunt». P. 1024.

¹⁵⁹ Ibid. Doc. 830: «Per instrumenta vel testes seu per affrontaciones». P. 1024.

ного элемента требования, но не устранять необходимости отдельно установить другие обстоятельства.

«Обычаи Льеиды» более отчётливо регулировали возможность поставить письменный акт под сомнение. Рубрика «О доверии к письменным актам» устанавливала: *«Любой письменный акт может быть объявлен подозрительным, даже если на нём нет соответствующей надписи, и он не отменён или не стёрт»*¹⁶⁰. Далее следует формула *«и этому надлежит придать доверие»*¹⁶¹, синтаксическая связь которой с предшествующей частью нормы не вполне ясна.

Поэтому из этой статьи нельзя без дополнительных оснований заключать, что одного заявления о подозрительности было достаточно для признания документа недействительным. Более осторожно можно утверждать, что сторона имела право оспорить акт даже при отсутствии явных внешних признаков его отмены или повреждения, а суд не должен был отвергать такое заявление исключительно потому, что документ сохранял обычный внешний вид. Объявление акта подозрительным открывало его проверку.

В пользу такой интерпретации говорит и общий порядок оценки документов в «Обычаях Льеиды». Показание одного свидетеля не принималось против письменного акта в качестве достаточной презумпции¹⁶². Это правило защищало документ от слабого возражения, но не исключало его опровержения более полным подтверждением. Таким образом, право одновременно допускало заявление о подозрительности грамоты и предъявляло повышенные требования к средствам, которыми это сомнение должно было быть обосновано.

Кроме того, суд мог отказаться приводить в исполнение отдельное условие письменного акта, не отрицая действительности документа в целом. Статья 136 «Обычаев Льеиды» предусматривала, что записанное в долговой грамоте обязательство выплачивать дополнительную сумму за продление срока не должно взыскиваться судом, если представляло собой ростовщический процент: *«Такое условие судья не принуждает исполнять»*¹⁶³.

Следовательно, оспаривание могло относиться не только к подлинности или достоверности документа, но и к допустимости закреплённого в нём требования. Наличие условия в письменном акте само по себе не обязывало суд обеспечить

¹⁶⁰Costumbres de Lérida. [134]: «Suspectum potest quis dicere quodlibet instrumentum etiam sine inscriptione non abolitum vel deletum». P. 188.

¹⁶¹Ibid. [134]: «Et est ei fides facienda». P. 188.

¹⁶²Ibid. [129]: «Unius testis presumpcio contra instrumentum non admittitur». P. 187.

¹⁶³Ibid. [136]: «Illum talionem non facit iudex solvi». P. 188.

его исполнение. Судья отделял существование записи от правового значения её содержания и мог признать отдельное положение акта не подлежащим принудительному осуществлению.

Иной порядок оспаривания был предусмотрен для документов писчей канцелярии Перпиньяна. Как было показано выше, их особое положение определялось происхождением из признанного городского учреждения. Процессуальным следствием этой формы было ограничение средств, допускавшихся против документа: *«Против актов писчей канцелярии Перпиньяна не допускается доказательство, кроме показаний свидетелей этих актов либо нотариуса и свидетелей»*¹⁶⁴.

Норма не делала канцелярский акт совершенно неоспоримым. Однако поставить его содержание под сомнение могли не любые свидетели, сообщавшие известные им обстоятельства, а лица, непосредственно связанные с составлением документа: свидетели, названные в нём, либо нотариус вместе со свидетелями. Тем самым проверка возвращалась к моменту создания акта. Оспаривающая сторона должна была показать, что именно участники удостоверения способны подтвердить несоответствие записи совершенному действию или нарушение порядка составления документа.

Связь проверки документа с лицами, присутствовавшими при его составлении или знавшими его содержание, прослеживается и в более раннем каталонском материале, рассмотренном Дж.А. Боуменом. На рубеже X–XI вв. показания таких лиц могли не только подтверждать или опровергать предъявленную грамоту, но и служить основанием для восстановления утраченного документа: содержание акта воспроизводилось по памяти тех, кто видел его и был знаком с записанным в нём распоряжением¹⁶⁵. Письменный акт и свидетельское слово в подобных случаях не выступали как взаимоисключающие средства подтверждения права, поскольку показания обеспечивали сохранение действия документа при утрате его материального носителя. Норма «Кутюмов Перпиньяна» регулировала иную ситуацию, однако также связывала проверку акта с участниками его удостоверения. Отличие заключалось в более строгом определении их круга: вместо потенциально более широкого сообщества лиц, хранивших память о документе, правовой памятник называл свидетелей, указанных в самом акте, и нотариуса.

¹⁶⁴Les Coutumes de Perpignan. [XI]: «Contra instrumenta scribanie Perpinyani non admittitur probatio, nisi per testes eorum instrumentorum, vel nisi per tabellionem et testes». P. 570.

¹⁶⁵Bowman J.A. Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000. Ithaca; London: Cornell University Press, 2004. P. 152–156.

Сопоставление «Барселонских обычаев», «Обычаев Льеиды» и «Кутюмов Перпиньяна» позволяет увидеть несколько способов регулирования спора вокруг письменного акта. В первом памятнике предъявленная грамота могла быть опровергнута свидетелями или другими удостоверенными документами, после чего окончательную оценку давал судья. В Льеиде любой акт мог быть объявлен подозрительным, но отдельные нормы одновременно защищали письменную запись от недостаточно убедительных возражений и позволяли суду отказаться от исполнения неправомерного условия. В Перпиньяне публичное происхождение документа существенно сужало круг допустимых средств его опровержения.

Даже публичный акт городской канцелярии мог быть поставлен под сомнение, тогда как более ранняя скреплённая грамота уже могла обеспечить стороне сильную позицию в тяжбе. Изменялся прежде всего порядок проверки: чем теснее документ был связан с публично признанной процедурой составления, тем более определёнными становились средства и лица, посредством которых допускалось его оспаривание.

Таким образом, письменный акт не устранял состязательного характера разбирательства. Сторона должна была предъявить его и показать связь с предметом требования; противник мог противопоставить свидетелей, другой акт, заявление о подозрительности либо возражение против содержания записанного условия. Возрастание значения письменной формы выражалось поэтому в постепенной регламентации порядка предъявления, проверки и опровержения грамоты.

3.5.5 Утрата, восстановление и доказательная сила документа

Предъявление и проверка письменного акта разрешали вопрос о его значении в конкретной тяжбе, однако не исчерпывали проблемы сохранения подтверждённого им права. Материальный носитель мог быть утрачен, повреждён или уничтожен, а завершённый конфликт — возобновиться после смены поколений либо участников отношений. Поэтому письменная практика должна была обеспечивать не только удостоверение права в момент составления акта, но и его сохранение во времени. В актовом материале обнаруживаются два взаимосвязанных способа решения этой задачи. Поэтому необходимо различать письменное закрепление достигнутого решения, восстановление утраченного акта и провер-

ку документа, подлинность либо действительность которого ставилась под сомнение: каждая из этих ситуаций предполагала собственное соотношение письменной записи, свидетельства и судебной оценки.

Наиболее ранний и развёрнутый пример восстановления утраченных актов связан с гибелью монастырских документов в Эшаладе при разливе реки Тет. Представленные монастырём свидетели приносили клятву относительно грамот о покупке, дарении и обмене, утраченных во время наводнения¹⁶⁶. Они утверждали, что лично видели эти документы, слышали, как их неоднократно читали, и присутствовали при их публичном оглашении: *«Мы видели и слышали, как эти грамоты читали и перечитывали»*¹⁶⁷.

Как было показано выше, свидетельское показание в данном случае восполняло отсутствие первоначального документа. Однако для рассматриваемого здесь сюжета существенно другое: восстановление права не ограничивалось устным сообщением о существовании утраченных грамот. Показания были включены в новый письменный акт — условия клятвы свидетелей, составленные по распоряжению судей. В результате сведения, прежде содержащиеся в нескольких документах о приобретении и передаче имущества, получили новую форму письменного удостоверения. Устная память свидетелей не просто заменяла утраченный текст в ходе одного заседания, а становилась основанием для создания записи, способной сохранять восстановленные сведения и после завершения разбирательства.

Различие между умышленным устранением документа и его случайной утратой было проведено уже во «Вестготской правде». Статья VII.5.2 устанавливала ответственность за составление и предъявление ложной записи, сокрытие, похищение или повреждение подлинной грамоты, но одновременно допускала восстановление документа, погибшего вследствие небрежности, пожара, наводнения или иного несчастного случая¹⁶⁸.

Состав нового документа не был буквальной копией погибших грамот. Свидетели воспроизводили известные им сведения о совершённых покупках, дарениях и обменах, об участниках этих действий и соответствующем имуществе. Рассматривая каталонские случаи восстановления утраченных записей, Дж.А. Бо-

¹⁶⁶Justícia i resolució... 2018. Doc. 25: «...scripturae emptionis, donationis et commutationis, quae perditae fuerunt in Exalata ad delavatione fluvii Tete». P. 73.

¹⁶⁷Ibid. Doc. 25. P. 73.

¹⁶⁸LV. VII.5.2. P. 304–305.

умен связал эту процедуру с взаимодействием письменного акта, свидетельского слова и памяти лиц, видевших документ или присутствовавших при его чтении¹⁶⁹.

Такой порядок позволял разграничить утрату материального носителя и прекращение подтверждённого им права. Гибель грамоты сама по себе не означала, что приобретение или дарение переставали существовать. Однако стороне требовалось восстановить сведения, которые позволяли установить содержание утраченного акта и связь с ним заявленного требования. Судебное свидетельство и его письменная фиксация обеспечивали продолжение действия права при отсутствии первоначального документа.

«Барселонские обычаи» и иные локальные своды обычного права не предусматривали специального наказания за подлог документов. При этом, в арагонских сводах обычного права, например, в «Фуэро Теруэля» санкции за это правонарушение были обозначены эксплицитно¹⁷⁰. Ряд исследователей предположили, что в данном случае, в Каталонии даже в XII–XIII вв., продолжили пользоваться нормами «Вестготской правды». Как нам кажется, неразработанность норм, связанных с ответственностью за подлог документов, могла быть связана с высоким уровнем документальной культуры и хорошей сохранностью оригинальных грамот¹⁷¹ в отличие от других регионов, где зачастую оригинальные документы не сохранялись, и в распоряжении современников были в основном сборники копий документов — картулярии.

Вместе с тем использование свидетельской памяти предполагало специальную проверку самого факта утраты. В подобных актах лицо, в пользу которого восстанавливался документ, должно было подтвердить, что не скрывает первоначальную грамоту и не заявляет о её исчезновении обманным путём. Иначе существовала бы опасность одновременного обращения и с первоначальным актом, и

¹⁶⁹*Bowman J.A.* Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000. Ithaca; London: Cornell University Press, 2004. P. 152–156.

¹⁷⁰*Iglesias Rábade L.* Estudio comparado del régimen jurídico del delito de falsedad documental en el Derecho hispánico e inglés en el Medievo // *Estudios de Deusto*. 2016. Vol. 64, № 2. P. 76. DOI: 10.18543/ed-64(2)-2016pp67-100.

¹⁷¹*Idem.* Op. cit. P. 76; *Alejandro García J.A.* Op. cit. P. 153–156; *Филиппов И.С.* Рукописи не горят: проблема реконструкции погибших архивов и возможности расширения базы источников по истории Средневековья // *Как мы пишем историю?* / отв. ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. А. Пименова. М.: РОССПЭН, 2013. С. 213–214; *Сафронова Д.П.* Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // *История: переводить, понимать, оценивать* (к юбилею М. А. Юсима) / отв. ред. П. Ю. Уваров. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2021. С. 123–124.

с записью, созданной для его замены. Поэтому восстановление документа соединяло подтверждение его содержания с удостоверением обстоятельств утраты.

Восстановление случайно утраченного акта следует отличать от изготовления, изменения или использования ложной грамоты. В первом случае процедура была направлена на сохранение ранее возникшего права при исчезновении его письменного подтверждения; во втором речь шла о сознательном создании или использовании записи, способной исказить основания притязаний одной из сторон. Различались и последствия: восстановление завершалось составлением нового документа, тогда как выявленный подлог мог повлечь утрату актом силы и наказание виновного.

Необходимость сохранять право при возможной гибели грамот приводила и к созданию вспомогательных записей, содержащих сведения о нескольких документах. Такие перечни не являлись полными копиями каждого акта, но фиксировали их существование, вид и относящееся к ним имущество. Их назначение состояло в том, чтобы сохранить письменную память о совокупности оснований права и облегчить последующее восстановление сведений при утрате отдельных грамот. В отличие от записей условий клятвы такие документы могли создаваться заранее, ещё до возникновения тяжбы, как средство защиты от возможной потери документов.

Иная задача возникала после разрешения конфликта. Судебное решение, признание требования или достигнутое примирение должны были сохранять силу не только для непосредственных участников, но и для их наследников и преемников. Эту функцию выполняли грамоты об окончательном отказе от притязаний, признании права другой стороны и прекращении спора. В актовом материале для них употреблялись обозначения «окончательный отказ» (лат. — *diffinitio*), «уступка или освобождение от притязаний» (лат. — *evacuatio*), «признание» (лат. — *recognitio*) и «примирение» (лат. — *pacificatio*).

Акты, оформлявшие отказ от притязаний и прекращение тяжбы, были рассмотрены в главе 2 с точки зрения их формулярного и речевого устройства. Здесь существенно иное: составленный по итогам разбирательства документ закреплял признанное сторонами распределение прав и мог быть предъявлен позднее как подтверждение того, что прежние требования были прекращены. Однако для большинства актов решающим становилось включение отказа в устойчивый формуляр. Письменная формула позволяла представить действие как завершённое, окончательное и распространяющееся на будущее. Именно благодаря этому гра-

мота могла впоследствии быть предъявлена против новой попытки заявить уже прекращённое требование.

Следует различать функцию подобных актов и доказательную силу обычной грамоты о продаже или дарении. Последняя подтверждала действие, совершённое до возникновения конфликта, и могла служить основанием требования. Грамота об окончательном отказе, напротив, создавалась вследствие уже возникшего спора и закрепляла изменение правового положения сторон. Она не только доказывала, что одна из сторон признала право другой, но и устанавливала невозможность вернуться к прежней позиции без нарушения принятого обязательства.

Каталонский актовый материал показывает, что предъявление ложной грамоты могло влечь предусмотренное законом взыскание. В документе 980 г. епископ Жироны Миро упоминал жителей Палау-де-Санта-Эулалия, которые представили в суде графа Госфреда I «совершенно ложную грамоту». При этом епископ освобождал их от заслуженной ими «кары нашего закона»¹⁷². Составители этой грамоты не называли конкретной нормы о подлоге, поэтому связывать санкцию непосредственно с VII.5.2 «Вестготской правды» можно лишь предположительно. Однако сам казус показывает, что ложный документ не просто утрачивал силу в тяжбе: его предъявление рассматривалось как деяние, заслуживавшее самостоятельного наказания.

Разрыв между разработанностью нормативных предписаний и способами проверки документов в конкретных тяжбах прослеживается и в леонском материале X–XI вв., исследованном Д.П. Сафроновой¹⁷³. Наряду с дипломатическими и историческими подделками она рассматривает и иные махинации с грамотами, включая составление акта под принуждением и использование формально оформленного документа для представления недобровольной передачи имущества как законной сделки. Хотя *Liber Iudiciorum* предусматривал суровые санкции и специальные способы выявления подлога, в рассмотренных исследовательницей конфликтах сомнительные грамоты чаще опровергались клятвой и свидетельскими показаниями. Выявленный ложный документ могли признать недействительным и разорвать, однако это не всегда окончательно прекращало имущественные притязания представившей его стороны.

¹⁷²Justícia i resolució... 2024. Doc. 89: «...qui scripturam falsissimam in eius iudicio protulerunt <...> nostreque legis censura qua merebamini eis indulgemus». Р. 195.

¹⁷³Сафронова Д.П. Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // История: переводить, понимать, оценивать (к юбилею М. А. Юсима) / отв. ред. П. Ю. Уваров. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2021. С. 139–140.

Следовательно, значение документа состояло не только в способности подтвердить обстоятельства уже начавшейся тяжбы. Письменный акт связывал различные моменты во времени: сохранял память о ранее совершённом действии, позволял восстановить утраченные сведения и закреплял последствия разрешённого конфликта для наследников и преемников. При этом устойчивость записи продолжала поддерживаться свидетельской памятью, публичным удостоверением, санкциями и дополнительными гарантиями исполнения. Письменная форма не устраняла эти элементы, но соединяла их в акте, рассчитанном на продолжительное действие.

Выводы к главе 3

Проведённый анализ показывает, что судебное доказательство в Каталонии XII–XIII вв. не было организовано в виде единой и неизменной иерархии. «Барселонские обычаи», городские привилегии и локальные сборники закрепляли различные сочетания ордалии, судебного поединка, клятвы, свидетельских показаний, репутационных критериев и письменных актов. Их применение зависело от характера дела, статуса участников и порядка, принятого в конкретном городе. Изменения затрагивали не только распространённость отдельных способов доказательства, но прежде всего условия их допустимости, круг лиц, участвовавших в их совершении, и последствия полученного результата.

Ордалия и судебный поединок в «Барселонских обычаях» представляли собой установленные и подробно регулируемые способы разрешения спора. Выбор испытания зависел от социального положения участника, его пола, имущественных и физических возможностей. Рыцари должны были участвовать в поединке с равными себе, женщины привлекали представителей в соответствии со статусом семьи, тогда как крестьянки лично проходили испытание кипятком. Размер залога, порядок возмещения ущерба и имущественные последствия победы или поражения также определялись заранее. Таким образом, судебное испытание соединяло установление правоты с признанной социальной иерархией сторон.

Актный материал XI–XII вв. подтверждает особое положение судебного поединка среди видов «Божьего суда». Он встречался заметно чаще односторонних испытаний водой или железом и сохранял значение при разрешении различ-

ных конфликтов. В XIII в. область применения ордалий стала сокращаться, однако этот процесс протекал неодинаково. «Обычаи Льеиды» исключали подобные испытания, в Тарреге они допускались по взаимному согласию сторон, а в Тортосе судебный поединок и иные ордалии не признавались местным порядком. В Барселоне поединок сохранялся применительно к отдельным тяжким деяниям. Поэтому речь шла не об одновременном исчезновении «Божьего суда», а о различавшемся в отдельных городах ограничении его применения.

Клятва занимала промежуточное положение между самостоятельным способом доказательства и обязательным элементом судебной процедуры. В «Барселонских обычаях» она могла предшествовать ордалии или судебному поединку, дополнять их либо заменять в пределах установленной суммы. В «Обычаях Тортосы» клятва сохраняла способность непосредственно влиять на исход дела, но одновременно включалась в последовательность процессуальных действий: сопровождала заявление стороны, предшествовала даче показаний и подтверждала отказ от дальнейшего доказательства. Отказ принести назначенную клятву мог быть приравнен к признанию позиции противника.

Это изменение отразилось и в терминологии. Глагол «клясться» (старокат. — *jurar*) обозначал произнесение словесной формулы, тогда как конструкция «принести клятву» (старокат. — *fer sacrament*) охватывала действие в целом. Другие сочетания с существительным *sacrament* — «дать», «принять» или «возвратить клятву» — передавали распределение процессуальной инициативы между сторонами. Клятва, следовательно, понималась не только как высказывание, но и как действие, правовые последствия которого зависели от соблюдения установленного порядка.

Особые правила для дел с участием иноверцев не создавали отдельного судебного порядка, но изменяли ритуальную форму клятвы, место её принесения и состав присутствующих лиц. В отношении иудеев «Обычаи Тортосы» предусматривали принесение клятвы на Моисеевом законе, использование проклятий и в отдельных случаях совершение соответствующих действий в синагоге. Такие установления позволяли учитывать конфессиональные различия, сохраняя общую процессуальную функцию клятвы. Сокращение подобных предписаний во второй редакции памятника показывает, что состав судебного ритуала мог пересматриваться без отказа от самой клятвы как правового действия.

Репутация определяла предварительное доверие к слову участника процесса. В «Барселонских обычаях» эта зависимость проявлялась прежде всего че-

рез ограничения, налагаемые на клятвopеcтyпника: yтpативший доверие человек не мог в последствии свидетельствовать или подкреплять свои слова клятвой. В «Обычаях Тортосы» добрая и дурная слава получили более подробное правовое выражение. От репутации зависели возможность предъявить обвинение, допустимость свидетельства, применение пытки и участие лица в розыском разбирательстве.

Добрая слава не доказывала отдельное обстоятельство дела, но определяла пригодность человека к совершению процессуально значимого действия. Напротив, дурная слава ограничивала доверие к его слову и могла допускать применение принуждения. При этом репутация оценивалась применительно к моменту свидетельства или составления документа: позднейшее бесчестие не уничтожало силы показания, данного тогда, когда лицо ещё пользовалось доверием. Репутационный критерий был связан не только с нравственной оценкой поведения, но также с социальным положением, занятием, зависимостью и отношением к сторонам

В «Обычаях Тортосы» дурная слава могла относиться и к городской общине. Нераскрытые преступления наносили ущерб не только отдельным пострадавшим, но и представлению о городе как о пространстве, в котором осуществляется правосудие. В таком случае расследование было направлено также на восстановление доверия к городскому порядку. Индивидуальная и коллективная репутация, таким образом, объединялись через представление о праве как средстве сохранения общественно признанного порядка.

Правила допуска свидетелей конкретизировали основания доверия к их словам. В различных памятниках устанавливались необходимое число свидетелей, возрастные ограничения, требования к репутации и отсутствие вражды или зависимости от одной из сторон. Предпочтение могло отдаваться лицам, принадлежавшим к той же местности и способным сообщить непосредственно воспринятые обстоятельства. Показания с чужих слов ограничивались, свидетелей предписывалось расспрашивать по отдельности, а в более подробных процедурах их слова записывались и оглашались обвиняемому.

Усложнение порядка допроса не устранило персонального характера свидетельства. Правовое значение имело не только содержание сообщения, но и положение говорящего, характер его знания и связь с участниками разбирательства. Даже требование двух или трёх свидетелей не сводилось к количественному правилу: каждый из них должен был обладать процессуальной пригодностью. Вместе

с тем свидетельство всё более определённо отделялось от обвинения и судебного решения. Разграничение функций обвинителя, свидетеля и судьи, правила вызова и порядок записи показаний формировали последовательность действий, ограничивавшую возможность произвольного использования свидетельского слова.

Письменные акты различались прежде всего по времени и цели составления. Грамоты о продаже, дарении, долге, передаче феода, брачном имуществе и последней воле возникали до конфликта и позднее могли подтверждать заявленное требование. Перечни жалоб, записи свидетельских показаний, судебные решения и обязательства сторон составлялись после начала разбирательства и закрепляли отдельные его действия. Документы об отказе от притязаний, признании права или примирении фиксировали достигнутый результат. Один и тот же акт мог менять свою функцию: грамота, первоначально удостоверявшая передачу имущества, становилась основанием требования, а документ, составленный после разрешения тяжбы, использовался при попытке её возобновления.

Распространение письменных актов не устранило значения свидетельского слова. Документ и показания могли служить самостоятельными основаниями требования, однако во многих случаях свидетели участвовали в составлении самого акта. Указание их имён позволяло вызвать этих лиц после возникновения спора и потребовать подтверждения совершённого при них действия. Вместе с тем документ мог удостоверить первоначальное обязательство, тогда как свидетели подтверждали его последующее исполнение. Письменная запись и устное сообщение относились в таком случае к разным этапам одного правового отношения.

Особенно ясно их взаимосвязь проявлялась при утрате грамоты. Содержание погибшего документа восстанавливалось по показаниям лиц, видевших его, присутствовавших при чтении или знавших удостоверительную часть. Одновременно лицо, заинтересованное в восстановлении акта, должно было подтвердить сам факт утраты. Новая запись не являлась буквальной копией прежнего текста, но воспроизводила признанные сведения о совершённом действии, его участниках, имуществе и порядке удостоверения. Гибель материального носителя поэтому не прекращала подтверждённого им права, если содержание акта могло быть установлено предусмотренным способом.

В городских памятниках XIII в. особое значение приобретало публичное удостоверение. Правовая сила документа всё теснее связывалась с участием писца или нотариуса, происхождением записи из городской канцелярии и возмож-

ностью обнаружить её в реестре или судебных актах. В Тортозе писец не только записывал волеизъявление сторон, но в определённых случаях восполнял отсутствие одного из участников. В Барселоне признанное положение нотариуса позволяло составить завещание без непосредственного присутствия свидетелей при первоначальном распоряжении. В Перпиньяне публичный акт городской канцелярии освобождал истца от подробного изложения основания денежного требования.

Публичное происхождение документа не делало его безусловно неоспоримым. Грамота могла быть сопоставлена со свидетельскими показаниями и другими актами, объявлена подозрительной либо поставлена под сомнение лицами, участвовавшими в её удостоверении. Особое положение публичного документа состояло в том, что порядок его оспаривания был ограничен заранее. Проверка относилась уже не только к памяти сторон или свидетелей, но также к полномочиям составителя, соблюдению формуляра, наличию подписей и знаков, происхождению записи и условиям её хранения.

Следует также различать оспаривание документа, признание его недействительным и подлог. Акт мог правильно передавать совершённое действие, но утратить значение вследствие последующих обстоятельств. Он мог быть составлен при нарушении условий свободного волеизъявления либо содержать сведения, не соответствовавшие действительному характеру передачи имущества. Наконец, ложная грамота могла быть изготовлена, изменена или сознательно предъявлена в суде. В последнем случае речь шла не только об отказе признать документ основанием требования, но и об ответственности лица, использовавшего подлог.

Таким образом, изменения в области судебного доказательства состояли не в последовательном вытеснении ритуальных и устных форм письменными. Ордалия ограничивалась определёнными категориями дел и участников; клятва сохраняла сакральный характер, но включалась в более подробно установленную процедуру; репутация определяла допустимость слова; свидетельство подчинялось правилам отбора, допроса и записи; письменный акт получал особое положение благодаря порядку его удостоверения и хранения. Эти средства продолжали взаимодействовать, но их функции и соотношение становились более определёнными.

Рассмотрение судебного доказательства дополняет результаты предшествующих глав. Текстуальные связи между правовыми памятниками сопровождались изменением сферы применения заимствованных или унаследованных норм, а выбор языковой формы был связан с порядком совершения предусмотренного

действия. Совокупность этих наблюдений позволяет рассматривать каталонскую правовую культуру XII–XIII вв. через взаимосвязь состава правовых текстов, способов выражения нормы и организации судебного доказательства.

Заключение

Проведённое исследование позволяет рассматривать правовую культуру Каталонии XII–XIII вв. как взаимосвязь состава правовых текстов, способов выражения нормы и организации судебного доказательства. Эти три измерения не существовали изолированно: передача и переработка текстов определяли доступный нормативный материал, языковая форма задавала способы его фиксации и толкования, а судебная процедура превращала норму в последовательность юридически значимых действий.

Вычислительное сопоставление исторических корпусов выявило многоуровневую сеть текстуальных связей между латинскими источниками, каталонскими сборниками обычного права и актовым материалом. Полученные соответствия различаются по степени близости и не могут автоматически отождествляться с прямым заимствованием, однако они делают обозримыми узлы, требующие дальнейшей историко-филологической проверки. Тем самым цифровой метод используется как воспроизводимый инструмент постановки исследовательских вопросов, а не как замена содержательной интерпретации.

Анализ языкового материала показал, что латинская письменная традиция, старокаталанское словоупотребление и устные речевые практики образовывали общую коммуникативную среду. Латынь обеспечивала связь с книжной, документальной и учёной традицией, старокаталанский язык служил средством перевода, толкования и формулирования местных норм, а устные формулы организовывали процессуальные и имущественные действия. Языковая многослойность являлась устойчивым свойством каталонской правовой культуры рассматриваемого периода.

Исследование судебного доказательства продемонстрировало не простую смену ритуальных и устных средств письменными, а постепенное уточнение их функций и соотношения. Ордалия и судебный поединок ограничивались определёнными категориями дел; клятва включалась в более детально установленную процедуру; репутация определяла доверие к слову участника; свидетельство подчинялось правилам допуска, допроса и записи; письменный акт приобретал особое положение благодаря порядку его удостоверения, хранения и оспаривания.

Таким образом, правовая культура Каталонии XII–XIII вв. предстаёт как динамическая система, в которой унаследованные и заимствованные нормы прохо-

дили локальную редакционную и языковую переработку, а их практическое значение определялось конкретными процедурами применения. Перспективы дальнейшей работы связаны с верификацией выявленных текстуальных соответствий на расширенном корпусе, уточнением рукописной традиции отдельных памятников и сопоставлением каталонского материала с другими правовыми культурами средневекового Средиземноморья.

Список литературы

1. Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование. М : Русский Фонд Содействия образованию и науке, 2012. 944 с. отв. ред. О. В. Ауров, А. В. Марей.
2. Составленные Петром извлечения из римских законов // Древнее право. *Ius antiquum*. 2004. 1 (11). С. 216—262. пер. с лат. Д.Ю. Полдникова, под ред. Л.Л. Кофанова.
3. *Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem*. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2007. 1980 с. rec. R. Weber, R. Gryson. Editio quinta.
4. *Código de las costumbres escritas de Tortosa a doble texto*. Tortosa : Impr. Querol, 1912. 682 с. ed. R. Foguet, J.F. Marsal.
5. *Costums de Tortosa: edició crítica*. Barcelona : Fundació Noguera, 1996. 591 с. ed. crit. J. Massip i Fonollosa.
6. *Concessió de privilegi atorgat per Pere I a la ciutat de Balaguer de poder celebrar mercat el dissabte i una fira de vuit dies a mitjans d'agost*. Lleida, 16 de setembre de 1211 // Pedrol M. et al. *El mercat de Balaguer a través dels documents de l'Arxiu Comarcal de la Noguera*. Quadern didàctic ACN. 2008. С. 3—4.
7. *Constituciones Baiulie Mirabeti*. Madrid : Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1915. 44 с. ed. G. Sánchez y Sánchez.
8. *Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del capitol de cort LXXXII de las Corts per la S. C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, Nostre Senyor, celebradas en la Ciutat de Barcelona any M. DCCII*. T. 2. Barcelona : Casa de Joan Pau Martí y Joseph Llopis Estampers, 1704. С. 39—51.
9. *Consuetudines Dertosae: VII centenari 1272–1972 (Llibre de les costums de Tortosa)*. Tarragona : Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1972. 299 с. pról. J. Massip i Fonollosa.
10. *Corpus iuris civilis*. T. 3. Berlin : Weidmann, 1892—1895. ed. P. Krueger, Th. Mommsen, R. Schoell, W. Kroll. 3 vol.
11. *Costumbres de Lérida*. Barcelona : Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho, 1946. 82 с. ed. M.B. Pilar Loscertales de Valdeavellano.

12. Costumbres de Llerida // Mar C. J. Bujaraloz: VIII centenario de su fundacion y epoca de su pertenencia a la Orden de San Jorge de Alfama 1205–1230. Caspe : Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragon-Caspe de la Institucion “Fernando el Catolico”, 2006.
13. Costumbres de Orta. 1296, abril, 16. Orta (Horta de Sant Joan) // Leyes Históricas de Cataluña. 2: Apéndices. Madrid : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024. C. 617—626. dir. J. Serrano Daura.
14. Costums de Tortosa. Barcelona : Fundació Noguera, 1996. 592 c. ed. crít. a cura de J. Massip i Fonollosa, col. C. Duarte i Montserrat, M. A. Massip i Bonet.
15. Costums de Tortosa; Libre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa: texto auténtico de siglo XIII que da a luz nuevamente, ilustrado con observaciones crítico-literarias y un copioso vocabulario. Madrid : Impr. de M. Ginesta, 1881. 586 c. ed. B. Oliver y Esteller.
16. Código de las costumbres escritas de Tortosa a doble texto, traducido al castellano del más auténtico ejemplar catalán. Tortosa : Impr. Querol, 1912. 530 c. ed. R. Foguet; continuada por J. Foguet Marsal.
17. De legibus et temporibus. Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. Liber V. Oxford : Typographeo Clarendoniano, 1911. ed. W. M. Lindsay.
18. Els costums de la Batllia de Miravet: estudi introductori i edició. Gandesa (Tarragona) : Consell Comarcal de la Terra Alta, 1999. 181 c. ed. J. Serrano Daura.
19. Els costums de Lleida. Lleida : Ajuntament de Lleida, 1997. 157 c. ed. por J. J. Busqueta Riu, E. González.
20. Els Costums d’Orta (1296): Estudi introductori i edició. Horta de Sant Joan : Ajuntament d’Horta de Sant Joan, 1996. 103 c. ed. J. Serrano Daura.
21. Exceptiones Legum Romanorum Petri // Savigny F. C. von. Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. Heidelberg, 1834.
22. Font Rius J.M. Costumbres de Tárrega // AHDE. 1953. C. 429—444.
23. Furs de València. T. 2. Barcelona : Editorial Barcino, 1974. a cura de G. Colon, A. Garcia.

24. Giraud Ch. Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge. Paris : Videcoq; Leipzig: L. Michelsen, 1846. C. 465—509.
25. Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segle XII. Barcelona, 2024. dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués.
26. Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica. Segles IX–XI. Barcelona : Parlament de Catalunya; Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 2018. dir. J. M. Salrach i Marès, T. de Montagut i Estragués.
27. Leges Visigothorum. Hannoverae et Lipsiae : Impensis Bibliopolii Hahniani, 1902. 605 c. ed. K. Zeumer.
28. Les Costums de Miravet: editades amb una nota preliminar. Barcelona : Estampa de fill de D. Casanovas, 1926. 32 c. ed. F. Valls i Taberner.
29. Les Coutumes de Perpignan, suivies des usages sur la dîme, des plus anciens privilèges de la ville et de documents complémentaires, publiées en latin et en roman d'après les manuscrits. Montpellier : la société archéologique de Montpellier, 1848. 92 c.
30. Libre de les costums escrites de la ciutat de Tortosa: texto catalán (auténtico) enriquecido con las variantes de códices anteriores al siglo XV. Barcelona : C. Verdaguer, 1878—1881. 480 c. ed. R. Foguet.
31. Libro de las Costumbres Generales Escritas de la Insigne Ciudad de Tortosa: texto auténtico del siglo XIII. Tortosa : La Voz del Bajo Ebro, 1956—1958. 392 c. ed. F. J. Gas Carpio.
32. Llibre de les costums generals scrites de la insigne ciutat de Tortosa: ab alguns privilegis, confirmacions e sentencies fahents per a la administració de justicia. Tortosa, 1539. ed. J. Amich.
33. Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona. T. 43. Barcelona : Archivo de la Corona de Aragón, 1971. C. 8—17. ed. A. M. Aragó, M. M. Costa.
34. Recognoverunt proceres. 1283, enero, 11. Barcelona // Leyes Históricas de Cataluña. 2: Apéndices. Madrid : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2024. C. 589—617. dir. J. Serrano Daura.

35. *Recognoverunt proceres. Versión medieval catalana del privilegio así llamado.* Barcelona : Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona, 1927. ed. J. Rovira.
36. *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio.* Venetiis : apud Antonio Zatta, 1778. 648 c.
37. Traducción al Castellano de los Usajes y demás derechos de Cataluña. Nolasco Vives y Cebria P. 4 vols. Barcelona, 1861. C. 4. 393 c.
38. *The Usatges of Barcelona: the fundamental law of Catalonia* Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1994. 170 c.
39. *Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert.* Rovira i Ermengol J. Barcelona : Editorial Barcino, 1933. 307 c.
40. *Usatges de Barcelona // Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans.* 1907. № 1. C. 285—334. ed. J. Gudiol.
41. *Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII.* Barcelona : Fundació Noguera, 1984. ed. J. Bastardas i Parera.
42. *Usatges de Barcelona. Textes de Dret Català.* Barcelona, 1913. ed. R. d'Abadal i Vinyals, F. Valls i Taberner.
43. *Corpus Documentale Latinum Cataloniae.* URL: <https://gmlc.imf.csic.es/glossarium/codolcat> (дата обр. 03.04.2026).
44. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М : Юридическая литература, 1989. 448 с. пер. с чеш. Ю. В. Преснякова; спец. науч. ред. и авт. предисл. З.М. Черниловский.
45. Нумизматический словарь. Львов, 1980. ред. В. В. Зварич.
46. Православная энциклопедия. Т. 53. М, 2023.
47. Большая российская энциклопедия. Электронная версия. 2017. URL: <https://bigenc.ru/> (дата обр. 09.04.2026).
48. *A Latin Dictionary. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary.* Oxford, 1879. URL: <https://www.perseus.tufts.edu/> ; revised, enlarged, and in great part rewritten by Ch. T. Lewis, Ch. Short.
49. *Diccionari de la llengua catalana.* URL: <https://dlc.iec.cat/> (дата обр. 14.03.2026).

50. Gran Diccionari de la llengua catalana (GDLC). URL: <https://www.diccionari.cat/GDLC/> (дата обр. 14.03.2026).
51. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort : L. Favre, 1883—1887. éd. par C. du Cange et al.; éd. augm.
52. Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. URL: <http://www.iec.cat/faraudo/> (дата обр. 14.04.2026).
53. AnnaIasinskaia. Usatges_de_Barcelona. URL: https://github.com/AnnaIasinskaia/Usatges_de_Barcelona (дата обр. 09.04.2026).
54. Collatinus. URL: <https://outils.biblissima.fr/en/collatinus> (дата обр. 05.04.2026).
55. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. Спб : Азбука-Классика, 2004. 480 с.
56. Альтамира-и-Кревеа Р. История средневековой Испании. Т. 1. СПб : Евразия, 2018. 660 с. пер. с исп. Е.А. Вадковской и О.М. Гармсен.
57. Арский И.В. Очерки по истории средневековой Каталонии до соединения с Арагоном (VIII–XII века). Л : Издательство ЛГУ, 1941. 133 с.
58. Арский И.В. Реконкиста и колонизация в истории средневековой Каталонии // Культура Испании. М., 1940. М : Издательство Академии наук СССР, 1940. С. 42—68.
59. Астахов М.А. Арагонская дипломатическая служба и арагонско-гранадские отношения в эпоху поздней Реконкисты // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. Т. 7, 8 (52). URL: <https://history.jes.su/s207987840001605-4-1/> (дата обр. 13.10.2024).
60. Астахов М.А. Гранадский эмират в отечественной историографии // Электронный научно-образовательный журнал История. 2017. Т. 8, 10 (64). URL: <https://history.jes.su/s207987840001969-4-1/> (дата обр. 13.10.2024).
61. Астахов М.А. Клятвы в дипломатических отношениях Арагонской Короны и Гранадского эмирата в XIV–XV вв // Одиссей: человек в истории. Ритуалы и религиозные практики иноверцев во взаимных представлениях. 2017. С. 46—63. отв. ред. С. И. Лучицкая. 2017. С. 46—63.

62. Ауров О.В. Город и рыцарство феодальной Кастилии: Сепульведа и Куэльяр в XIII - середине XIV века. М : Российский гос. гуманитарный ун-т, 2012. 580 с.
63. Ауров О.В. Изучение средневековой истории Испании в России и СССР: люди, эпохи, идеи // Новый исторический вестник. 2015. Т. 13, № 160. С. 174—201.
64. Ауров О.В. Испания в эпоху вестготов. Краткая история. СПб : Евразия, 2019. 224 с.
65. Ауров О.В. Римско-правовые понятия *rustum* и *placitum* в правовой практике Астура-Леонского королевства VIII–XI вв // *IUS ANTIQUUM*. Древнее право. 2003. № 11. С. 94—102.
66. Ауров О.В. О римских истоках идеала короля-законодателя в Вестготской Испании середины VII в // Кентавр. М : РГГУ, 2008. С. 86—115. *Centaurus. Studia classica et mediaevalia*.
67. Ауров О.В. Понятие *hereditas* в IV — начале IX в.: сюжет из истории «вульгаризации» римского права // Вестник РГГУ. Серия: Исторические науки. 2010. № 10. С. 231—248.
68. Ауров О.В. К вопросу о характере эдикта Эвриха: сюжет из истории права переходной эпохи // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2012. 3 (11). С. 16—29.
69. Ауров О.В. «*Sicut in edictum scriptum est*»: к проблеме преемственности римско-правовой традиции в эдиктах варварских королей VI в // Вестник древней истории. 2013. № 2. С. 41—63.
70. Ауров О.В. Риторика вместо права: «История Вамбы» Юлиана Толедского и проблема правовой защиты королевской власти // СВ. 2015. Т. 76, № 3/4. С. 291—309.
71. Ауров О.В. Понятие *palatium* в языке испанского права IV – начала VIII вв // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2024. Т. 8, № 3. С. 57—88.
72. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М : ЛЕНАНД, 2016. 240 с.

73. Бахтин М.М. Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М : Искусство, 1986. С. 297—325. примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова.
74. Белимова А.А. Рождение истории в Каталонии: судьба одной сгоревшей рукописи // Диалог со временем. 2019. № 67. С. 246—262.
75. Берман Г. Дж. Западная традиция права : эпоха формирования / пер. с англ. Н. Р. Никоновой, Н. Н. Деева. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ; Издательская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1998. 623 с.
76. Билецкая И.В. Законодательная регламентация долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии середины XIII в // Клио. 2022. 2 (182). С. 52—57.
77. Билецкая И.В. Законодательная регламентация кредитно-долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии XV в // Клио. 2023. 2 (194). С. 48—53.
78. Билецкая И.В. Кредитные споры в Авилае 1477 г. в контексте долговых отношений иудеев и христиан в Кастилии XV века // Человеческий капитал. 2023. 5 (173). С. 38—48.
79. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М : Наука, 1986. 256 с. пер. с фр. Е.М. Лысенко; прим. и ст. А.Я. Гуревича. 2-е изд., доп.
80. Блок М. Феодальное общество. М : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 504 с. пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой, Е. М. Лысенко.
81. Вальдеон Х., Перес Ж., Хулиа С. История Испании. М : Весь мир, 2023. 542 с. пер. Ведюшкин В.А., Попова Г.А., Юрчик Е.Э.
82. Варьяш И.И. Мусульманская Европа. Сигналы идентичности. Спб : Наука, 2020. 223 с.
83. Варьяш И.И. Обычное право в контексте взаимодействия королевского и мусульманского права в Арагонской Короне XIV в // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2016. № 5. С. 3—17.
84. Варьяш И.И. Потестарные институты и должности в Испании в V—XV вв // Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время. М : КДУ, 2011. С. 417—433.
85. Варьяш И.И. Правовое пространство ислама в христианской Испании XIII—XV вв. 2-е изд. М : Эдиториал УРСС, 2012.

86. Варьяш И.И. Сарацины под властью арагонских королей: исследование правового пространства XIV в. СПб : Евразия Clío, 2016. 387 с.
87. Варьяш О.И. История права и антропология права // Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М : Наука, 2006. С. 27—30.
88. Варьяш О.И. Колонизация и крестьянство в Леоне и Кастилии в IX—XI веках // Проблемы испанской истории. 1979. С. 322—333.
89. Варьяш О.И. О положении сервов и либертинов в Леонском королевстве в X—XI вв // СВ. 1980. № 43. С. 207—222.
90. Варьяш О.И. Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М : Наука, 2006. 451 с.
91. Варьяш О.И. Проблемы социализации индивида // ??? Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М : Наука, 2006.
92. Варьяш О.И. Юридическая культура португальского двора XIV в. (corte — двор, corte — суд) // ??? Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в СВ. М : Наука, 2006. С. 64—68.
93. Варьяш О.И. Язык средневекового права // ??? Пиренейские тетради: право, общество, власть и человек в средние века. М : Наука, 2006. С. 90. сост. и отв. ред. И. И. Варьяш, Г. А. Попова.
94. Ведюшкин В.А., Пичугина И.С., Попова Г.А. Введение // История Испании. Т. 1. М : Индрик, 2012. С. 11—17. под ред. В. А. Ведюшкина, Г. А. Поповой.
95. Винокурова М.В. Обвинение, оправдание, наказание в обычном праве малых городов средневековой Англии // Новое прошлое / The New Past. 2016. № 3. С. 117—128.
96. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М : Искусство, 1984. 349 с.
97. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М : Искусство, 1990. 395 с.
98. Добиаш-Рождественская О.А. Выступление на защите кандидатской диссертации И.В. Арского Аграрный строй Каталонии IX—XII вв // Культура западноевропейского Средневековья: научное наследие. М : Наука, 1987. С. 239—244.

99. Жоно Э. *Translatio studii*: перенесение учёности (одна из тем Жильсона) // Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков (исследования и переводы). М : Кругъ, 2010. Сост. и общ. ред., пер. М.С. Петровой.
100. Иванова А.Н. Свод законов Альфонсо X Мудрого *Siete Partidas* (1256–1265) как отражение средневековой испанской языковой картины мира: дис.... канд. филол. наук. М, 2014. 233 с.
101. История Испании. Т. 1. М : Индрик, 2012. 696 с. под ред. В.А. Ведюшкина, Г.А. Поповой.
102. Казбекова В. Вставки и интерполяции в списках папских декретальных сводов XIII в.: Экстраваганты // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2013. Т. 22, № 6. URL: <https://history.jes.su/s207987840000596-4-1/> (дата обр. 15.04.2026).
103. Казбекова В. Мнемотехнические латинские изречения в западноевропейских рукописях канонического права XIII – начала XIV вв. в Российской национальной библиотеке (Lat. F. V. II. № 8 и № 24) // Романские языки и культуры: от античности до современности. М : МАКС Пресс, 2016. С. 164—176.
104. Казбекова В. Приемы ритмизированной прозы (*cursus*) в сводах декретального права и использование *cursus* в Новеллах Иннокентия IV (1243–1254) // СВ. 2005. № 66. С. 218—264.
105. Катлос Б.А. Королевства веры: новая история мусульманской Испании. М : ИД «Медина», 2024. под общ. ред. Д.В. Мехетдинова.
106. Кириллова Е.Н. История ремесла во Франции XIII–XVIII веков: статья мастером. СПб : Евразия, 2019. 592 с.
107. Кириллова Е.Н. Количественные данные в историческом исследовании: французские ремёсла в XIII и XVIII вв // Проблемы исторического познания. 2016. № 10. С. 267—291.
108. Кириллова Е.Н. Пошлины и обычаи: о термине Кутюмы в Парижской книге ремесел // СВ. 2013. Т. 74, № 1/2. С. 199—235.
109. Кириллова Е.Н. Структура ремесленных уставов по «Книге ремёсел» Этьена Буало // СВ. 1997. № 60. С. 89—106.

110. Клэнчи М. Воспоминания о прошлом и старый добрый закон // *Vox medii aevi* / под ред. Г. С. Горбун; пер. Г. С. Горбун. 2015. 2–3 (13–14). С. 112–128.
111. Ковалев А.С. *Dominium* в правовой культуре пост-римской Италии: свидетельства Кассиодора // *СВ*. 2022. Т. 83, № 2. С. 66–88.
112. Ковалев А.С. Церковь и ее епископы в остготской Италии: правоимущественный аспект // *Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История*. 2024. № 118. С. 9–26.
113. Кожановский А.Н. Быть испанцем...: традиция, самосознание, историческая память. М : АСТ Восток-Запад, 2006. 318 с.
114. Кожановский А.Н. Культурно-языковое многообразие населения Испании: теория и реальность: дис... д-ра ист. наук. М, 2013. 307 с.
115. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: учеб. пособие. М : ЭТС, 2002. 424 с.
116. Корнеева А.Д. Классификация латинских заимствований и цитат в тексте «Обычаев Тортосы»: количественный и качественный аспекты // *Человеческий капитал*. 2023. 10(178). С. 31–40.
117. Корнеева А.Д. Контекстный анализ текста «Обычаев Тортосы» (1272–1279): возможности и ограничения // *Электронный научно-образовательный журнал «История»*. 2024. Т. 15, 8 (142). URL: <https://history.jes.su/s207987840032015-5-1/> (дата обр. 15.04.2026).
118. Корнеева А.Д. Прямая речь в «Обычаях Тортосы»: свидетельство устной коммуникации или литературный приём // *Человек и культура*. 2025. № 5. С. 102–112.
119. Корнеева А.Д. Судебная клятва в каталонском обычном праве XII–XIII вв. (по материалам «Барселонских обычаев» и «Обычаев Тортосы») // *Genesis: исторические исследования*. 2026. № 2. С. 55–70.
120. Корсунский А.Р. Готская Испания: очерки социально-экономической и политической истории. М : Издательство Московского университета, 1969. 326 с.
121. Корсунский А.Р. История Испании IX–XIII веков: социально-экономические отношения и политический строй Астури-Леонского и Леона-Кастильского королевства. М : Высшая школа, 1976. 238 с.

122. Кудрявцев А.Е. Испания в СВ. Л : Соцэкгиз, 1937. 256 с.
123. Кудрявцев А.Е. Основные проблемы изучения средневековой Испании // Культура Испании. М : Издательство Академии наук СССР, 1940.
124. Кучумов В.А. Кортесы Арагона и Каталонии: генезис и специфика // Проблемы испанской истории. М : Наука, 1992. С. 146—159. под ред. С. П. Пожарской.
125. Кучумов В.А. Постоянные делегации арагонских и каталонских кортесов в XIII—XV вв // Из истории европейского парламентаризма. М : ИВИ, 1996. С. 21—39. под ред. С.П. Пожарской, О.И. Варьяш.
126. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. 160 с. пер. с фр. А.М. Руткевича. 2-е изд.
127. Лучицкий И.В. Поземельная община в Пиренеях // Отечественные записки. 1883. 9—10, 12 (270—271). С. 57—78.
128. Лучицкий И.В. Русские рабы и рабство в Руссильоне в XIV и XV вв. А. Brutails, étude sur l'esclavage en Roussillon du XIII au XVII s. 1886 : рец. Киев: Университетская типография, 1886. 30 с.
129. Люблинская А.Д. Источниковедение истории Средних веков. Л : Издательство Ленинградского университета, 1955. 374 с.
130. Марей А.В. Божий суд и человеческая справедливость: судебный поединок в Леоне и Кастилии XI—XIII вв. М : Союзник, 2011. 54 с.
131. Марей А.В. Дружба и доверие в испанском обществе XI—XIII вв.: неправовые регуляторы правового поля. М : Союзник, 2011. 45 с.
132. Марей А.В. Язык права средневековой Испании: от Законов XII Таблиц до Семи Партид. М : URSS [Изд-во ЛКИ], 2008. 226 с.
133. Мильская Л.Т. Аграрное развитие Каталонии и окружающая среда (XII — начало XIII в.) // СВ. 1981. № 44. С. 117—135.
134. Мильская Л.Т. Власть графов-королей Барселонского дома и управление доменами короны // Власть и политическая культура в Средневековой Европе. Ч. 1. М. 1992. С. 100—105.
135. Мильская Л.Т. К вопросу о структуре господствующего класса в Каталонии X—XII вв // СВ. 1984. № 47. С. 21—28.

136. Мильская Л.Т. К вопросу о судьбах общины в Каталонии X–XII вв // СВ. 1985. № 48. С. 38—46.
137. Мильская Л.Т. Очерки из истории деревни в Каталонии X–XII вв. М : Издательство Академии наук СССР, 1962. 153 с.
138. Мильская Л.Т. Пригородное землевладение арабов и Реконкиста в Каталонии XII века // Проблемы испанской истории. М : Наука, 1984. С. 158—165. под ред. С.П. Пожарской.
139. Мильская Л.Т. Феодалная собственность и государственная власть в Каталонии в эпоху завершения Реконкисты // Проблемы испанской истории. М : Наука, 1992. С. 160—165. под ред. С. П. Пожарской.
140. Остин Дж. Перформативы – констативы // Философия языка. М : Едиториал УРСС, 2010. С. 23—34. ред.-сост. Дж.Р. Сёрн; пер. с англ. 2-е изд.
141. Павлов А.А. Этимологии или Начала Исидора Севильского // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М. 2014. № 22. С. 244—251.
142. Пискорский В.К. Вопрос о значении и происхождении шести дурных обычаев в Каталонии: с приложением неизданных документов. Корчак—Новицкого, 1899. Киев : типография Университета св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1899. 87 с.
143. Пискорский В.К. История Испании и Португалии. 2-е изд., доп. СПб : Акц. о-во Брокгауз-Ефрон, 1909. 279 с.
144. Пискорский В.К. Кастильские кортесы в переходную эпоху от Средних веков к Новому времени (1188–1520). Киев : Типография Императорского университета св. Владимира, 1897. 212 с.
145. Каталонии в СВ. П.В.К. право в. Киев: Типография Университета св. Владимира Н. Т. Корчак—Новицкого, 1901. Корчак-Новицкого, 1901. 233 с.
146. Пискорский В.К. Отчет о заграничной командировке приват-доцента университета св. Владимира В. Пискорского за 1896 и 1897 годы // Журнал Министерства народного просвещения. 1898. 12 (320). С. 19—47.
147. Полдников Д.Ю. Договорные теории глоссаторов. М : Academia, 2008. 344 с.

148. Полдников Д.Ю. Особенности юридической техники западноевропейской правовой науки XIII–XV вв // История государства и права. 2015. № 6. С. 19–25.
149. Полдников Д.Ю. Правовая культура и правовая традиция как предмет сравнительной истории права // Историко-правовой ежегодник —. 2024. № 2. С. 100–123.
150. Попова Г.А. Клятва в законах вестготских королей // Право в средневековом мире. М : ИВИ РАН, 2009. С. 209–223.
151. Попова Г.А. Кто говорил на арабском языке в христианском Толедо? (сферы использования арабского языка в Толедо XII–XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. М : Наука, 2008. С. 165–177.
152. Попова Г.А. Правовая норма в актах Толедо XII–XIII вв // СВ. 2015. Т. 76, № 3/4. С. 320–332.
153. Попова Г.А. Процесс составления городских сводов права в Кастилии XII–XIII вв.: норма и практика // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8, 6 (60). URL: <https://history.jes.su/s207987840001891-9-1> (дата обр. 13.10.2024).
154. Попова Г.А. Судья судье рознь? Судебные полномочия и их обладатели в Толедо XII–XIV вв // Право в средневековом мире. М. 2010. С. 102–111.
155. Попова Г.А. Сунна христиан, Lex Visigothorum, Книга судей, Фуэро Хузго: новая жизнь вестготского права // Historia animata. Ч. 1. М. 2004. С. 142–155.
156. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания: пособие для вузов. М : Дрофа, 2004. 288 с.
157. Рюкуа А. Средневековая Испания. М : Вече, 2014. 382 с.
158. Сафронова Д.П. Документы на ассамблеях в Леонском королевстве X–XI веков // СВ. 2018. Т. 79, № 2. С. 86–106.
159. Сафронова Д.П. Устная речь в правовой и документальной практике Леонского королевства X–XI веков // Диалог со временем. 2020. № 72. С. 124–137.

160. Сафронова Д.П. Фальшивые грамоты в леонской правовой практике X–XI веков // История: переводить, понимать, оценивать (к юбилею М. А. Юсима). 2021. С. 121—140.
161. Сидоров А.И., Филиппов И.С. Маргиналии в средневековых рукописях: новые возможности источниковедения // Источниковедение в современной медиевистике: материалы второй всероссийской научной конференции. М : Аквилон, 2023. С. 175—178.
162. Сота Х. Вера простецов: нравственно-религиозный облик крестьян в Кантигах о Святой Марии Альфонсо X Мудрого // СВ. 2020. Т. 81, № 4. С. 102—128.
163. Сота Х. Король и его подданные: правовые представления в Кантигах о святой Марии Альфонсо X Мудрого // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2025. Т. 16, 3 (149). URL: <https://history.jes.su/s207987840035056-0-1/> (дата обр. 02.05.2026).
164. Тогоева О.И. Дела плоти: интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики. М.; СПб : Центр гуманитарных инициатив, 2018. 352 с.
165. Тогоева О.И. Два тела... судьи: идеи средневекового права в исторической перспективе // Доминирование и контроль. Интерпретация культурных кодов —. 2017. С. 56—79.
166. Тогоева О.И. Истинная правда: языки средневекового правосудия. М : Наука, 2006. 333 с.
167. Тогоева О.И. История права и история повседневности: точки пересечения // Одиссей. Человек в истории. 2014. С. 355—365.
168. Тогоева О.И. Когда преступник — свинья. «Дурные обычаи» и неписанные правила средневекового правосудия // Многоликая софистика: нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового времени. М, 2015. С. 403—436. отв. ред. П.В. Соколов.
169. Тогоева О.И. Между текстом и миниатюрой: наказание фальшивомонетчиков в «Кутюмах Тулузы» (BNF. Ms. lat. 9187) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8, 6 (60). URL: <https://history.jes.su/s207987840001890-8-1/> (дата обр. 03.05.2026).

170. Тогоева О.И., Попова Г.А. О дихотомии понятий «норма» и «практика» в средневековом праве // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8, 6 (60). URL: <https://history.jes.su/s207987840001918-8-1/> (дата обр. 03.05.2026).
171. Тогоева О.И. Поиски «правды» в средневековом уголовном суде // Право в средневековом мире — 2008. М : ИВИ РАН, 2008. С. 182—195.
172. Тогоева О.И. Правила «справедливой» пытки в уголовном суде Франции XIV в // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1998. № 3. С. 104—117.
173. Тогоева О.И. Римское уголовное право в «Кутюмах Тулузы» (BNF. Ms. lat. 9187): воспоминание о прошлом или попытка кодификации? // Феномен унификации в истории. М, 2019. С. 106—124. отв. ред. Е. Н. Кириллова.
174. Тогоева О.И. «Свадьба под виселицей»: к вопросу о функционировании неписаной правовой традиции в средневековой Франции // СВ. 2015. № 76. С. 376—391.
175. Тогоева О.И. Увидеть средневековый суд: очерки правовой имагологии. М.; СПб : Центр гуманитарных инициатив, 2025. 462 с.
176. Тогоева О.И. Униженные и оскорбленные: мужская честь и мужское достоинство в средневековом суде // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории —. 2007. № 8. С. 71—101.
177. Тогоева О.И. Формы судебной клятвы во Франции XIV–XV вв // Право в средневековом мире: сборник статей. М : ИВИ РАН, 2009. С. 155—166.
178. Тогоева О.И. Liberatus a suspendio: судебная практика vs. литературный сюжет // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории —. 2017. № 12. С. 169—184.
179. Уколова В.И. Рождение средневекового энциклопедизма: Исидор Севильский // Античное наследие и культура раннего средневековья (кон. V – нач. VII в.) М : Наука, 1989. С. 196—283.
180. Филиппов И.С. Библия и средневековая правовая традиция // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. Т. 8.
181. Филиппов И.С. Мартен Аурель (23.02.1958 — 08.02.2025) // СВ. 2025. Т. 86, № 3. С. 235—243.

182. Филиппов И.С. Наследие римских землемеров в средние века: заметки об исследованиях последних лет // Древнее право. *Ius Antiquum*. 2007. 1 (19). С. 235—245.
183. Филиппов И.С. Пьер Боннасси (24.11.1932 — 14.03.2005) // СВ. 2006. № 67. С. 316—325.
184. Филиппов И.С. Размышления о книге Сьюзан Рейнольдс «Феоды и вассалы» и ее восприятию в современной медиевистике // СВ. 2015. Т. 76, № 3/4. С. 8—56.
185. Филиппов И.С. Раннесредневековый архив аббатства Сен-Виктор де Марсель: опыт реконструкции // СВ. 1988. Т. 51. С. 200—221.
186. Филиппов И.С. Рец.: Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages // СВ. 2014. Т. 75, № 1/2. С. 492—497. ed. by W. Brown, M. Costambeys, M. Innes, A. Kosto. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
187. Филиппов И.С. Рец.: Freedman P. The Origins of Peasant Serfdom in Medieval Catalonia. Cambridge; New York, 1991 // СВ. 1993. Т. 56. С. 272—273.
188. Филиппов И.С. Рец.: La coutume au village dans l'Europe médiévale et moderne. Toulouse, 2001 // Древнее право. *Ius Antiquum*. 2003. 1 (11). С. 203—206.
189. Филиппов И.С. Рец.: Шамаро П. Ю. Частноправовой акт в Южной Франции X—XII вв. М.: Наука, 2024 // СВ. 2024. Т. 85, № 2. С. 226—231.
190. Филиппов И.С. [Рец.]: The Languages of Early Medieval Charters: Latin, German Vernaculars, and the Written Word // СВ. 2024. Т. 85, № 3. С. 229—232. ed. by R. Gallagher, E. Roberts, F. Tinti. Boston; Leiden, 2021.
191. Филиппов И.С. [Рец.]: Zimmermann M. La Naissance de la Catalogne (VIII—XII siècles). Limoges, 2019 // СВ. 2020. Т. 81, № 4. С. 221—226.
192. Филиппов И.С. Рецензия на: Histoire juridique de l'Occident: le droit et la coutume (III—IX siècle) // СВ. 2018. Т. 79, № 3. С. 236—241. sous la dir. de S. Kerneis. Paris, 2017.
193. Филиппов И.С. Рецензия на: The Crown of Aragon: A Singular Mediterranean Empire // СВ. 2018. Т. 79, № 4. С. 179—181. ed. F. Sabaté. Leiden; Boston, 2017.
194. Филиппов И.С. Римское право и Вульгата: право, закон, справедливость // Древнее право. *Ius Antiquum*. 1999. № 4. С. 144—166.

195. Филиппов И.С. Собственность между правом и экономикой // СВ. 2020. Т. 81, № 1. С. 85—115.
196. Филиппов И.С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: проблема становления феодализма. М : Издательство «Скрипторий 2000», 2000. 800 с.
197. Филиппов И.С. Церковная вотчина в Провансе начала IX века // СВ. 1980. Т. 43. С. 191—206.
198. Фрязинов С.В. Материалы для изучения фуэрос и поселенных хартий // СВ. 1962. № 22. С. 159—179.
199. Фуко М. Истина и правовые установления // Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2. М : Праксис, 2005. пер. с фр. И. Окуновой; под общ. ред. Б.М. Скуратова.
200. Хачатурян Н.А. «Король — император в своем королевстве»... Политический универсализм и централизованные монархии // Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время. М : Наука, 2011. С. 66—88. отв. ред. Н. А. Хачатурян.
201. Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в СВ. М : Наука, 2008. 313 с.
202. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М : Изд-во Московского университета, 1976. 210 с.
203. Хачатурян Н.А. Город в системе феодальной формации // Вопросы истории. 1983. № 1. С. 67—84.
204. Хачатурян Н.А. Европейский средневековый парламентаризм: опыт сравнительного анализа // Представительные институты в России в контексте европейской истории. XV — середина XVII в. М : Древлехранилище, 2017. С. 7—17.
205. Хачатурян Н.А. Из истории политической борьбы во Франции в начале XIV в.: трактаты легиста Дюбуа об уничтожении ордена тамплиеров // СВ. 1961. № 20. С. 208—224.
206. Хачатурян Н.А. К вопросу о природе французской сословной монархии // СВ. 1978. № 42. С. 27—48.

207. Хачатурян Н.А. Налоговая политика французской сословной монархии в XIV–XV вв // СВ. 1987. № 50. С. 113—137.
208. Хачатурян Н.А. Политическая и государственная история Западного Средневековья в контексте структурного анализа // СВ. 1992. № 54. С. 5—22.
209. Хачатурян Н.А. Политическая организация средневекового города // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. М : Наука, 1999. С. 313—340. под ред. А.А. Сванидзе.
210. Хачатурян Н.А. Проблема собственности в комплексном пространстве западноевропейского средневекового социума // Концепт-явление «собственность» в общественной структуре западноевропейского Средневековья. СПб : Алетейя, 2020. С. 5—13. под ред. Н. А. Хачатурян.
211. Хачатурян Н.А. Суверенитет, закон и «вся община»: взаимодействие и дихотомия власти и общества // Власть, общество, индивид в средневековой Европе. М : Наука, 2008. С. 5—8. под ред. Н. А. Хачатурян.
212. Хачатурян Н.А. Феномен корпоративизма // Общности и человек в средневековом мире. М.; Саратов : ИВИ РАН, 1992. С. 17—23.
213. Хачатурян Н.А. Французское крестьянство в системе сословной монархии // Классы и сословия средневекового общества. М : Изд-во МГУ, 1988. С. 103—111.
214. Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культуры. М : Прогресс — Традиция, 1997. 416 с. Пер. с гол. Д. В. Сильвестрова.
215. Червонов С.Д. Земледелие и скотоводство в кастильском городе Куэнка в XII в // Проблемы истории Античности и Средних веков. М. 1982. С. 56—71.
216. Червонов С.Д. Испанский средневековый город. М : [б. и.], 2005. 415 с. под ред. О.В. Аутова и Е.И. Щербаковой.
217. Червонов С.Д. Торговля в испанском городе XII–XIII веков (по материалам фуэрос) // Проблемы испанской истории. 1984. С. 146—157.
218. Шамаро П.Ю. Грамоты монастыря св. Максенция в архиве СПб ИИ РАН // СВ. 2011. 72 (3—4). С. 256—279.
219. Шамаро П.Ю. Предметы-символы и письменный документ в удостоверении правовых актов в XI–XII вв. Символы универсальные и условные // СВ. 2014. 75 (3—4). С. 193—213.

220. Шамаро П.Ю. Частноправовой акт в Южной Франции X–XII вв. М : Наука, 2024. 216 с.
221. Ясинская (Корнеева) А.Д. Барселонские обычаи: опыт квантитативного исследования // Проблемы истории и культуры средневекового общества. Материалы XL всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Курбатовские чтения. СПб : Скифия-принт, 2021. С. 474–475.
222. Aizawa A. An information theoretic perspective of TF-IDF measures // *Information Processing & Management*. 2003. Т. 39, № 1, № 1. С. 45–65.
223. Alvarado Planas J. Algunas observaciones sobre la influencia germánica en el vocabulario jurídico-institucional de la España medieval // *Glossae*. 2015. № 12. С. 31–50.
224. Arvizu y Galarraga F. de Fianzas procesales en la documentación altomedieval // *AHDE*. 2022. С. 47–73.
225. Assier-Andrieu L. Custom and Law in the Social Order: Some reflections upon French Catalan peasant communities // *Law and History Review*. 1983. 1 (1). С. 86–94.
226. Assier-Andrieu L. Le droit et les paysans // *Etudes rurales*. 1986. Т. 103/104. С. 9–12.
227. Assier-Andrieu L. Tradition juridique et changement politique: la persistance du droit commun catalan dans la province de Roussillon // *Revue historique de droit français et étranger*. 1986. С. 205–219.
228. Aubenas R. Tendances archaïsantes et famille artificielle en pays de droit écrit au Moyen Âge // *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*. 1941. 210 (53). С. 113–141.
229. Aurell M. Du nouveau sur les comtesses catalanes (IXe–XIIe siècles) // *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*. 1997. 219–220 (109). С. 357–380.
230. Aurell M. Les noces du comte: mariage et pouvoir en Catalogne (785–1213). Paris : Publications de la Sorbonne, 1995. 623 с.
231. Balaguer A.M. Història de la moneda dels comtats catalans. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1999. 491 с.

232. Balari y Jovany D.J. Orígenes Históricos de Cataluña. Barcelona : Hijos de J. Jepús, 1899. 751 c.
233. Baldwin J.W. The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals // *Speculum*. 1961. T. 36. C. 613—636.
234. Banniard M. Viva voce: communication écrite et communication orale du IV^e au IX^e siècle en occident latin. Paris : Institut des études augustinienes, 1992. 608 c.
235. Barrero García A.M. Las Costumbres de Lérida, Horta y Mirabet // *AHDE*. 1974. № 44. C. 485—536.
236. Barthélemy D. Diversité des ordalies médiévales // *Revue historique*. 1988. T. 280, № 1. C. 3—25.
237. Barthélemy D. Présence de l'aveu dans le déroulement des ordalies (IX^e—XIII^e siècle) // *Publications de l'École française de Rome*. 1986. T. 88, № 1, № 1. C. 191—214.
238. Bartlett R. Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal. Oxford : Clarendon Press, 1986. 182 c.
239. Bastier J. Le testament en Catalogne du IX^e au XII^e siècle: une survivance wisigothique // *Revue historique de droit français et étranger*. 1973. 3 (51). C. 373—417.
240. Belmon J., Vielliard F. Latin farci et occitan dans les actes du XI^e siècle // *Bibliothèque de l'École des chartes*. 1997. 1 (155). C. 149—183.
241. Bernad Segarra L. Sobre el valor de la confessio in iure certae pecuniae. Especial mención a su recepción en Furs y Les Costums de Tortosa // *La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno. Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano*. Madrid : Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. C. 91—104.
242. Besta E. Usatici ed usi curiali di Barcellona // *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*. 1925. T. 58. C. 637—652.
243. Bisson T.N. Celebration and Persuasion: Reflections on the Cultural Evolution of Medieval Consultation // *Legislative Studies Quarterly*. 1982. T. VII. C. 181—204.

244. Bisson T.N. Epilogue // *The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government*. Princeton : Princeton University Press, 2009. C. 573—582.
245. Bisson T.N. *Fiscal Accounts of Catalonia Under the Early Count-kings (1151–1213): Accounts, related records, and indices*. University of California Press, 1984. 378 c.
246. Bisson T.N. *Feudalism in Twelfth-Century Catalonia* // *Publications de l'École française de Rome*. École Française de Rome. 1980. T. 44, № 1, № 1. C. 173—192.
247. Bisson T.N. The «Feudal Revolution» // *Past & Present*. 1994. № 142. C. 6—42.
248. Bisson T.N. The Organized Peace in Southern France and Catalonia, ca. 1140 – ca. 1233 // *The American Historical Review*. [Oxford University Press, American Historical Association]. 1977. T. 82, № 2, № 2. C. 290—311.
249. Bisson T.N. The Problem of Feudal Monarchy: Aragon, Catalonia, and France // *Speculum*. 53, № 3. Cambridge : University of Chicago Press, 1978. C. 460—478.
250. Bisson T.N. *Tormented Voices: Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia, 1140–1200*. Cambridge; London : Harvard University Press, 1998. 212 c.
251. Bisson T.N. *The Crisis of the Twelfth Century: Power, Lordship, and the Origins of European Government*. PrincetonL : Princeton University Press, 2015. 720 c.
252. U.-R. B. A new manuscript of the *Exceptiones legum Romanorum Petri* // *Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law: Esztergom, 3–8 August. 2010*. C. 291—302.
253. Bonnassié P. El feudalisme català, segle XI // *L'avenç. Història dels països catalans*. 1988. T. 117. C. 24—28.
254. Bonnassié P. El proceso der feudalización en Cataluña y Francia del Sur: similitudes y diferencias // *Los orígenes del feudalismo en el mundo mediterráneo*. 1994. C. 101—117.
255. Bonnassié P. *Emergence de la Catalogne, VIIIe – milieu XIIe siècle* // *Histoire des Espagnols* 1. 1985. C. 159—183.

256. Bonnassie P. La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle: croissance et mutations d'une société. T. 2. Toulouse : Association des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1975—1976. 1045 c.
257. Bonnassie P. Le comté de Toulouse et le comté de Barcelone au début du IXe au début du XIIIe siècle: 801—1213 – esquisse d'histoire comparée // Actes del vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. 1989. T. 1. C. 27—45.
258. Bonnassie P. Les sagreres catalanes: la concentration de l'habitat dans le «cercle de paix» des églises (XIe s.) // L'environnement des églises et la topographie religieuse des campagnes médiévales. Le IIIe congrès international d'archéologie médiévale (Aix-en-Provence, 28—30 septembre 1989). Aix-en-Provence : Société d'Archéologie Médiévale, 1994. C. 68—79.
259. Bonnassie P. Nouveautés linguistiques et mutations economico-sociales dans la Catalogne des IXe-XIe siècles // Langages et peuples d'Europe. 2002. C. 47—66.
260. Bonnassie P. Sur les «Origines» de la Catalogne: Quelques remarques et orientations de recherche // Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII—XI). 1991. T. 1. C. 437—445.
261. Bowman J.A. Shifting Landmarks: Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the Year 1000. Ithaca : Cornell University Press, 2004. 279 c.
262. Brocà i de Montagut G.M. de. Els Usatges de Barcelona // Anuario del Instituto de Estudios Catalanes. 1914. C. 357—389.
263. Bruguera i Talleda J. La Crònica de Jaume I // Arxiu de textos catalans antics. 1993. № 12. C. 409—418.
264. Bruguera i Talleda J. Notes al vocabulari de la Crònica de Jaume I // Actes del quart col·loqui internacional de llengua i literatura Catalanes. 1977. C. 83—115.
265. Brutails A. Étude sur l'article 72 des Usages de Barcelone: connu, sous le nom de loi stratae // Nouvelle revue historique de droit français et étranger. 1888. T. 12. C. 59—79.
266. Calzada González M.A. El principio ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat y su recepción en Les Furs de Valencia y en Les Costums de Tortosa // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno. Madrid : Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. C. 109—120.

267. J.-M. C. Les anciennes coutumes de Perpignan // Société Agricole Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 1988. T. 96. C. 181—190.
268. J.-M. C., Vielfaure P. Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Paris : Presses Universitaires de France, 2014. 544 c.
269. Cerdá Ruiz-Funes J. La 'Inquisitio' en los Furs de Valencia y en el 'Llibre de las costums' de Tortosa // AHDE. 1980. C. 563—586.
270. Chow T.W.S., Zhang H., Rahman M.K. A new document representation using term frequency and vectorized graph connectionists with application to document retrieval // Expert Systems with Applications. 2009. T. 36, № 10, № 10. C. 12023—12035.
271. Coffee N. et al. The Tesseract Project: intertextual analysis of Latin poetry // Literary and Linguistic Computing. 2013. T. 28, № 2. C. 221—228.
272. Coroleu i Inglada J. Código de los Usajes de Barcelona. Estudio crítico // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1884. C. 85—104.
273. Cots i Gorchs J. Les «Consuetuds» d'Horta (avui Horta de Sant Joan) a la batlla del Baix Aragó // Estudis universitaris catalans. 1930. Juliol—desembre 1930 (15: Quint de la segona època). C. 304—323.
274. Curto Homedes A. Els Costums de Tortosa. Els diferents manuscrits i edicions // Revista de Dret Històric Català. 2023. T. 22. C. 109—154.
275. Curto Homedes A. Topografia del call jueu de Tortosa // Recerca. 1999. T. 3. C. 9—23.
276. Daileader P. La coutume dans un pays aux trois religions: la Catalogne, 1228-1319 // Annales du Midi. 2006. T. 118, № 225. C. 369—385.
277. Daileader P. Town and countryside in northeastern Catalonia, 1267–c. 1450: the sobreposats de la Horta of Perpignan // Journal of Medieval History. 1998. T. 24, № 4. C. 347—366.
278. Daileader P. True Citizens: Violence, Memory, and Identity in the Medieval Community of Perpignan, 1162–1397. Leiden; Boston : Brill, 2000. 296 c.
279. Daileader P. The Vanishing Consulates of Catalonia // Speculum. 1999. T. 74, № 1. C. 65—94.
280. Díez de Revenga P., García Díaz I. Manuscritos y copistas: Los Usatici Barcinonae // Glossae. 1995. № 7. C. 81—99.

281. Donat Rojas L. The duel in medieval western mentality CARMEN Monographs and Studies. Sabaté i Curull, Leeds : Arc Humanities Press, 2019. под ред.
282. Downey S. et al. Lexomic Analysis of Medieval Latin Texts // The Journal of Medieval Latin. 2014. T. 24. C. 225—275.
283. Duarte i Montserrat C. El vocabulari jurídic del Llibre de les costums de Tortosa (ms. de 1272). Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1985. 128 c.
284. Duarte i Montserrat C. La llengua del manuscrit de 1272 del Llibre de les Costums de Tortosa // Revista de llengua i dret. 1991. № 16. C. 7—56.
285. Fernández A.J. Pàtria potestat i emancipació per caus de matrimoni. Del dret romà a la seva concreció als Costums de Tortosa i als Furs de València // Revista de Dret Històric Català. 2001. C. 93—123.
286. Ferran i Planas E. El jurista Pere Albert i les Commemoracions. Barcelona, 2006. 426 c. ed. T. de Montagut i Estragués.
287. Ferrer i Mallol M.T. Jurisdicció i control de la navegació a la ribera i mar de Barcelona // Anales de la Universidad de Alicante. 1999. № 12. C. 113—133.
288. Ferrer Mallol M.T. L'Aljama islàmica de Tortosa a la Baixa Edat Mitjana // Recerca. Centre d'Estudis Històrics del Baix Ebre. 2003. № 7. C. 186.
289. Ficker J. Über die Entstehungsverhältnisse der Exceptiones Legum Romanorum // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1888. Erg.-Bd. 2. S. 1—76. T. 2. 1888.
290. Ficker J. Über die Usatici Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Exceptiones Legum Romanorum // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1886. Erg.-Bd. 2. S. 236—276. T. 2. 1886.
291. Ficker J. Über nähere Verwandtschaft zwischen gothisch-spanischem und norwegisch-isländischem Recht // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 1888. Erg.-Bd. 2. S. 455—542. T. 2. 1888.
292. Filippov I. Medieval Catalonia in Russian Research // Catalunya i Europa a través de l'Edat Mitjana. 2002. C. 113—122.
293. Fita y Colomé F. Cortes y usajes de Barcelona en 1064. Textos inéditos // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1890. 5 (17). C. 385—428.

294. Fita y Colomé F. El obispo Guisliberto y los Usajes de Barcelona // Boletín de la Real Academia de la Historia. 1891. № 18. C. 228—246.
295. Font Rius J.M. Costumbres de Tárrega // AHDE. 1953. T. 23. C. 429—444.
296. Freedman P.H. An Unsuccessful Attempt at Urban Organization in Twelfth-Century Catalonia // Speculum. 1979. 3 (54). C. 479—491.
297. Freedman P. Military Orders and Peasant Servitude in Catalonia: Twelfth and Thirteenth Centuries // The Hispanic American Historical Review. 1985. 1 (65). C. 91—110.
298. García Edo V. El parentesco entre las costumbres de Lérida (1228), Valencia (1238) y Tortosa (1273) // AHDE. 1997. № 67. C. 173—188.
299. García Edo V. Fonts documentals dels Costums de Tortosa i la influència de la notarialística italiana del dret comú a la rúbrica «De notaris» // Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 2000. № 1—4 (ENE-DIC) (76). P 37—56. 2000.
300. Garcia i Sanz A. Privilegis de Valencia en els Costums de Tortosa // Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. 2000. 1—4 (ENE-DIC). C. 23—36.
301. García y García A. Los juramentos e imprecaciones en los Usatges de Barcelona // Glossae. 1995. № 7. C. 51—80.
302. Gawley J.O., Diddams A.C. Comparing the intertextuality of multiple authors using Tesserae: A new technique for normalization // Digital Scholarship in the Humanities. 2017. T. 32.
303. Gergen T. Paix éternelle et paix temporelle. Tradition de la paix et de la trêve de Dieu dans les compilations du droit coutumier territorial // Cahiers de Civilisation Médiévale. 2002. 178 (45). C. 165—172.
304. Gijón J.M. La prueba judicial en el Derecho territorial de Navarra y Aragón durante la Baja Edad Media // AHDE. 1961. C. 17—54.
305. Gonzalvo i Bou G. Els jueus i els Usatges de Barcelona // Barcelona Quaderns d'Història. 1996. № 2. C. 117—124.
306. Gouron A. Le droit commun a-t-il été l'héritier du droit romain? // Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1998. 1 (142). C. 283—292.

307. Gouron A. «Petrus démasqué // Revue historique de droit français et étranger. 2004. T. 82, № 4. C. 577—592.
308. Guichard P. Animation maritime et développement urbain des côtes de l'Espagne orientale et du Languedoc au Xe siècle Occident et Orient au Xe siècle. Dijon : Publications de la Sorbonne, 1978. C. 187—201.
309. Guilleré C. Les élites urbaines catalanes à la fin du Moyen Age: l'exemple géronais // Les élites urbaines au Moyen Âge. Rome : Publications de la Sorbonne, 1996. C. 269—285.
310. Guinot i Rodríguez E. The expansion of a European feudal monarchy during the 13th Century: the Catalan-Aragonese Crown and the consequences of the conquest of the kingdoms of Majorca and Valencia // Catalan Historical Review. 2009. № 2. C. 29—48.
311. Guiter H. Catalan et français en Roussillon // Ethnologie française. 1973. 3/4 (3). C. 291—304.
312. Heinrich J.H. La recepción del derecho romano en Les Costums de Tortosa: El proceso civil. 2022.
313. Higounet Ch. Congregare populationem: politiques de peuplement dans l'Europe Méridionale (X e – XIV e siècles) // Annales de démographie historique. 1979. C. 135—144.
314. Iglesia Ferreirós A. Catalunya medieval. Barcelona : Associació Catalana d'Història del Dret "Jaume de Montjuïc", 2008.
315. Iglesia Ferreirós A. Biblioteca Apostólica Vaticana: Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados. Edición // Initium. 2003. № 8. C. 511—894.
316. Iglesia Ferreirós A. Comentarios a unos cuadros sinópticos de los Usatici Barcinone // Initium. 2008. № 13. C. 55—192.
317. Iglesia Ferreirós A. Compilación catalana virtual: el manuscrito latino escurialense Z-I-4 // Initium. 2005. № 10. C. 613—656.
318. Iglesia Ferreirós A. Consuetudines Cathalonie Scripte per Bertrandum de Cena // Initium. 2011. № 16. C. 563—654.
319. Iglesia Ferreirós A. Constituere consuetudines et condere legem // Initium. 2005. № 10. C. 3—84.

320. Iglesia Ferreirós A. Contenido y ordenación de los Usatici: cuadros sinópticos // *Initium*. 2008. № 13. C. 707—914.
321. Iglesia Ferreirós A. De códigos antiguos: *Lex Consuetudo Usus (I)* // *Initium*. 2011. № 16. C. 345—394.
322. Iglesia Ferreirós A. De usaticis quomodo inventi fuerunt // *Initium*. 2001. № 6. C. 25—212.
323. Iglesia Ferreirós A. El Acta de Cervera de 1202. Texto y glosas // *Initium*. 2013. № 18. C. 711—802.
324. Iglesia Ferreirós A. El manuscrito latino 4792 de la Biblioteca Nacional de París: *Usatges y Liber Iudiciorum* // *Initium*. 2000. № 5. C. 643—826.
325. Iglesia Ferreirós A. El nacimiento de los Usatici // *Imago Temporis. Medium Aevum*. 2011. № 5. C. 412—426.
326. Iglesia Ferreirós A. Ensayo de una edición sinóptica de los Usatici // *Initium*. 2011. № 16. C. 655—770.
327. Iglesia Ferreirós A. Entre la leyenda y el mito: los Usatici Barchinone. *Quod nihil scitur* // *Initium*. 2017. № 22. C. 3—208.
328. Iglesia Ferreirós A. Entretenimientos compilatorios: o de una edición de los *Usatges* del ms. latino B1 // *El dret comú i Catalunya: actes del XII Simposi Internacional, Barcelona, 26–28 de maig de 2005: Vida i Dret: el procés. Barcelona : Associació Catalana d’Història del Dret “Jaume de Montjuïc”, 2006. C. 425—901. coord. A. Iglesia Ferreirós.*
329. Iglesia Ferreirós A. Giraud, D’Abadal y Valls, Mor y los *Usatges* // *Initium*. 2002. № 7. C. 3—78.
330. Iglesia Ferreirós A. Glosas y *Usatges*: el ms. BNP Latin 4670 A. Edición // *Initium*. 2002. № 7. C. 363—847.
331. Iglesia Ferreirós A. Guillelmus de Vallesica, Legum Doctor, Eximius Professor, Civis Barchinone // *Initium*. 2015. № 20/1. C. 3—158.
332. Iglesia Ferreirós A. Introducción a una edición ideal de Usatici y glosas // *Initium*. 2009. № 14. C. 3—194.
333. Iglesia Ferreirós A. Jacobi de Calicio, lectura super Usaticis Barchinone // *Initium*. 2016. № 21/2. C. 485—1036.

334. Iglesia Ferreirós A. La compilación catalana del ms. E // *Initium*. 2005. № 10. C. 381—544.
335. Iglesia Ferreirós A. La formación del MS. Z. 4 (MS. E4) del Monasterio del Escorial // *Initium*. 2014. № 19. C. 3—351.
336. Iglesia Ferreirós A. La lectura “Super Usaticis Barchinone” de Guillelmus de Vallesica // *Initium*. 2015. № 20/2. C. 749—1048.
337. Iglesia Ferreirós A. La tradición leridana de Usatges y glosas // *Initium*. 2004. № 9. C. 3—59.
338. Iglesia Ferreirós A. Las Constituciones de Paz y Tregua de 1173 // *Initium*. 2012. № 17. C. 3—120.
339. Iglesia Ferreirós A. Las Cortes de Barcelona de 1412–1413 y la recopilación del Derecho catalán: trabajos preparatorios // *Historia. Instituciones. Documentos*. 2003. № 30. C. 213—256.
340. Iglesia Ferreirós A. Las glosas de Jaume de Montjuïc a los Usatges de Barcelona: edición del Ms. BNP Latin 4670A // *Initium*. 2002. № 7. C. 849—961.
341. Iglesia Ferreirós A. Liber Usaticorum Barchinone. T. I. Tomo I : Pródromos para una edición sinóptica. Barcelona: Associació Catalana d’Història del Dret “Jaume de Montjuïc”, 2012. 895 c.
342. Iglesia Ferreirós A. Liber Usaticorum Barchinone. T. II. Los protagonistas : los manuscritos de los Usatici. Barcelona: Associació Catalana d’Història del Dret “Jaume de Montjuïc”, 2013. 1042 c.
343. Iglesia Ferreirós A. Liber consuetudinum catalonie // *Initium*. 2007. № 12. C. 699—795.
344. Iglesia Ferreirós A. Liber Usatici y Tomás Mieres: notas deshilvanadas y materiales de trabajo // *Initium*. 2000. № 5. C. 1—132.
345. Iglesia Ferreirós A. Los comentarios a los Usatici de Jacobus de Calicio // *Initium*. 2016. № 21/1. C. 3—38.
346. Iglesia Ferreirós A. Los comentarios a los Usatici de Jacobus de Calicio. Conclusión // *Initium*. 2018. № 23. C. 3—208.
347. Iglesia Ferreirós A. Los Usatges de Barcelona: una nota crítica // *Initium*. 2001. № 6. C. 385—408.

348. Iglesia Ferreirós A. Narcís de Sant Dionís y los Usatges // *Initium*. 2003. № 8. C. 65—372.
349. Iglesia Ferreirós A. Origen, formación y consolidación oficial de los Usatici // *Initium*. 2023. № 28. C. 3—478.
350. Iglesia Ferreirós A. Paeria de Lleida: Usatges glosados // *Initium*. 2004. № 9. C. 519—814.
351. Iglesia Ferreirós A. Potestas condendi legem et iurisdictio // *Initium*. 2004. № 9. C. 385—441.
352. Iglesia Ferreirós A. Soliloquios sobre Usatici y glosas // *Initium*. 2007. № 12. C. 15—118.
353. Iglesia Ferreirós A. Statuta Comitum y Usatici Barchinone. Edición de un manuscrito mixto. Escorial. MS. LAT. D-II-12 // *Initium*. 2009. № 14. C. 763—982.
354. Iglesia Ferreirós A. The Birth of the Usatici // *Imago Temporis. Medium Aevum*. 2011. № 5. C. 119—134.
355. Iglesia Ferreirós A. Una aproximación a la historia de la tradición textual del derecho catalán a través del MS. P 6 (= BNP. Ms. lat. 4673). Introducción // *Initium*. 2017. № 22. C. 427—598.
356. Iglesia Ferreirós A. Una colección de paces y treguas // *Initium*. 2005. № 10. C. 579—612.
357. Iglesia Ferreirós A. Una compilación atribuida a Guillelmus Vallesica Antiquus // *Initium*. 2012. № 17. C. 617—819.
358. Iglesia Ferreirós A. Una redacción de los Usatici recuperada // *Initium*. 2010. № 15/1. C. 3—213.
359. Iglesia Ferreirós A. Un capítulo del edicto de Adelchis (866) y los Usatici Barchinone // *Initium*. 2023. № 28. C. 741—752.
360. Iglesia Ferreirós A. Un ejemplo práctico: el ms. nº 23 de Ripoll // *Initium*. 2006. № 11. C. 603—866.
361. Iglesia Ferreirós A. Un manuscrito de los Usatges: el ms. 6 de la Biblioteca Universitaria de Cagliari. Edición // *Initium*. 1999. № 4. C. 521—609.
362. Iglesia Ferreirós A. Usatici glosados: el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid nº 12691 // *Initium*. 2007. № 12. C. 361—621.

363. Iglesia Ferreirós A. Usatici, paces, constitutiones: edición del ms. lat. 4249 de la Bibliothèque Nationale de Paris // *Initium*. 2001. № 6. C. 481—714.
364. Iglesia Ferreirós A. Variaciones sobre un mismo tema: los Usatges de Barcelona // *Initium*. 2006. № 11. C. 3—105.
365. Iglesia Ferreirós A. Una visión panorámica del contenido de los Usatici sinópticos: introducción a un cuadro de conjunto // *Initium*. 2018. № 23. C. 599—672.
366. Kagay D.J. Princeps Namque: Defense of the Crown and the Birth of the Catalan State // *Mediterranean Studies*. 1999. C. 55—87.
367. Kagay D.J. The Murder of the Abbot: A Homicide and its Wider Impact in Fourteenth-Century Catalonia // *Mediaevistik*. 2008. C. 87—111.
368. Kagay D.J. War, government, and society in the medieval Crown of Aragon. Kagay, Aldershot; Burlington, VT : Ashgate/Variorum, 2007. 354 c. D. J.
369. Kang S., Li K., Wang R. A survey on pareto front learning for multi-objective optimization // *Journal of Membrane Computing*. 2025. T. 7, № 2. C. 128—134.
370. Katrenko S., Adriaans P., Someren M. van. Using local alignments for relation recognition // *Journal of Artificial Intelligence Research*. 2010. T. 38, № 1. C. 1—48.
371. Katsura H. Serments, hommages et fiefs dans la seigneurie des Guilhem de Montpellier (fin XIe – début XIIIe siècle) // *Annales du midi*. 1992. T. 104. C. 141—161.
372. Kelleher M.A. The Sea of Our City: Famine, Piracy, and Urban Sovereignty in Medieval Barcelona // *Mediterranean Studies*. 2016. 1 (24). C. 1—22.
373. King P.D. Law and Society in the Visigothic Kingdom. Cambridge : Cambridge University Press, 1972.
374. Klein E. Les juifs et la société chrétienne à Barcelone au Moyen Âge // *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale*. 2006. 225 (118). C. 437—440.
375. Kosto A.J. Laymen, Clerics, and Documentary Practices in the Early Middle Ages: The Example of Catalonia // *Speculum*. 2005. 1 (80). C. 44—74.
376. Kosto A.J. The limited impact of the «Usatges de Barcelona» in Twelfth-century Catalonia // *Traditio*. 2001. T. 56. C. 53—88.

377. Kosto A. Making agreements in medieval Catalonia: power, order, and the written word, 1000–1200. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 366 c.
378. Koziol G. Institutionalizing the Peace and Truce // Past Imperfect. Leeds : Arc Humanities Press, 2018. C. 89—128.
379. Kuttner S. Gratian and the Schools of Law, 1140-1234. Routledge, 2018. 364 c.
380. Lázaro Guillamón M. del C. El iusiurandum iudicium delatum: entre medio de prueba y ordalía // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno : actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano. Madrid: Servicio de publicaciones, 2000. C. 395—412.
381. Ch.D. M., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 482 c.
382. Marín i Luna M.A. Els Usatges de Barcelona // Revista Jurídica de Catalunya. Barcelona. 1930. T. XXXVI (Abril-maig—juny 1930). C. 97—135.
383. Martí i Castell J. Estudi lingüístic dels «Usatges de Barcelona»: el codi a mitjan segle XII. Barcelona : Abadia de Montserrat, 2002. 186 c.
384. Martínez Gázquez J. El latín en los Usatges de Barcelona // Glossae. 1995. T. 7. C. 101—111.
385. Martínez Gázquez J. et. al. Las fórmulas de imprecación en Cataluña en los siglos IX al XI // Faventia. 2005. 1 (27). C. 73—96.
386. Massip Fonollosa J. Els organs de la administració de justícia a Tortosa des de la carta de població a les costums // Jaime I y su época. 1979. C. 461—473.
387. Massip Fonollosa J. La gestació de les costums de Tortosa. Tortosa : Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, 1984. 430 c.
388. Massip Fonollosa J. La Població de Tortosa: antecedents i context històric // Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148–1149): Actes de les Jornades d'Estudi commemoratives del 850è aniversari de la seva concessió, Tortosa, 14, 15 i 16 de maig de. 2000. C. 151—168.
389. Massip Fonollosa J. Problemes de la toponímia de les Terres de l'Ebre // Societat d'Onomàstica: butlletí interior. 1984. № 17. C. 9—11.
390. Massip Fonollosa J. Un manuscrit de Les Costums de Tortosa retrobat a Mallorca // Revista de llengua i dret. 1986. № 7. C. 61—68.

391. Mayer Olivé M. Algunas notas a propósito de la compilación de los Usatges de Barcelona // Estudios de Latín Medieval Hispánico: Actas del V Congreso Hispánico de Latín Medieval.] 2012. C. 995—1002.
392. McCrank L.J. Monastic Inland Empires and the Mediterranean Coastal Reconquest in New Catalonia, 1050-1276 // Mediterranean Studies. 1992. T. 3. C. 21—34.
393. Meyer-Hermann R. Auxiliar-Konstruktionen im llatí medieval katalanischer Urkunden (10.–13. Jh.) und in den Usatici Barchinonae // Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP). 2019. № 2 (135). S. 507–534. 2019. Usatges de Barcelona (12.–15. Jh.)
394. Meyer-Hermann R. Entre latín y romance: variación sintáctica y cambio lingüístico en los Fueros de Coria Cima-Coa (siglos XII–XIII) // Revista de estudios extremeños. 2015. 2 (71). C. 881—934.
395. Meyer-Hermann R. Zur Emergenz katalanischer Syntax in den Usatici Barchinonae: Usatges de Barcelona (12.–15. Jhdt.) // Zeitschrift für Katalanistik: Revista d'Estudis Catalans. 2020. № 33. S. 155–199. 2020.
396. Miravall R. La societat tortosina de la postreconquesta: (30-XII-1148-5-VIII-1151). Dalmau, 1970. 72 c. R. Miravall, R.
397. Miravall R. Tortosa i els tortosins. 1969. 318 c. R. Miravall, Editorial Selecta.
398. Montserrat C.D. i Notes sobre trets dialectals en el «Llibre de les costums de Tortosa» // Caplletra. Revista Internacional de Filologia. 1987. № 2. C. 19—26.
399. Morán i Ocerinjauregui J. El proceso de creación del catalán escrito San Millán de La Cogolla: Fundación San Millán de la Cogolla. 2004. C. 431—455.
400. Santiveri J.-X. M. i. Anàlisi de l'estructura del jurament de les malediccions dels jueus catalans: usatge 171 // Revista de Dret Històric Català. 2014. T. 13. C. 9—48.
401. Obarrio Moreno J.A. La prueba judicial en los Furs de Valencia // AHDE. 2000. № 70. C. 297—350.
402. Obarrio Moreno J.A. La recepción del ius commune en Les Costums de Tortosa: la prueba testifical // La prueba y medios de prueba. De Roma al derecho moderno. Madrid : Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones, 2000. C. 545—562.

403. Pacaut M. Recherche sur les termes «Princeps, principatus, prince, principauté» au Moyen Âge // *Les Principautés au Moyen-Age*. Bordeaux : Publications de la Sorbonne, 1973. C. 19—27.
404. Pacheco Catalán N. Algunas consideraciones sobre familia y sucesión en una sociedad de frontera (Tortosa, siglos XII y XIII) // *Medievalismo*. 2022. № 32. C. 251—272.
405. Pacheco Catalán N. *Ut sis statoret habitator: La colonización feudal de la Catalunya Nova: la inmigración occitana (siglos XII–XIII)*. Granada : Universidad de Granada, 2025. 368 c.
406. Pérez-Piqueras V., López P.B., Gámez J.A. Estimation of distribution algorithms with solution subset selection for the next release problem // *Log J IGPL*. 2025. T. 33, № 5.
407. Pleyan de Porta J. *Apuntes de historia de Lérida: ó sea compendiosa reseña de sus mas principales hechos desde la fundación de la ciudad hasta nuestros tiempos*. Lérida : Carruez, 1873.
408. Pons i Guri J.M. Documents sobre aplicació dels Usatges de Barcelona anteriors al segle XIII // *Acta historica et archaeologica mediaevalia*. 1993—1994—. 1994. № 14/15. C. 39—46.
409. Post G. *Roman law and early representation in Spain and Italy, 1150–1250 Public Law and the State 1100-1322*. 1964. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1964. C. 61–90.
410. Rio A. *Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages: Frankish Formulae, c.500–1000*. Rio, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. A.
411. Rippe G. Dans le Padouan des Xe-XIe siècles: évêques, vavasseurs, «cives» : L'Église et le siècle de l'an mil au début du XIIe siècle. 1983. Poitiers: Publications de la Sorbonne, 1983.C. 141–150.
412. Riu M., Valdepeñas Lozano M. del P. El espacio eclesiastico y la formación de las parroquias en la Cataluña de los siglos IX al XII Aix-en-Provence: Société d'Archéologie Médiévale, 1994.C. 57–67. 1994.
413. Rodon Binue E. El lenguaje técnico del feudalismo en el siglo XI en Cataluña. (Coniribucrón al estudio del latin medieval). Barcelona : Escuela de filología, 1957. 278 c.

414. Rossi G. Representation and ostensible authority in medieval learned law. Rossi, Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2019. G.
415. Rubellin M. Combattant de Dieu ou combattant du Diable ? Le combattant dans les duels judiciaires aux IXe et Xe siècles Le combattant au Moyen Age. Montpellier : Publications de la Sorbonne, 1987. C. 111—120.
416. Rucquoi A. Auctoritas, potestas: concepts of power in medieval Spain CARMEN Monographs and Studies. Sabaté i Curull, Leeds : Arc Humanities Press, 2019. под ред. F.
417. Ruiz Domenec J.E. Système de parenté et théorie de l'alliance dans la société catalane (env. 1000 - env. 1240) // Revue Historique. 1979. № 2 (532) (267). C. 305—326. 1979.
418. Sabaté i Curull F. Barcelona, a Medieval Capital // European Review. 2017. T. 25. C. 51—59.
419. Sabaté i Curull F. El poder soberano en la Cataluña bajomedieval: definició y ruptura // Coups d'État à la fin du Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale. Madrid : Casa de Velázquez, 2005. C. 483—527. dir. F. Foronda, J.-Ph. Genet, J. M. Nieto Soria.
420. Sabaté i Curull F. El sometent a la Catalunya medieval. Barcelona : Rafael Dalmau, 2007. 172 c.
421. Sabaté i Curull F. El territori de la Catalunya medieval: percepció de l'espai i divisió territorial al llarg de l'edat mitjana. Barcelona : Rafael Dalmau, 1997. 556 c.
422. Sabaté i Curull F. Ejes vertebradores de la oligarquía urbana de Cataluña // Revista d'història medieval. 1998. № 9. C. 127—150.
423. Sabaté i Curull F. La feudalización de la sociedad catalana. Granada : Editorial Universidad de Granada, 2007.
424. Sabaté i Curull F. La pena de mort a la Catalunya baixmedieval: retrat d'una societat. Barcelona : Editorial Base, 2021.
425. Sabaté i Curull F. L'expansió territorial de Catalunya: segles IX—XII: conquesta o repoblació? Lleida: Servei de Publicacions, Universitat de Lleida, 1996. 95 p. (Espai/Temps; 28). 1996.

426. Sabaté i Curull F. Municipio y monarquía en la Cataluña bajomedieval // *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval*. 2000—2002—. 2002. № 13. C. 255—282.
427. Sabaté i Curull F. ¿Quina Catalunya naix al segle XII? // *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*. CLEA (Civilisations et Littératures d'Espagne et d'Amérique du Moyen Âge aux Lumières), EA 4083, 2026. № 53. 2026.
428. Sabaté i Curull F. *The Death Penalty in Late-Medieval Catalonia: Evidence and Significations*. London; New York : Routledge, 2019.
429. Sabaté i Curull F. *The Medieval Roots of Catalan Identity // Historical Analysis of the Catalan Identity*. Bern : Peter Lang, 2015. C. 29—106. ed. by F. Sabaté.
430. Salrach J.M. *Les modalités du règlement des conflits en Catalogne aux XIe et XIIe siècles Le règlement des conflits au Moyen Âge*. / Angers : La Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 2000.
431. Salton G., Buckley C. Term-weighting approaches in automatic text retrieval // *Information Processing & Management*. 1988. T. 24, № 5. C. 513—523.
432. Santos Rojo C. *El juramento en los Furs de Valencia y en Las Costums de Tortosa* Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Publicaciones. 2000. C. 729—738.
433. Sánchez-Martínez M. La convocatoria del usatge Princeps namque en 1368 y sus repercusiones en la ciudad de Barcelona // *Barcelona quaderns d'història*. 2001. C. 79—107.
434. Senac P. Islam et chrétienté dans l'Espagne du haut Moyen Age: la naissance d'une frontière // *Studia Islamica*. 1999. 89 (1999). C. 91—108.
435. Serrano Daura J. *El dret marítim en els Costums de Tortosa (1277–1279) // La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII–XVI*. T. 1. València : Universidad de Valencia = Universitat de València, 2005. C. 569—582.
436. Serrano Daura J. *El Judici de prohoms, una institució judicial de participació vecinal* // *Glossae*. 2015. T. 12. C. 782—800.
437. Serrano Daura J. *Els Costums d'Orta (1296). Estudi introductori i edició*. Horta de Sant Joan : Ajuntament d'Horta de Sant Joan, 1996.

438. Serrano Daura J. Els costums de Flix, una baronia de Barcelona // Barcelona: quaderns d'història. Institut Municipal d'Història (Barcelona). 2001. № 5. C. 87—102.
439. Serrano Daura J. Incorporació definitiva a Catalunya dels territoris d'Ascó i de Miravet (1347), i d'Horta (1359) // El Territori i les seves institucions històriques. 1999. C. 67—95.
440. Serrano Daura J. L'antic dret de Lleida a les comarques tarragonines (s. XII—XIV) // Homenatge F. Xavier Ricomà Vendrell. 1997. C. 533—540.
441. Serrano Daura J. La Carta de Seguretat dels sarraïns de Tortosa, de 1148 // Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa. 2000. C. 105—150.
442. Serrano Daura J. La Coexistència de les comunitats cristiana, jueva i sarraïna a Tortosa a la baixa edat mitjana // Revista de Dret Històric Català. Institut d'Estudis Catalans. 2006. № 6. C. 173—193.
443. Serrano Daura J. La concessió dels costums de la batllia de Miravet // Revista de dret històric Català. 2015. T. 14. C. 273—304.
444. Serrano Daura J. La famille dans l'historiographie juridique des territoires hispaniques pyrénéens // Pouvoirs de la famille, familles de pouvoir. 2005. C. 51—78.
445. Serrano Daura J. La projecció del dret de Lleida // Revista de Dret Històric Català. 2004. T. 3. C. 233—258.
446. Serrano Daura J. Le droit catalan au temps de la Croisade contre les Albigeois // 1209—1309. Un siècle intense au pied des Pyrénées. 2010. C. 99—112.
447. Serrano Daura J. Senyoria i municipi a la Batllia de Miravet (s. XII—XIV) // Jornades d'Estudi sobre els Costums de la Batllia de Miravet. 2002. C. 97—137.
448. Serrano Daura J. Senyoria i municipi a Orta: s. XII—XIII // VII Centenari del Costums d'Orta, 1296—. 1997. C. 85—101.
449. Serrano Daura J. Una aproximació als Costums de Tortosa i el seu contingut (1277—1279) // Revista de Dret Històric Català. Institut d'Estudis Catalans. 2023. № 22. C. 111—154.

450. Serrano Daura J. Usos i pràctiques socials i religiosos dels moriscos d'Ascó, Benissanet i Miravet // Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. 1993. T. 1, № 9, № 9. C. 31—42.
451. Shneidman J.L., Shneidman C.L. Factors in the Emergence of Catalan Nationalism During the Thirteenth Century // The Historian. 1965. 3 (27). C. 311—333.
452. Sidorov G. et al. Soft Similarity and Soft Cosine Measure Similarity of Features in Vector Space Model // Computación y Sistemas. 2014. T. 18, № 3. C. 491—504.
453. Smith T.F., Waterman M.S. Identification of common molecular subsequences // Journal of Molecular Biology. 1981. T. 147, № 1. C. 195—197.
454. Smith T. F., Waterman M. S., Fitch W. M. Comparative biosequence metrics // Journal of Molecular Evolution. 1981. T. 18, № 1. C. 38—46.
455. Théry J. Fama: Public Opinion as a Legal Category. Inquisitorial Procedure and the Medieval Revolution in Government (12th–14th centuries) // Micrologus. 2024. T. 32. C. 153—193.
456. To Figueras L. Anthroponymie et pratiques successorales (à propos de la Catalogne, Xe-XIIe siècle) // Colloque international “L’Anthroponymie document de l’histoire sociale des mondes médiévaux méditerranéens ». Rome : Publications de l’École française de Rome, 1996. C. 421—433.
457. To Figueras L. Le mas catalan du XIIe s.: genèse et évolution d’une structure d’encadrement et d’asservissement de la paysannerie // Cahiers de Civilisation Médiévale. 1993. 142 (36e année). C. 151—177.
458. To Figueras L. Servitude et mobilité paysanne: les origines de la «Remença» catalane (XIe-XIIIe siècle) // Mélanges de l’école française de Rome. Rome : Publications de l’École française de Rome. 2000. 2 (112). C. 827—865.
459. B.-M. T. Les mutations du vocabulaire latin des chartes au XIe siècle // Bibliothèque de l’École des chartes. 1997. 1 (155). C. 119—148.
460. Valls i Taberner F. La cour comtale Barcelonaise // Revue historique de droit français et étranger (. 1935. 4 (14). C. 662—682.
461. Valls i Taberner F. Las Consuetudines ilerdenses (1227) y su autor Guillermo Botet. Barcelona : [s. n.], 1913. 160 c.

462. Valls Taberner F. Noves recerques sobre els Usatges de Barcelona // Estudis universitaris catalans. 1935. C. 69—83.
463. Valls Taberner F. El problema de la formació de ls Usatges de Barcelona // Revista de Catalunya. 1925. 7 (2). C. 26—33.
464. Valls Taberner F. Els «Usualia de curialibus usibus Barchinonae» (Assaig de reconstrucció) // Estudis universitaris catalans. 1934. C. 270—280.
465. Valls i Taberner F. Un viatger català a la Rússia de Stalin (1928). Zurawka, Barcelona : PPU, 1985. 135 c. F. Valls i Taberner, ed. E.
466. Vallverdú F. La lengua catalana: su historia y su presente desde una perspectiva sociolingüística // Iberoamericana (. 1985. 1 (24). C. 24—37.
467. Verdon L. La paix du prince. Droit savant et pratiques féodales dans la construction de l'État en Provence (1250-1309) // Revue Historique. 2010. 2 (654). C. 291—336.
468. Verger J. La mobilité étudiante au Moyen Âge // Histoire de l'éducation. 1991. № 50. C. 65—90.
469. Vergili A. «...Ad detrimendum Yspanie...». La cruzada de Țurțușa y la feudalización de la región de Tortosa (1148–1200) // Publications de l'École Française de Rome. 1998. 1 (241). C. 99—121.
470. Villanueva J., Villanueva J.L. Viage literario á iglesias de España. Madrid : Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1803.
471. Villiers M. de Consideration in the Roman Law of Contract // Journal of Comparative Legislation and International Law. 1924. № 1 (6). C. 120—124. 1924.
472. Virgili i Colet A. Gent nova. La colonització feudal de la Catalunya Nova (segles XII–XIII) // Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. 2010. T. 21. C. 100.
473. Walsh T.J. Origin of the Catalan Dialects: Pre-Roman Substrates or Medieval History? // Hispanic Review. 1986. 4 (Autumn, 1986). C. 405—425.
474. Weinberger S. Cours judiciaires, justice et responsabilité sociale dans la Provence médiévale: IX e -XI e siècle // Revue Historique. 1982. 2 (542). C. 273—288.

475. Wickham C., Bourin M. Mutations et révolutions aux environs de l'an mil // *Médiévales*. 1991. № 21. C. 27—38.
476. Wieruszowski H. The Rise of the Catalan Language in the 13th Century // *Modern Language Notes*. 1944. 1 (59). C. 9—20.
477. Zambrana Moral P. Revenja privada i revenja de la sang en el dret penal espanyol medieval: estat de la qüestió en els inicis del 2005 // *Revista de Dret Històric Català*. 2006. T. 5. C. 99—140.
478. Zimmermann M. Catalan et latin médiéval. Les contraintes de l'oralité et l'accueil de la langue vernaculaire Paris : Éditions de la Sorbonne, 2001. C. 217—236.
479. Zimmermann M. Catharisme et Valdéisme en Languedoc a la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle // *Etudes sur Pézenas et sa région*. 1970. C. 14—21.
480. Zimmermann M. Charter Writing and Documentary Memory in the Origins of Catalan History // *Memory in the Middle Ages: Approaches from Southwestern Europe*. Leeds : Arc Humanities Press, 2020. C. 117—144. ed. by F. Sabaté.
481. Zimmermann M. Écrire et lire en Catalogne (IXe–XIIe siècle). T. 2. Madrid : Casa de Velázquez, 2003.
482. Zimmermann M. Glose, tautologie ou inventaire? L'énumération descriptive dans la documentation catalane du Xème au XIIème siècle // *Cahiers de linguistique hispanique médiévale*. 1989. T. 14/15. C. 309—338.
483. Zimmermann M. La représentation de la noblesse dans la version primitive des Usatges de Barcelone (milieu du XIIe siècle) // *Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales*. 2002. T. 25. C. 13—38.
484. Zimmermann M. Langue et lexicographie l'apport des actes catalans // *Bibliothèque de l'École des chartes*. 1997. 1 (155). C. 185—205.
485. Zimmermann M. Le rôle de l'Hispania dans l'émergence de la Catalogne entre les IXe et XIIe siècles // *e-Spania. Revue interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes*. CLEA (Civilisations et Littératures d'Espagne et d'Amérique du Moyen Âge aux Lumières), EA 4083, 2026. № 53. URL : 2026. URL: <https://journals.openedition.org/e-spania/57449> (дата обр. 27.04.2026).

486. Zimmermann M. L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IX^e au XII^e siècle: approches d'une signification culturelle // *Mélanges de la Casa de Velázquez*. 1973. T. 9. C. 233—281.
487. Zimmermann M. Protocoles et préambules dans les documents catalans du X au XII s.: Evolution diplomatique et signification spirituelle. II: les préambules // *Mélanges de la Casa de Velázquez*. 1975. T. 11. C. 51—79.
488. Zimmermann M. Protocoles et préambules dans les documents catalans du Xe au XII^e siècle. Evolution diplomatique et signification spirituelle // *Mélanges de la Casa de Velázquez*. 1974. T. 10. C. 41—76.
489. Zimmermann M. Rejet et appropriation de «l'Hispania» dans la Catalogne médiévale (Xe-XII^e siècles). 2008. C. 139—168.
490. Zimmermann M. Vie et mort d'un formulaire: l'écriture des actes catalans (Xe—XII^e siècle). 2001. C. 337—358.
491. Zimmermann M. «Et je t'empouvoirrai» (Potestativum te farei): À propos des relation entre fidélité et pouvoir en Catalogne au XI^e siècle // *Médiévales*. 1986. T. 10. C. 17—36.

Приложение Б

Словарь понятий и терминов

В словарь включены исследовательские понятия и термины источников, необходимые для понимания проблематики и методики диссертации. Определения даны в том значении, в котором соответствующие понятия и обозначения используются в работе. Общеупотребительные исторические понятия и частные лексические соответствия, не требующие специального пояснения, в приложение не включены.

Б.1 I. Основные понятия правовой культуры и истории права

Вестготская правовая традиция — правовое наследие «Вестготской правды» (Lex Visigothorum), сохранявшее значение в каталонской книжной, судебной и документальной практике. Его присутствие в источнике не тождественно прямой текстуальной зависимости от конкретной рукописи «Вестготской правды».

Обычное право — совокупность признаваемых и применяемых в сообществе правовых обычаев и основанных на них способов регулирования отношений. Обычное право не тождественно неписаному: обычные нормы могли сохранять своё значение после письменной фиксации.

Письменная фиксация обычая — запись бытовавших обычаев, норм и процедур, предполагавшая их отбор, словесное оформление, редактирование и включение в структуру письменного источника. Такая фиксация рассматривается как переработка материала, а не как нейтральное воспроизведение ранее существовавшей нормы.

Правовая культура — исторически конкретная среда регулирования общественных отношений, в которой существовали и взаимодействовали нормы, представления о праве, способы правового действия и практики их применения. В диссертации это понятие объединяет обычай, язык правовых источников, судебную процедуру, положение участников и способы доказательства.

Правовая практика — совокупность конкретных действий и процедур, в ходе которых нормы и обычаи применялись, толковались, подтверждались или оспаривались. В работе она реконструируется прежде всего по актовому материалу и описаниям процедур в нормативных памятниках.

Правовая традиция — исторически воспроизводимая преемственность норм, представлений, терминов, формул и практик. Её передача могла сопровождаться отбором, переработкой и приспособлением унаследованного материала к новым условиям.

Правовое пространство — многомерная историческая среда существования права, включающая писанные и неписанные нормы, правовые представления, правовую культуру и правосознание, а также связи, возникающие в правовой деятельности людей и власти. Правовое пространство не сводится ни к правовой системе, ни к совокупности юрисдикций.

Правовой обычай — сложившееся в практике и признаваемое в конкретном сообществе правило поведения, которому придавалось нормативное значение. Обычай мог существовать без письменной записи и сохранять обычное происхождение после фиксации в тексте.

Римско-каноническая традиция — совокупность норм, понятий и способов правового рассуждения, восходивших к римскому и каноническому праву и распространявшихся через книжную традицию, обучение и деятельность профессионально подготовленных легистов.

Свод обычного права — письменный исторический источник, содержащий отобранную и упорядоченную запись местных обычаев, норм, процедур и правовых формул. Его текст является результатом отбора, формулирования, редактирования и систематизации материала.

Учёное право — традиция профессионального изучения, преподавания и толкования прежде всего римского и канонического права, связанная с университетской подготовкой и деятельностью легистов.

Юрисдикция — сфера властных, прежде всего судебных, полномочий конкретного носителя власти, определяемая кругом подвластных лиц, территорией и характером рассматриваемых дел.

Б.2 II. Термины вычислительного анализа текстов

Граф текстуальных связей — модель, в которой тексты или их сегменты представлены как узлы, а выявленные между ними связи — как рёбра; используется для сопоставления распределения текстовых сходств между памятниками.

Косинусная близость — мера сходства векторных представлений двух сегментов, отражающая степень совпадения их взвешенного лексического состава.

Локальное выравнивание Смита—Уотермана — метод поиска наиболее близкого локального фрагмента внутри двух последовательностей токенов. В работе применяется для выявления устойчивых оборотов и формул, занимающих лишь часть сравниваемых сегментов.

Мера Tesserae — мера текстовой близости, учитывающая совпадение редких и содержательно значимых токенов: чем реже общая единица встречается в корпусе, тем больший вес получает её совпадение.

Мягкая косинусная близость — мера текстовой близости, учитывающая наряду с точными совпадениями частичное формальное сходство словоформ, что позволяет работать с орфографической и морфологической вариативностью средневековых текстов.

Нормализация текста — приведение графических вариантов к сопоставимому аналитическому виду без исправления чтения источника; включает унификацию отдельных графем, удаление технического аппарата и стандартизацию записи.

Парето-слой — группа результатов, выделяемая на определённом этапе парето-фильтрации. Первый слой составляют пары, для которых нет другой пары, одновременно превосходящей их по всем учитываемым показателям; последующие слои определяются после удаления предыдущих.

Парето-фильтрация — отбор результатов по совокупности рассчитанных мер текстовой близости, при котором сохраняются пары, не уступающие другим одновременно по всем учитываемым показателям. Такой отбор позволяет не сводить оценку к одной заранее выбранной мере.

Перекрывающееся окно — фрагмент, полученный при дроблении крупного сегмента так, чтобы соседние фрагменты частично совпадали. Такой способ разбиения уменьшает риск потерять соответствие, проходящее через границу двух фрагментов.

Ранжирование — упорядочение отобранных пар с учётом их положения по нескольким мерам текстовой близости; определяет последовательность последующей содержательной проверки.

Редукция словоформ / стемминг — уменьшение вариативности словоформ путём осторожного отсечения отдельных окончаний и приведения форм к устойчивой основе. В работе используется вместо полной автоматической лемматизации.

Сегмент — структурно или технически выделенный фрагмент источника, выступающий единицей сопоставления: статья, глава, обычай, грамота либо часть более крупного текста.

Текстуальная связь — сходство между двумя фрагментами на уровне лексики, формулы, синтаксиса или структуры, которое может быть связано с заимствованием, общим источником или общей текстовой традицией. Вычислительный показатель сам по себе не доказывает прямого заимствования.

Токенизация — разбиение текста на минимальные формально выделяемые единицы — токены, с которыми затем выполняются нормализация, фильтрация и сопоставление.

TF-IDF — способ взвешивания токенов по сочетанию их частоты в данном сегменте и редкости во всём корпусе. В работе используется на этапе предварительного отбора возможных соответствий.

Б.3 III. Язык права, речевые формулы и перевод

Вернакуляр — местный язык, противопоставленный в данном контексте книжной латыни. Для основной части исследуемого материала таким вернакуляром является старокаталанский язык.

Вернакуляризация — расширение употребления местного романского языка в сферах, где прежде преобладала латынь, в том числе в правовой письменности, переводах и записи местного обычая.

Генерализация при переводе — лексико-семантическая трансформация, при которой единица исходного текста передаётся словом или выражением с более широким значением.

Глаголы речи — глаголы, обозначающие речевые действия участников правовой процедуры: заявление, ответ, обвинение, наименование, клятву и другие формы высказывания.

Дефиниция в правовом тексте — содержащееся в самом источнике разъяснение значения слова, термина или понятия, нередко оформленное специальной пояснительной конструкцией. Такая дефиниция отражает понятийную работу составителя текста и не тождественна современному исследовательскому определению.

Диглоссия — социально закреплённое распределение функций между языковыми кодами, различавшимися сферами употребления и престижем. Для исследуемого материала понятие применяется к функциональному соотношению латыни и старокаталанского языка и не тождественно индивидуальному билингвизму.

Заимствование — переход языковой единицы из одного языка в другой и её включение в новую языковую среду, с адаптацией или без неё. В работе рассматриваются прежде всего романские элементы в латинских текстах и латинские элементы в старокаталанских.

Иноязычное включение — слово, словосочетание или более протяжённый фрагмент на языке, отличном от основного языка текста. Степень его графической, морфологической и синтаксической интеграции может быть различной.

Конкретизация при переводе — лексико-семантическая трансформация, при которой единица исходного текста передаётся словом или выражением с более узким и конкретным значением.

Латинизм — латинская языковая единица или восходящая к латыни форма, сохраняемая в старокаталанском тексте и связанная с книжной или правовой латинской традицией.

Модуляция при переводе — переводческая трансформация, при которой исходное содержание передаётся через логически связанное с ним выражение, представляющее ту же ситуацию с иной смысловой точки зрения.

Мультилингвизм — сосуществование и взаимодействие нескольких языков или языковых кодов в одной социальной и письменной среде. Понятие шире диглоссии и не предполагает обязательного устойчивого распределения функций между всеми используемыми языками.

Объяснительный перевод — передача единицы исходного текста более развёрнутым выражением, раскрывающим её значение вместо краткого прямого соответствия.

Перформатив — высказывание, произнесение которого при соблюдении установленных условий само составляет правовое действие или необходимую часть такого действия.

Прямая речь в правовом тексте — фрагмент, оформленный как реплика участника либо как образец слов, которые надлежало произнести в определённой правовой ситуации. Такая запись не обязательно воспроизводит реально произнесённые слова дословно.

Речевая формула — устойчивое выражение, связанное с определённым правовым действием или этапом процедуры и воспроизводимое в источнике как образец требуемого или ожидаемого высказывания.

Социальная маркировка словоупотребления — прямое или косвенное указание в источнике на связь определённого слова или выражения с конкретной социальной группой или речевой средой.

Терминологическое соответствие — соотношение обозначений одного или близких понятий в разных языковых версиях текста. Такое соответствие может быть устойчивым, частичным или контекстуальным и не предполагает полного совпадения значений.

Формуляр — устойчивая структура документа и последовательность повторяющихся словесных формул, посредством которых оформлялось определённое правовое действие.

Цитирование — воспроизведение в правовом тексте узнаваемого фрагмента другого, обычно авторитетного, текста. В отличие от более свободного заимствования цитирование сохраняет текстовую узнаваемость источника.

Язык права — лексика, синтаксические конструкции и устойчивые формулы, используемые для выражения правовых понятий, норм, действий и процедур.

Б.4 IV. Судебная процедура, доказательство и документ

«Божий суд» / ордалия (лат — *iudicium Dei*) — судебное испытание, исход которого истолковывался как обнаружение Божьей воли относительно правоты участника спора или обвинения. К ордалиям относились испытания водой и железом; двусторонней формой испытания выступал судебный поединок.

Клятва «по иудейскому обычаю» (лат — *more iudaico*) — предписанный иудею порядок принесения судебной клятвы, учитывавший конфессиональную принадлежность клянущегося и отличавшийся от христианской формы.

Окончательный отказ от притязаний (лат — *diffinitio / definitio*) — акт окончательного прекращения требований по спорному праву, закреплявший завершение конфликта и отказ от последующих притязаний по тому же основанию.

Перечень жалоб и притязаний (лат — *querimonia*, мн. *querimoniae*) — запись жалоб и требований стороны, возникших в связи с конфликтом. Такой текст фиксировал позицию участника и мог предшествовать судебному разбирательству, арбитражу или переговорам.

Письменный акт (лат — *instrumentum*) — документ, оформлявший или удостоверявший правовое действие, обязательство либо распоряжение. В источниках термин мог уточняться указанием на публичный характер или предмет акта.

Пригодный свидетель (лат — *idoneus testis*) — свидетель, признававшийся допустимым и заслуживающим доверия с учётом требований к его положению, репутации, отношениям со сторонами и обстоятельствам дела.

Признание (лат — *recognitio*) — акт признания права или требования другой стороны, нередко составлявшийся как результат судебного либо договорного разрешения конфликта.

Примирение (лат — *pacificatio*) — акт или формула, закреплявшие восстановление мира между сторонами после конфликта. В актовом материале *pacificatio* могла сочетаться с признанием права и отказом от притязаний.

Публичная грамота (старокат — *carta pública*) — письменный акт, доказательное значение которого связывалось с установленным порядком составления и удостоверения. В «Обычаях Тортосы» публичная грамота названа наряду со свидетелями и признанием стороны среди способов подтверждения обстоятельств.

Публичное удостоверение — придание документу публично признаваемой достоверности через установленный порядок его составления и засвидетельствования писцом, нотариусом, судом или канцелярией, а также через подписи, знаки и иные формы удостоверения.

Публичный акт о долге (лат — *publicum crediti instrumentum*) — удостоверенный письменный акт, фиксировавший долговое обязательство и его содержание.

Репутация / «слава» (лат — *fama*; старокат. — *bona fama, mala fama, d'íntegra fama*) — сложившееся в сообществе мнение о человеке, которое могло учитываться при оценке его слова и процессуального положения. Источники различают добрую, дурную и безупречную славу.

Свидетельское показание (лат — *testimonium*) — сообщение свидетеля об обстоятельствах дела, приобретающее доказательное значение при соблюдении требований к самому свидетелю и процедуре его опроса.

Судебная клятва (лат — *sacramentum, iurare / jurare*; старокат. — *sagrament, jurar*) — ритуализованное словесное действие, имевшее доказательное или процессуальное значение. Существительные *sacramentum* и *sagrament* обозначали клятву как акт или обязательство, глаголы *iurare / jurare* и *jurar* — её совершение; конструкции *fer, donar, pendre* и *tornar sagrament* фиксировали различные действия с клятвой в судебной процедуре.

Судебное доказательство — признаваемый процедурой способ подтверждения или опровержения обстоятельств, значимых для разрешения дела. В исследуемых источниках к доказательственным практикам относились клятва, свидетельские показания, ордалия, судебный поединок, репутационные критерии и письменные акты.

Судебный поединок (старокат — *batalia*) — двустороннее судебное испытание, при котором стороны или их представители вступали в ритуализованное вооружённое состязание, а его исход имел доказательное значение.

Уступка / освобождение от притязаний (лат — *evacuatio*) — акт отказа стороны от спорного права или требования в пользу другой стороны. *Evacuatio* могла оформлять один из завершающих этапов судебного или договорного урегулирования конфликта.

Б.5 V. Социальная структура и имущественные отношения

Арсия (лат — *arcia*) — платёж или взыскание в пользу сеньора, связывавшееся с пожаром в крестьянском хозяйстве и входившее в комплекс «дурных обычаев».

Бакалarii (лат — *baccalarii*) — в рассматриваемом каталонском контексте — молодые люди крестьянского происхождения, включённые в свиту сеньора и участвовавшие в военных действиях, но не имевшие рыцарского статуса.

Брачное обеспечение / брачный дар (лат — *sponsalicium*; старокат. — *espoali*) — имущественное предоставление в пользу жены, связанное с заключением брака; в старокаталанской версии *Recognoverunt proceres* обозначается термином *espoali*.

Вальвассоры (лат — *valvassores*) — слой каталонской знати, занимавший положение между верхушкой аристократии и рыцарством и включённый в иерархию держаний и службы.

Владение / держание (лат., старокат — *honor*) — обозначение владения или держания, включавшего землю и связанные с ней права и доходы.

«Дурные обычаи» (старокат — *mals usos*) — комплекс сеньориальных повинностей и взысканий, характеризовавших зависимость части крестьян Старой Каталонии; к ним относились *remença personal*, *intestia*, *exorquia*, *cugucia*, *arcia* и *ferma de spoli*.

Интестия (лат — *intestia*) — сеньориальное притязание на часть имущества зависимого крестьянина, умершего без завещания.

Кастеляны (лат — *castlani*) — держатели или управители замков, связанные с местной сеньориальной властью, военной организацией и осуществлением юрисдикционных полномочий.

Клятва верности / присяга (лат — *sacramentum fidelitatis*) — клятвенное обещание верности, связанное с отношениями личной зависимости и оммажем. В отличие от судебной клятвы, такая присяга не выступала способом судебного доказательства.

Комиторы (лат — *comitores*) — группа каталонской знати, занимавшая положение ниже верхушки магнатов и связанная с местной системой держаний и службы.

Кугусия (лат — *cugucia / cugutia*) — сеньориальное имущественное притязание, возникавшее в связи с супружеской неверностью жены зависимого крестьянина и входившее в комплекс «дурных обычаев».

Леуда (старокат — *lleuda*; лат. — *leuda*) — торговый сбор, взимаемый с товаров или торговых операций; право на его получение могло составлять часть доходов с владения или держания.

Линьяж (старокат — *linatge*) — родственная группа, связывавшая своё происхождение с общим предком; в правовой и политической лексике XIII в. термин прежде всего обозначал знатный род и его потомков.

Магнаты земли (лат — *magnates terrae*) — обозначение верхушки каталонской знати, к которой относились наиболее влиятельные графы, виконты и крупные держатели замков, обладавшие значительными владениями и властными полномочиями.

Манс / крестьянское хозяйство (лат — *mansus*; старокат. — *mas*) — хозяйственно-земельная единица, включавшая дом, землю и связанные с ними права и повинности; могла выступать объектом держания, передачи и судебного спора.

Приданое (лат — *dos*; старокат. — *exovar*) — имущество, предоставлявшееся жене в связи с заключением брака; старокаталанский термин *exovar* соответствовал латинскому *dos*.

Приращение к приданому (старокат — *creix*) — часть брачного имущественного обеспечения; в *Recognoverunt proceres creix* составлял треть совокупной суммы *exovar* и *espoali*.

Ременса (старокат — *remença personal*) — выкуп, который зависимый крестьянин должен был уплатить при уходе с держания или смене сеньора; от названия этой повинности произошло обозначение ременсов.

Ременсы (старокат — *remences*) — зависимые крестьяне Старой Каталонии, положение которых связывалось с личной зависимостью от сеньора и обязанностью выкупа при уходе с держания или смене сеньора.

Фирма д'эсполи форсада (*ferma de spoli*) — сеньориальный платёж, связанный с браком зависимого крестьянина или передачей хозяйства и входивший в комплекс «дурных обычаев».

Экзоркия (лат — exorquia) — сеньориальное право на имущество зависимого крестьянина, умершего без наследников, входившее в комплекс «дурных обычаев».

Приложение В

Материалы вычислительного анализа текстуальных соответствий

B.1 Top borrowings explanation from ready experiment: latin_to_usatges

Источник данных: готовые checkpoint-артефакты шага 2/3/4/6. Pipeline не запускался.

Формат отчёта: raw text → preprocessing trace → retrieval evidence → tesserae / soft overlaps → saved metrics.

B.1.1 #1: rank_final_position = 1

Pair: Etymologiae_18 → Us_140

Parents: Etymologiae_18 → Us_140

Corpora: Etymologiae → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

DE PRIVILEGIIS. Privilegia autem sunt leges privatorum, quasi privatae leges
. Nam privilegium inde dictum, quod in privato feratur.

Right raw

Priuilegia autem sunt leges priuatorum, quasi priuate leges; nam priuilegium
inde dictum, quod in priuato feratur.

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

```

MODE:
latin  scores={'latin': 31.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.778}
RAW:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuatae leges
  nam priuilegium inde dictum quod in priuato feratur
5 NORMALIZED:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuatae leges
  nam priuilegium inde dictum quod in priuato feratur
STEMMED:
de priuilegiis priuilegia autem sunt leges priuat quasi priu leges nam
  priuilegium inde dictum quod in priuato fera
FINAL TOKENS:
10 priuilegiis priuilegia sunt leges priuat quasi priu leges priuilegium dictum
    priuato fera
RAW → NORMALIZED changes:
(no visible token-level changes)
NORMALIZED → STEMMED changes:
priuatorum → priuat; priuatae → priu; feratur → fera
15 Removed after filtering:
de, autem, nam, inde, quod, in

```

Right preprocessing

```

MODE:
latin  scores={'latin': 27.2, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.5}
RAW:
priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuate leges nam priuilegium
  inde dictum quod in priuato feratur
5 NORMALIZED:
priuilegia autem sunt leges priuatorum quasi priuate leges nam priuilegium
  inde dictum quod in priuato feratur
STEMMED:
priuilegia autem sunt leges priuat quasi priuate leges nam priuilegium inde
  dictum quod in priuato fera
FINAL TOKENS:
10 priuilegia sunt leges priuat quasi priuate leges priuilegium dictum priuato
    fera
RAW → NORMALIZED changes:

```

(no visible token-level changes)
 NORMALIZED → STEMMED changes:
 priuatorum → priuat; feratur → fera

15 Removed after filtering:
 autem, nam, inde, quod, in

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

priuat, priuilegia, priuato, fera, priuilegium, leges, dictum, quasi, sunt

LEFT ONLY:

priuilegiis, priu

5 RIGHT ONLY:

priuate

3. TF-IDF retrieval evidence

```
{
  "candidate_rank_in_step4": 1,
  "cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.917289,
  "cos_sim_saved_in_step6": 0.917289
}
5 }
```

Left top TF-IDF terms

```
1. leges      weight=0.248329
2. dictum priuato    weight=0.218247
3. dictum priuato fera    weight=0.218247
4. leges priuat    weight=0.218247
5 5. leges priuat quasi    weight=0.218247
6. leges priuilegium    weight=0.218247
7. leges priuilegium dictum    weight=0.218247
8. priuat quasi    weight=0.218247
9. priuato fera    weight=0.218247
10 10. priuilegia sunt    weight=0.218247
11. priuilegia sunt leges    weight=0.218247
12. priuilegiis    weight=0.218247
13. priuilegium dictum    weight=0.218247
14. priuilegium dictum priuato    weight=0.218247
15 15. quasi priu    weight=0.218247
```

Right top TF-IDF terms

1. leges weight=0.258871
2. dictum priuato weight=0.227513
3. dictum priuato fera weight=0.227513
4. leges priuat weight=0.227513
- 5 5. leges priuat quasi weight=0.227513
6. leges priuilegium weight=0.227513
7. leges priuilegium dictum weight=0.227513
8. priuat quasi weight=0.227513
9. priuato fera weight=0.227513
- 10 10. priuilegia sunt weight=0.227513
11. priuilegia sunt leges weight=0.227513
12. priuilegium dictum weight=0.227513
13. priuilegium dictum priuato weight=0.227513
14. sunt leges priuat weight=0.227513
- 15 15. priuate weight=0.209206

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

1. leges left=0.248329 right=0.258871 product=0.064285
2. dictum priuato left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
3. dictum priuato fera left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
4. leges priuat left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 5 5. leges priuat quasi left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
6. leges priuilegium left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
7. leges priuilegium dictum left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
8. priuat quasi left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
9. priuato fera left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 10 10. priuilegia sunt left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
11. priuilegia sunt leges left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
12. priuilegium dictum left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
13. priuilegium dictum priuato left=0.218247 right=0.227513 product
=0.049654
14. sunt leges priuat left=0.218247 right=0.227513 product=0.049654
- 15 15. sunt leges left=0.183125 right=0.190900 product=0.034959

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

priuat, priuilegia, priuato, fera, priuilegium, leges, dictum, quasi, sunt

Per-lemma IDF contributions

1. priuat idf=7.005063
2. priuilegia idf=7.005063
3. priuato idf=6.742699
4. fera idf=6.668591
- 5 5. priuilegium idf=6.129595
6. leges idf=4.900929
7. dictum idf=4.373175
8. quasi idf=2.920769
9. sunt idf=2.137529

```
{
"shared_lemma_count": 9,
"numerator_sum_idf": 47.883414,
"normalizer_sqrt_unique_product": 10.488088,
5 "recomputed_tesserae": 4.565504,
"saved_tesserae_in_step6": 4.565504
}
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

dictum, fera, leges, priuat, priuato, priuilegia, priuilegium, quasi, sunt

Near matches within Levenshtein threshold

1. priuat ~ priuate dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
2. priuat ~ priuato dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
3. priuato ~ priuat dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
4. priuato ~ priuate dist=1 sim=0.857143 hint=0.857143
- 5 5. priuilegia ~ priuilegium dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182
6. priuilegiis ~ priuilegia dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182
7. priuilegiis ~ priuilegium dist=2 sim=0.818182 hint=0.818182

```

8. priuilegium ~ priuilegia    dist=2    sim=0.818182    hint=0.818182
9. priu ~ priuat    dist=2    sim=0.666667    hint=0.666667

```

6. Saved metrics from ready experiment

```

{
  "cos_sim": 0.9172890186309814,
  "tesserae": 4.565504412640148,
  "soft_cos": 0.9293852556889164,
5  "sw_score_raw": 19.0,
  "sw_norm": 1.7272727272727273,
  "alignment_a": [
    "priuilegia",
    "sunt",
10  "leges",
    "priuat",
    "quasi",
    "priu",
    "leges",
15  "priuilegium",
    "dictum",
    "priuato",
    "fera"
  ],
20  "alignment_b": [
    "priuilegia",
    "sunt",
    "leges",
    "priuat",
25  "quasi",
    "priuate",
    "leges",
    "priuilegium",
    "dictum",
30  "priuato",
    "fera"
  ]
}

```

7. Why this pair ended up in top

```
Pareto layer: 1 (front=True)
rank_cos=1, rank_tess=1, rank_soft=1, rank_sw=1
rank_sum=4
rank_final_position=1
5 rank_score=1.0
```

B.1.2 #2: rank_final_position = 2

Pair: CorpusJuris_22.5.6 → Us_89

Parents: CorpusJuris_22.5.6 → Us_89

Corpora: CorpusJuris → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

```
Licinius 2 reg. Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut
    testes fiant.
```

Right raw

```
Accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
    tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant, ne lesi se ulcisci
    uelint; inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
    et non suspectus. Idonei testes non videntur esse quibus imperari potest
    ut testes fiant.
```

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

MODE:
 latin scores={'latin': 15.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 1.429}
 RAW:
 licinius 2 reg idonei non uidentur esse testes quibus imperari potest ut
 testes fiant
 5 NORMALIZED:
 licinius 2 reg idonei non uidentur esse testes quibus imperari potest ut
 testes fiant
 STEMMED:
 licinius 2 reg idonei non uident esse testes quibus impera pot ut testes fia
 FINAL TOKENS:
 10 licinius 2 reg idonei uident testes quibus impera pot testes fia
 RAW → NORMALIZED changes:
 (no visible token-level changes)
 NORMALIZED → STEMMED changes:
 uidentur → uident; imperari → impera; potest → pot; fiant → fia
 15 Removed after filtering:
 non, esse, ut

Right preprocessing

MODE:
 latin scores={'latin': 60.0, 'romance': 1.5, 'ocr_noise': 2.174}
 RAW:
 accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
 tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant ne lesi se ulcisci
 uelint inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
 et non suspectus idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest
 ut testes fiant
 5 NORMALIZED:
 accusatores et testes esse non possunt qui ante esternum diem aut nudius
 tercius inimici fuerunt ne irati nocere cupiant ne lesi se ulcisci
 uelint inoffensus igitur accusatorum et testium affectus querendus est
 et non suspectus idonei testes non uidentur esse quibus imperari potest
 ut testes fiant
 STEMMED:
 accusator et testes esse non poss qui ante estern diem aut nudius terc
 inimici fuer ne irati noce cupia ne lesi se ulcisci ueli inoffensus igi
 accusat et test affect querend est et non suspect idonei testes non
 uident esse quibus impera pot ut testes fia
 FINAL TOKENS:

10 | accusator testes poss estern diem nudius terc inimici fuer irati noce cupia
 | lesi ulcisci ueli inoffensus igi accusat test affect querend suspect
 | idonei testes uident quibus impera pot testes fi

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

accusatores → accusator; possunt → poss; esternum → estern; tercius → terc;
 fuerunt → fuer; nocere → noce; cupiant → cupia; uelint → ueli; igitur →
 igi; accusatorum → accusat; testium → test; affectus → affect; querendus
 → querend; suspectus → suspect; uidentur → uident; imperari → impera;
 potest → pot; fiant → fia

15 | Removed after filtering:

et, esse, non, qui, ante, aut, ne, ne, se, et, est, et, non, non, esse, ut

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

impera, idonei, fia, testes, uident, quibus, pot

LEFT ONLY:

licinius, 2, reg

5 | RIGHT ONLY:

accusator, poss, estern, diem, nudius, terc, inimici, fuer, irati, noce,
 cupia, lesi, ulcisci, ueli, inoffensus, igi, accusat, test, affect,
 querend, suspect

3. TF-IDF retrieval evidence

{
 "candidate_rank_in_step4": 3,
 "cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.692144,
 "cos_sim_saved_in_step6": 0.692144
 5 | }

Left top TF-IDF terms

1. testes weight=0.338294
 2. impera pot weight=0.279500
 3. impera pot testes weight=0.279500
 4. pot testes weight=0.279500
 5 | 5. pot testes fia weight=0.279500
 6. quibus impera weight=0.279500

	7. quibus impera pot	weight=0.279500
	8. testes fia	weight=0.279500
	9. impera	weight=0.249771
10	10. licinius	weight=0.243855
	11. 2 reg	weight=0.238854
	12. idonei	weight=0.200257
	13. fia	weight=0.178481
	14. uident	weight=0.162343
15	15. 2	weight=0.160221

Right top TF-IDF terms

	1. testes	weight=0.392385
	2. idonei testes	weight=0.216126
	3. impera pot	weight=0.216126
	4. impera pot testes	weight=0.216126
5	5. pot testes	weight=0.216126
	6. pot testes fia	weight=0.216126
	7. quibus impera	weight=0.216126
	8. quibus impera pot	weight=0.216126
	9. terc	weight=0.216126
10	10. testes fia	weight=0.216126
	11. uident quibus	weight=0.216126
	12. querend	weight=0.205954
	13. testes poss	weight=0.198736
	14. impera	weight=0.193138
15	15. affect	weight=0.188564

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

	1. testes	left=0.338294	right=0.392385	product=0.132742
	2. impera pot	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	3. impera pot testes	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	4. pot testes	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
5	5. pot testes fia	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	6. quibus impera	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	7. quibus impera pot	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	8. testes fia	left=0.279500	right=0.216126	product=0.060407
	9. impera	left=0.249771	right=0.193138	product=0.048240
10	10. idonei	left=0.200257	right=0.154851	product=0.031010
	11. fia	left=0.178481	right=0.138012	product=0.024633
	12. uident	left=0.162343	right=0.125533	product=0.020379
	13. quibus	left=0.105324	right=0.081443	product=0.008578
	14. pot	left=0.069278	right=0.053570	product=0.003711

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

impera, idonei, fia, testes, uident, quibus, pot

Per-lemma IDF contributions

```
1. impera      idf=7.698211
2. idonei      idf=6.172154
3. fia         idf=5.500986
4. testes      idf=5.213304
5 5. uident     idf=5.003583
6. quibus      idf=3.246192
7. pot         idf=2.135224
```

```
{
"shared_lemma_count": 7,
"numerator_sum_idf": 34.969654,
"normalizer_sqrt_unique_product": 16.733201,
5 "recomputed_tesserae": 2.089837,
"saved_tesserae_in_step6": 2.089837
}
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

fia, idonei, impera, pot, quibus, testes, uident

Near matches within Levenshtein threshold

```
1. testes ~ test      dist=2      sim=0.666667      hint=1.333333
2. pot ~ poss        dist=2      sim=0.500000      hint=0.500000
```

6. Saved metrics from ready experiment

```

{
  "cos_sim": 0.6921442747116089,
  "tesseract": 2.0898365526290212,
  "soft_cos": 0.568439818619456,
5  "sw_score_raw": 12.0,
  "sw_norm": 1.0909090909090908,
  "alignment_a": [
    "idonei",
    "-",
10  "uident",
    "testes",
    "quibus",
    "impera",
    "pot",
15  "testes",
    "fia"
  ],
  "alignment_b": [
    "idonei",
20  "testes",
    "uident",
    "-",
    "quibus",
    "impera",
25  "pot",
    "testes",
    "fia"
  ]
}

```

7. Why this pair ended up in top

```

Pareto layer: 2 (front=False)
rank_cos=3, rank_tess=5, rank_soft=6, rank_sw=2
rank_sum=16
rank_final_position=2
5 rank_score=0.5

```

B.1.3 #3: rank_final_position = 3

Pair: ExceptPetri_4.17 → Us_105

Parents: ExceptPetri_4.17 → Us_105

Corpora: ExceptPetri → UsatgesBarcelona

1. Raw leaf segments

Left raw

luerint.. ca. xvij. Si quis ʃaduerus alium aliquam actionem habuerit: & ad
ʃiuti ciam faciendam vocauerit: ille autem nec timore dei nec ʃʃiuu
Iudicis nec propinquo[rum] vel amico[rum] ōcmonitu: ʃāiutici actori
facere voluerit: actor ūat ira COIIIIIDS: res eius mobiles raPuErit:
immobiles ʃinuaerit: domos ōccremanerit: vineas ʃme ʃes: & arbores
ʃdeuatauerit: ʃpoteaq[et] reus aliquo tem[per]e ad ʃiuti ciam venerit:
quicquid damni actori æfcit: vel luer quod de rebus ʃiris ʃʃpoet ʃʃcepie
: in primis ei ʃretitunt. ʃPotea actor ret quas ex bonis eius ʃʃpoedit
ʃretituat: ʃconumptum vero ʃi [q]d Iucris ad ʃpreens habet: tamen
ʃretauret.

Right raw

SI QVIS CONTRA ALIVM aliquam querelam - habuerit et ad iusticiam faciendam
eum uocauerit, ille autem, nec timore Dei, nec iudicis. iussu, nec
propinquorum uel amicorum commonitu, iusticiam querelatori facere
noluerit; querelator autem, ira commotus, res eius mobiles rapuerit,
immobiles inuaserit, domos concremauerit, messes et vineas et arbores
deuastauerit; posteaque reus aliquo tempore ad iusticiam uenerit;
quicquid dampni ad querelatorem fecit uel lucrum quod posset de rebus
suis cepisse, primum ei restituat, et postea querelator res quas ex
bonis eius possidet ei reddat; consumpta uero, si aliquid lucris ad
presens habet tantum restauret, et postea reus iusticiam faciat
querelatori sicut facere debuerit et decet.

2. Preprocessing trace

Left preprocessing

MODE:

latin scores={'latin': 79.4, 'romance': 1.5, 'ocr_noise': 2.813}

RAW:

luerint ca xuii si quis aduersus alium aliquam actionem habuerit ad iusti
ciam faciendam uocauerit ille autem nec timore dei nec iussu iudicis nec
propinquo uel amico c monitu iustici actori facere uoluerit actor a t
ira coiiiidts res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos c
cremanerit uineas mes ses arbores deuastauerit posteaq reus aliquo tem e
ad iusti ciam uenerit quicquid damni actori foecit uel luer quod de
rebus siris posset cepisse in primis ei restitunt postea actor ret quas
ex bonis eius possedit restituat consumptum uero si d iucris ad presens
habet tamen restauret

5 NORMALIZED:

luerint ca xuii si quis aduersus alium aliquam actionem habuerit ad iusti
ciam faciendam uocauerit ille autem nec timore dei nec iussu iudicis nec
propinquo uel amico c monitu iustici actori facere uoluerit actor a t
ira coiiiidts res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos c
cremanerit uineas mes ses arbores deuastauerit posteaq reus aliquo tem e
ad iusti ciam uenerit quicquid damni actori foecit uel luer quod de
rebus siris posset cepisse in primis ei restitunt postea actor ret quas
ex bonis eius possedit restituat consumptum uero si d iucris ad presens
habet tamen restauret

STEMMED:

lueri ca xuii si quis aduers alium aliqu actionem habuer ad iusti ciam
faciend uocauer ille autem nec timo dei nec iussu iudicis nec propinquo
uel amico c monitu iustici acto face uoluer actor a t ira coiiiidts res
eius mobiles rapuer immobiles inuaser domos c cremaner uineas mes ses
arbor deuastauer posteaq reus aliquo tem e ad iusti ciam uener quicquid
damni acto foec uel luer quod de rebus siris poss cepisse in primis ei
restitunt postea actor ret quas ex bonis eius possed restituat
consumptum uero si d iuc ad presens hab tamen restaur

FINAL TOKENS:

10 lueri xuii quis aduers alium aliqu actionem habuer iusti ciam faciend
uocauer timo dei iussu iudicis propinquo amico c monitu iustici acto
face uoluer actor ira coiiiidts res mobiles rapuer immobiles inuaser
domos c cremaner uineas mes ses arbor deuastauer posteaq reus aliquo tem
iusti ciam uener quicquid damni acto foec luer rebus siris poss cepisse

primis restitunt postea actor ret quas bonis possed restituat
consumptum uero d iuc presens hab restaur

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

luerint → lueri; aduersus → aduers; aliquam → aliqu; habuerit → habuer;
faciendam → faciend; uocauerit → uocauer; timore → timo; actori → acto;
facere → face; uoluerit → uoluer; rapuerit → rapuer; inuaserit → inuaser
; cremanerit → cremaner; arbores → arbor; deuastauerit → deuastauer;
uenerit → uener; actori → acto; foecit → foec; posset → poss; possedit
→ possed; iucris → iuc; habet → hab; restauret → restaur

15 Removed after filtering:

ca, si, ad, ille, autem, nec, nec, nec, uel, a, t, eius, e, ad, uel, quod,
de, in, ei, ex, eius, si, ad, tamen

Right preprocessing

MODE:

latin scores={'latin': 111.8, 'romance': 0.0, 'ocr_noise': 2.596}

RAW:

si quis contra alium aliquam querelam habuerit et ad iusticiam faciendam eum
uocauerit ille autem nec timore dei nec iudicis iussu nec propinquorum
uel amicorum commonitu iusticiam querelatori facere noluerit querelator
autem ira commotus res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos
concremauerit messes et uineas et arbores deuastauerit postea que reus
aliquo tempore ad iusticiam uenerit quicquid dampni ad querelatorem
fecit uel lucrum quod posset de rebus suis cepisse primum ei restituat
et postea querelator res quas ex bonis eius possidet ei reddat consumpta
uero si aliquid lucris ad presens habet tantum restauret et postea reus
iusticiam faciat querelatori sicut facere debuerit et decet

5 NORMALIZED:

si quis contra alium aliquam querelam habuerit et ad iusticiam faciendam eum
uocauerit ille autem nec timore dei nec iudicis iussu nec propinquorum
uel amicorum commonitu iusticiam querelatori facere noluerit querelator
autem ira commotus res eius mobiles rapuerit immobiles inuaserit domos
concremauerit messes et uineas et arbores deuastauerit postea que reus
aliquo tempore ad iusticiam uenerit quicquid dampni ad querelatorem
fecit uel lucrum quod posset de rebus suis cepisse primum ei restituat
et postea querelator res quas ex bonis eius possidet ei reddat consumpta
uero si aliquid lucris ad presens habet tantum restauret et postea reus
iusticiam faciat querelatori sicut facere debuerit et decet

STEMMED:

si quis contra alium aliqu querel habuer et ad iusticiam faciend eum uocauer
 ille autem nec timo dei nec iudicis iussu nec propinquorum uel amic
 commonitu iusticiam querelato face noluer querel autem ira commotus res
 eius mobiles rapuer immobiles inuaser domos concremauerit messes et
 uineas et arbor deuastauer postea que reus aliquo tempo ad iusticiam
 uener quicquid dampni ad querelator fec uel lucrum quod poss de rebus
 suis cepisse primum ei restituat et postea querel res quas ex bonis eius
 possidet ei redd consumpta uero si aliquid luc ad presens hab tantum
 restaur et postea reus iusticiam faci querelato sicut face debuer et dec

FINAL TOKENS:

- 10 quis contra alium aliqu querel habuer iusticiam faciend eum uocauer timo dei
 iudicis iussu propinquorum amic commonitu iusticiam querelato face
 noluer querel ira commotus res mobiles rapuer immobiles inuaser domos
 concremauerit messes uineas arbor deuastauer postea reus aliquo tempo
 iusticiam uener quicquid dampni querelator fec lucrum poss rebus suis
 cepisse primum restituat postea querel res quas bonis possidet redd
 consumpta uero aliquid luc presens hab tantum restaur postea reus
 iusticiam faci querelato sicut face debuer dec

RAW → NORMALIZED changes:

(no visible token-level changes)

NORMALIZED → STEMMED changes:

aliquam → aliqu; querelam → querel; habuerit → habuer; faciendam → faciend;
 uocauerit → uocauer; timore → timo; amicorum → amic; querelatori →
 querelato; facere → face; noluerit → noluer; querelator → querel;
 rapuerit → rapuer; inuaserit → inuaser; arbores → arbor; deuastauerit →
 deuastauer; tempore → tempo; uenerit → uener; querelatorem → querelator;
 fecit → fec; posset → poss; querelator → querel; reddat → redd; lucri
 → luc; habet → hab; restauret → restaur; faciat → faci; querelatori →
 querelato; facere → face; debuerit → debuer; decet → dec

- 15 Removed after filtering:

si, et, ad, ille, autem, nec, nec, nec, uel, autem, eius, et, et, que, ad,
 ad, uel, quod, de, ei, et, ex, eius, ei, si, ad, et, et

Final token overlap after preprocessing

COMMON FINAL TOKENS:

deuastauer, cepisse, immobiles, restaur, domos, presens, uineas, inuaser,
 mobiles, rapuer, ira, uocauer, quicquid, timo, faciend, arbor, iussu,
 restituat, reus, aliquo, bonis, uener, habuer, quas, dei, iudicis, alium
 , rebus, aliqu, face, postea, hab, res, uero, quis, poss

LEFT ONLY:

lueri, xuii, aduers, actionem, iusti, ciam, propinquo, amico, c, monitu,
 iustici, acto, uoluer, actor, coiiiidts, cremaner, mes, ses, posteaq,

tem, damni, foec, luer, siris, primis, restitunt, ret, posset,
consumptum, d, iuc

5 RIGHT ONLY:

contra, querel, iusticiam, eum, propinquorum, amic, commonitu, querelato,
noluer, commotus, concremauerit, messes, tempo, dampni, querelator, fec,
lucrum, suis, primum, possidet, redd, consumpta, aliquid, luc, tantum,
faci, sicut, debuer, dec

3. TF-IDF retrieval evidence

{
"candidate_rank_in_step4": 4,
"cosine_from_rebuilt_tfidf": 0.489168,
"cos_sim_saved_in_step6": 0.489168
5 }

Left top TF-IDF terms

1. ciam weight=0.247287
2. iusti weight=0.217740
3. acto weight=0.163766
4. actionem habuer weight=0.129750
5 5. alium aliqu weight=0.129750
6. arbor deuastauer weight=0.129750
7. deuastauer weight=0.129750
8. immobiles inuaser weight=0.129750
9. immobiles inuaser domos weight=0.129750
10 10. inuaser domos weight=0.129750
11. mobiles rapuer weight=0.129750
12. mobiles rapuer immobiles weight=0.129750
13. presens hab weight=0.129750
14. quas bonis weight=0.129750
15 15. quis aduers weight=0.129750

Right top TF-IDF terms

1. iusticiam weight=0.369222
2. querel weight=0.308515
3. postea reus weight=0.230158
4. postea weight=0.124441
5 5. reus weight=0.122610

6. aliquid luc weight=0.115079
7. alium aliqu weight=0.115079
8. amic weight=0.115079
9. arbor deuastauer weight=0.115079
- 10 10. commotus weight=0.115079
11. deuastauer weight=0.115079
12. face noluer weight=0.115079
13. fec lucrum weight=0.115079
14. hab tantum weight=0.115079
- 15 15. immobiles inuaser weight=0.115079

Shared TF-IDF terms contributing to cosine

1. alium aliqu left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
2. arbor deuastauer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
3. deuastauer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
4. immobiles inuaser left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 5 5. immobiles inuaser domos left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
6. inuaser domos left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
7. mobiles rapuer left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
8. mobiles rapuer immobiles left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
9. presens hab left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 10 10. quas bonis left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
11. rapuer immobiles left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
12. rapuer immobiles inuaser left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
13. res mobiles rapuer left=0.129750 right=0.115079 product
=0.014932
14. reus aliquo left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932
- 15 15. timo dei left=0.129750 right=0.115079 product=0.014932

4. Tesserae: what exactly matched

SHARED LEMMAS USED BY TESSERAE:

deuastauer, cepisse, immobiles, restaur, domos, presens, uineas, inuaser,
mobiles, rapuer, ira, uocauer, quicquid, timo, faciend, arbor, iussu,
restituatur, reus, aliquo, bonis, uener, habuer, quas, dei, iudicis, alium
, rebus, aliqu, face, postea, hab, res, uero, quis, poss

Per-lemma IDF contributions

	1.	deuastauer	idf=8.614501
	2.	cepisse	idf=7.921354
	3.	immobiles	idf=7.698211
	4.	restaur	idf=7.698211
5	5.	domos	idf=7.361738
	6.	presens	idf=7.361738
	7.	uineas	idf=7.228207
	8.	inuaser	idf=7.005063
	9.	mobiles	idf=7.005063
10	10.	rapuer	idf=6.822742
	11.	ira	idf=6.599598
	12.	uocauer	idf=6.363210
	13.	quicquid	idf=6.263126
	14.	timo	idf=6.088773
15	15.	faciend	idf=5.117994
	16.	arbor	idf=5.017189
	17.	iussu	idf=4.864997
	18.	restituatur	idf=4.743300
	19.	reus	idf=4.589150
20	20.	aliquo	idf=4.487367
	21.	bonis	idf=4.387668
	22.	uener	idf=4.303702
	23.	habuer	idf=4.103642
	24.	quas	idf=3.994443
25	25.	dei	idf=3.979772
	26.	iudicis	idf=3.932370
	27.	alium	idf=3.923153
	28.	rebus	idf=3.739304
	29.	aliqui	idf=3.648166
30	30.	face	idf=3.250865
	31.	postea	idf=3.105113
	32.	hab	idf=3.038552
	33.	res	idf=2.649638
	34.	uero	idf=2.573057
35	35.	quis	idf=1.997098
	36.	poss	idf=1.915001


```
{
"shared_lemma_count": 36,
"numerator_sum_idf": 183.393078,
"normalizer_sqrt_unique_product": 65.992424,
```

```
5 | "recomputed_tesserae": 2.779002,
   | "saved_tesserae_in_step6": 2.779002
   | }
```

5. Soft cosine: exact and fuzzy overlaps

Exact overlaps

```
| aliqu, aliquo, alium, arbor, bonis, cepisse, dei, deuastauer, domos, face,
| faciend, hab, habuer, immobiles, inuaser
```

Near matches within Levenshtein threshold

```
1. iustici ~ iusticiam    dist=2    sim=0.777778    hint=3.111111
2. posteaq ~ postea     dist=1    sim=0.857143    hint=2.571429
3. possed ~ postea     dist=2    sim=0.666667    hint=2.000000
4. rebus ~ reus        dist=1    sim=0.800000    hint=1.600000
5 | 5. res ~ reus         dist=1    sim=0.750000    hint=1.500000
   | 6. reus ~ res        dist=1    sim=0.750000    hint=1.500000
   | 7. mes ~ res         dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
   | 8. ret ~ res         dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
   | 9. ses ~ res         dist=1    sim=0.666667    hint=1.333333
10 | 10. actor ~ arbor     dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 11. iusti ~ iussu     dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 12. rebus ~ res      dist=2    sim=0.600000    hint=1.200000
   | 13. mes ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
   | 14. ret ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
15 | 15. ses ~ reus       dist=2    sim=0.500000    hint=1.000000
```

6. Saved metrics from ready experiment

```
| {
| "cos_sim": 0.4891681373119354,
| "tesserae": 2.779002003105206,
| "soft_cos": 0.7031372128556733,
5 | "sw_score_raw": 57.48094940185547,
   | "sw_norm": 0.7983465194702148,
```

```

    "alignment_a": [
    "quis",
    "aduers",
10  "alium",
    "aliqu",
    "actionem",
    "habuer",
    "iusti",
15  "ciam",
    "faciend",
    "-",
    "uocauer",
    "timo",
20  "dei",
    "-",
    "iussu",
    "iudicis",
    "propinquo",
25  "amico",
    "c",
    "monitu",
    "iustici",
    "acto",
30  "face",
    "uoluer",
    "actor"
    ],
    "alignment_b": [
35  "quis",
    "contra",
    "alium",
    "aliqu",
    "querel",
40  "habuer",
    "-",
    "iusticiam",
    "faciend",
    "eum",
45  "uocauer",
    "timo",
    "dei",
    "iudicis",

```

```

    "iussu",
50  "-",
    "propinquorum",
    "amic",
    "-",
    "commonitu",
55  "iusticiam",
    "querelato",
    "face",
    "noluer",
    "querel"
60 ]
}
```

7. Why this pair ended up in top

```

Pareto layer: 2 (front=False)
rank_cos=4, rank_tess=2, rank_soft=3, rank_sw=18
rank_sum=27
rank_final_position=3
5 rank_score=0.3333333333333333
```